

CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA

CIUDAD DE LORETO



MUNICIPALIDAD DE



LORETO
MI CIUDAD
SIEMPRE CERCA DEL AGENTE



La voluntad que anima la creación de un Código de Faltas Municipal es despertar en los ciudadanos la conciencia de comprender sus derechos, garantías y obligaciones, como así también responsabilizarse de sus obligaciones. El Juzgado de Faltas Municipal es un órgano administrativo dependiente de la Municipalidad de cada ciudad, con Independencia Administrativa Judicial, que se encarga de juzgar y sancionar las faltas, infracciones o contravenciones a las normas municipales, provinciales o nacionales que sean de aplicación en el ámbito local, los cuales tienen como principal función: **educar, concientizar, establecer el bien común e impartir justicia, bajo las normativas vigentes dentro de éste código o aplicando cualquier normativa más benigna que se dicte.**

Éste Código de Faltas está compuesto por dos cuerpos, un Código Convivencia Ciudadana y Civismo, y Código de Faltas de Tránsito. Un Código de Faltas es un cuerpo legal que establece las normas de convivencia que se deben respetar por parte de una comunidad, normalizando las conductas que se consideran faltas, infracciones o contravenciones, con sus respectivas sanciones. El Código de Faltas es una herramienta fundamental para garantizar la convivencia armónica, estableciendo normas claras y precisas, aplicando sanciones para aquellos que las incumplan bajo los lineamientos de las leyes nacionales, provinciales y normativas municipales vigentes.

ÍNDICE

CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA

LIBRO PRIMERO “PARTE GENERAL”

TÍTULO I “PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES GENERALES” Pág. 6

FINALIDAD DEL CÓDIGO

PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO

TÍTULO II. PRINCIPIOS GENERALES DE CONVIVENCIA

Y CIVISMO: DERECHOS Y DEBERES Pág. 7

PRINCIPIO DE LIBERTAD INDIVIDUAL

DEBERES GENERALES DE CONVIVENCIA Y CIVISMO

TÍTULO III. MEDIDAS PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA

CIUDADANA Pág. 7

ACCIONES DE APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS POR ACTOS

CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA

COLABORACIÓN DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS EN EL

FOMENTO DE LA CONVIVENCIA Y EL CIVISMO

TÍTULO IV. AMBITO DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO Pág. 8

AMBITO TERRITORIAL Y COMPETENCIA DE APLICACIÓN.

RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO PENAL

ACCIÓN SUPLETORIA

AMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN Pág. 9

PARTICIPACIÓN Pág. 9

APLICACIÓN DE NORMA MÁS BENIGNA Pág. 9

TÍTULO V. DE LAS ESPECIES DE SANCIONES Pág. 9

SANCIONES Pág. 9 - 10

GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES. REDUCCIÓN Pág. 10 - 11

AMONESTACIÓN O APERCIBIMIENTO Pág. 11

MULTA Pág. 11

VALOR DE LA MULTA UEM (UNIDAD ECONÓMICA MUNICIPAL) Pág. 11 - 12

PAGO VOLUNTARIO Pág. 12

DECOMISO Pág. 12 - 13

CLAUSURA Pág. 13

INHABILITACIÓN Pág. 13

REVOCACIÓN O SUSPENSIÓN DEL PERMISO, CONCESIÓN O

HABILITACIÓN Pág. 13

PROHIBICIÓN DE CONCURRENCIA Pág. 14

CAPACITACIÓN DE CURSO EDUCATIVO, TRABAJO COMUNITARIO

Y/O CUMPLIMIENTO DE TRATAMIENTO TERAPÉUTICO Pág. 14 - 16

REMEDIACIÓN. CORRECCIÓN DE LA FALTA Pág. 16

REINCIDENCIA Pág. 17

CONCURSO DE FALTAS Pág. 17

EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN Y LA PENA Pág. 17

PRESCRIPCIÓN Pág. 17

SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Pág. 18

INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Pág. 18

INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN Pág. 18

CONFIGURACIÓN DE ILÍCITOS EN OTRA JURISDICCIÓN Pág. 18

LIBRO SEGUNDO. “PARTE ESPECIAL. DE LAS SANCIONES”

TÍTULO I. FALTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS	Pág. 19
CAPÍTULO I	
DISPOSICIONES GENERALES	Pág. 19 - 20
CAPÍTULO II Y CAPÍTULO III	
PROTECCIÓN ALIMENTARIO, SANITARIA Y BROMATOLÓGICA	Pág. 20 - 26
CAPÍTULO IV.	
CONTRAVENCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD URBANA	Pág. 27 - 28
CAPÍTULO V.	
LOCALES DE ALQUILER DE COMPUTADORAS Y NATATORIOS...	Pág. 29 - 31
CAPÍTULO VI.	
FALTAS EN LA VENTA DE MEDICAMENTOS O FARMACOS.....	Pág. 31
CAPÍTULO VII.	
FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y USO DE PIROTÉCNIA	Pág. 32
 TÍTULO II. FALTAS A LA SEGURIDAD, BIENESTAR Y ESTÉTICA URBANA	
CAPÍTULO I. OBRAS PRIVADAS.....	Pág. 33 - 35
CAPÍTULO II. ESTÉTICA URBANA.....	Pág. 35 - 36
CAPÍTULO III. PLANEAMIENTO URBANO.....	Pág. 37
 TÍTULO III. AMBIENTE E HIGIENE URBANA	
CAPÍTULO I. CONTAMINACIÓN EN GENERAL.....	Pág. 38
CAPÍTULO II. NORMAS DE FUMIGACIÓN DENTRO DEL EJIDO MUNICIPAL.....	Pág. 38 - 39
CAPÍTULO III. RESIDUOS.....	Pág. 39 - 43
CAPÍTULO IV. ARBOLADO PÚBLICO.....	Pág. 43
 TÍTULO IV. DERECHO AL CONSUMIDOR	
CAPÍTULO I. FALTAS EN MERCADOS Y EN LA VÍA PÚBLICA.....	Pág. 44
CAPÍTULO II. FALTAS CON INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.....	Pág. 45
CAPÍTULO III. FALTAS SIN INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.....	Pág. 45 - 46
CAPÍTULO IV. PROTECCIÓN A LOS CONSUMIDORES.....	Pág. 46 - 47
TÍTULO V. PUBLICIDAD Y CARTELERIA	
CAPÍTULO UNICO.....	Pág. 48
 TÍTULO VI. FALTAS A LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN	
CAPÍTULO I. FALTAS EN EL PROCEDIMIENTO.....	Pág. 49
CAPÍTULO II. DE LAS ACCIONES.....	Pág. 49
CAPÍTULO III. SUMARIO CONTRAVENCIONAL.....	Pág. 50
CAPÍTULO IV. MEDIOS DE PRUEBA.....	Pág. 51
CAPÍTULO V. CONCLUSIÓN DEL SUMARIO.....	Pág. 51
CAPÍTULO VI. MERITO DE LA PRUEBA.....	Pág. 52
CAPÍTULO VII. SOBRESEIMIENTO.....	Pág. 52
CAPÍTULO VIII. DE LA SENTENCIA.....	Pág. 53
 TÍTULO IX. DEL PROCEDIMIENTO POSTERIOR A LA SENTENCIA	

CAPÍTULO I. APELACIÓN.....	Pág. 54
CAPÍTULO II. EJECUCION DE LA SENTENCIA.....	Pág. 54
CAPÍTULO III. DISPOSICIONES TRANSITORIAS.....	Pág. 55

CÓDIGO DE FALTAS DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE LORETO

LIBRO I – DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO I. INTERPRETACIÓN DEL CÓDIGO DE FALTAS.....	Pág. 57 - 59
TÍTULO II. DE LAS SANCIONES.....	Pág. 60 - 64
TÍTULO III. EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN Y SANCIONES.....	Pág. 65 - 66
TÍTULO IV. ANTECEDENTES.....	Pág. 66 - 92

LIBRO II – PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE FALTAS

TÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES.....	Pág. 92 - 93
TÍTULO II. ACTAS DE INFRACCIÓN. FACULTADES DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA.....	Pág. 94 - 97

CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE LA CIUDAD DE LORETO

LIBRO PRIMERO. “PARTE GENERAL”

TÍTULO I “PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES GENERALES”

FINALIDAD DEL CÓDIGO.

Artículo 1º.- ESTE Código tiene por objeto preservar el Espacio Público como lugar de convivencia y civismo, en el que todas las personas puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, ocio y encuentro, con pleno respeto a la dignidad, a los derechos de los demás y a la pluralidad de expresiones culturales, políticas, lingüísticas y religiosas. La Ciudad es un espacio cultural colectivo en el que todas las personas tienen derecho a un desarrollo humano sostenible, con las condiciones ambientales óptimas, lo cual implica asumir también los deberes de la solidaridad, el respeto mutuo y la tolerancia. –

PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO.

Artículo 2º.- ESTE Código se aplicará con respeto de los principios, derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial de Santiago del Estero, la Carta Orgánica Municipal, la Ley de Municipalidades y supletoriamente el Código de Falta de la provincia –

Artículo 3º.- Código de Faltas Provincial y Código de Convivencia Municipal. En caso de que una falta de competencia municipal recayere por ante el Juez Provincial, este deberá remitirla de oficio al Juez Municipal competente. De igual forma deberá proceder el Juez Municipal en caso de que la falta sea de exclusiva competencia provincial. –

Artículo 4º.- Asistencia Letrada. La asistencia letrada del presunto contraventor no será necesaria en ninguna etapa del proceso. Sin embargo, aquél podrá proponer defensor de confianza, derecho que deberá ser debidamente informado al iniciarse el procedimiento, bajo pena de nulidad. –

Artículo 5º.- Aplicación subsidiaria. Las disposiciones generales del Libro I del Código Penal se aplicarán subsidiariamente, en cuanto no fueran expresa o tácitamente incompatibles con las de este Código de Convivencia. –

TÍTULO II. PRINCIPIOS GENERALES DE CONVIVENCIA Y CIVISMO: DERECHOS Y DEBERES

PRINCIPIO DE LIBERTAD INDIVIDUAL.

Artículo 6°.- TODAS las personas tienen derecho a comportarse libremente en los Espacios Públicos de la Ciudad y a ser respetadas en su libertad. Este derecho se ejerce sobre la base del respeto a la libertad, la dignidad y los derechos reconocidos a las demás personas, así como del mantenimiento del Espacio Público en condiciones adecuadas para la propia convivencia. –

DEBERES GENERALES DE CONVIVENCIA Y DE CIVISMO.

Artículo 7°.- SIN perjuicio de los deberes establecidos en el Art. 38° de la Constitución Provincial, todas las personas que están en la Ciudad, deben respetar las normas de conducta previstas en el presente Código, como presupuesto básico de convivencia en el Espacio Público. Nadie puede menoscabar los derechos de las demás personas, ni atentar contra su dignidad o su libertad de acción. Todas las personas se abstendrán particularmente de realizar prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias que afecten la convivencia ciudadana. Es un deber básico de convivencia ciudadana tratar con respeto, consideración y solidaridad a todas las personas y utilizar correctamente los Espacios Públicos de la Ciudad. Todas las personas que se encuentren en la ciudad de Loreto tienen el deber de colaborar con las Autoridades Municipales o sus agentes en la erradicación de las conductas que alteren, perturben o lesionen la convivencia ciudadana. –

TÍTULO III. MEDIDAS PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA.

ACCIONES DE APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS POR ACTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA.

Artículo 8°.- La Municipalidad colaborara con las Personas Físicas o Jurídicas, Públicas o Privadas, que se hayan visto afectadas o lesionadas por actuaciones contrarias a la convivencia y al civismo, o por cualquier forma de discriminación, informándoles sobre los medios de defensa de sus derechos e intereses. –

COLABORACIÓN DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS EN EL FOMENTO DE LA CONVIVENCIA Y EL CIVISMO.

Artículo 9°.- La Municipalidad promoverá la colaboración de las personas extranjeras en el fomento de la convivencia y el civismo. –

Artículo 10°.- Cuando la colaboración de la persona extranjera sea de una especial relevancia, podrá hacer constar esta colaboración en el informe correspondiente para la tramitación de la residencia temporaria y/o permanente; o para la obtención de la nacionalidad Argentina. –

TÍTULO IV. ÁMBITOS DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO

ÁMBITO TERRITORIAL Y COMPETENCIAL DE APLICACIÓN. RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO PENAL.

Artículo 11°.- ESTE Código se aplicará a las infracciones cometidas o cuyos efectos se produzcan dentro del Ejido Municipal de la ciudad de Loreto. Quedan excluidas del presente ordenamiento las infracciones relativas al Régimen Tributario, las infracciones disciplinarias y las de carácter contractual, salvo disposición especial en contrario. Las disposiciones de la parte general de este Código serán de aplicación a otras faltas, en tanto las Normas que las regulen no dispongan lo contrario.

El JFM entenderá, originariamente, en el juzgamiento de las contravenciones que se cometan en el ejido municipal de ciudad de Loreto, y que configuren violaciones a las disposiciones municipales, provinciales o nacionales, cuya aplicación y represión le corresponda a la Municipalidad de la ciudad de Loreto, sea como autoridad originaria o todo personal perteneciente al municipio que observe y de veracidad a cualquier infracción.

Quedan excluidos de su competencia: las infracciones al régimen tributario; las contravenciones al régimen disciplinario interno de la administración municipal; la violación de normas convencionales o reglamentarias relativas a la ejecución de obras adjudicadas a empresas privadas, o relativas a la prestación de servicios públicos transferidos a particulares mediante concesión, autorización o permiso; y en general, toda transgresión o incumplimiento de carácter contractual. –

SIMILITUD DE TÉRMINOS.

Artículo 12°.- EL termino falta, comprende las denominadas contravenciones e infracciones. –

APLICACIÓN SUPLETORIA.

Artículo 13°.- Los Principios Generales del Código Penal serán de aplicación supletoria, siempre que resulten compatibles con el presente. –

ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN.

Artículo 14 °.- ESTE Código se aplica a las Personas Físicas y Jurídicas. La edad de imputabilidad se aplicará de acuerdo a nuevas disposiciones nacionales o las que se encuentren en vigencia al momento de cometer la infracción, sin perjuicio de la responsabilidad que les corresponda a los padres, tutores, guardadores o curadores responsables de su custodia. La culpa es suficiente para que el hecho sea punible, salvo disposición expresa en contrario. Las Personas Físicas o Jurídicas serán sancionadas por las faltas que cometieren quienes actúen en su nombre, representación o interés, sin perjuicio de la responsabilidad personal que les pudiere corresponder. La tentativa no es punible, salvo disposición en contrario. –

PARTICIPACIÓN

Artículo 15°. - TODOS los que intervinieren en un hecho como autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores, quedaran sometidos a la misma escala de sanciones. –

APLICACIÓN DE LA NORMA MÁS BENIGNA.

Artículo 16°.- CUANDO con posterioridad a la comisión del hecho, durante el procedimiento o después de dictada la sentencia o resolución condenatoria entre en vigencia una Ordenanza más benigna, la sanción se adecuará a la establecida por la nueva Norma, quedando firme el cumplimiento parcial de la condena que hubiere tenido lugar. –

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA.

Artículo 17°.- Los interesados tienen derecho a conocer los Documentos Administrativos relacionados con la falta que se le imputare, en los términos de las normas relativas al acceso al conocimiento de Documentos Públicos. –

TÍTULO V. DE LAS ESPECIES DE SANCIONES.

SANCIONES.

Artículo 18°.- ESTE Código establece las siguientes sanciones en orden a su gravedad:

- a) Inhabilitación.
- b) Clausura.

- c) Revocación o suspensión del permiso, concesión o habilitación.
- d) Multa.
- e) Decomiso.
- f) Remediación.
- g) Prohibición de concurrencia.
- h) Trabajo comunitario.
- i) Capacitación.
- j) Tratamiento terapéutico.
- k) Amonestación o Apercibimiento.
- l) Evacuación de informe.

En todos los casos, previo a la aplicación de una sanción, el Juez de Faltas podrá solicitar, si lo considera pertinente, informes a cualquier dependencia municipal para mejor proveer. Asimismo, en caso que corresponda, notificara al área pertinente la resolución dispuesta para su conocimiento. –

Artículo 19°.- Reconocimiento de la falta. Cuando el contraventor reconociere en la primera declaración formal que preste, su responsabilidad en la contravención que se le impute, la sanción correspondiente podrá reducirse a la mitad. En estos casos, la autoridad interviniente dictará resolución sin más trámite. –

Artículo 20°.- Eximentes en caso de falta de condena. Si el imputado de una contravención no hubiere sufrido una condena contravencional durante el año anterior a la comisión de aquélla, podrá ser eximido de pena en los casos siguientes:

- 1) Cuando por circunstancias especiales, resulte evidente la levedad del hecho y lo excusable de los motivos determinantes de la acción, revelaren la falta de toda peligrosidad en el imputado.
- 2) Cuando el particular ofendido pusiere de manifiesto su voluntad de perdonar al infractor. En estos casos la autoridad jurisdiccional podrá declarar extinguida la pena contravencional respectiva.

GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES. REDUCCIÓN.

Artículo 21°.- **Graduación de la Sanción.** Para elegir y graduar la sanción se deben considerar las circunstancias que rodearon al hecho, la extensión del daño causado y en caso de acción culposa la gravedad de la infracción al deber de cuidado. Deben ser tenidos en cuenta los motivos, la conducta anterior al hecho, las circunstancias económicas, sociales y culturales y el comportamiento posterior, especialmente la disposición para reparar el daño, resolver el conflicto, mitigar sus efectos y los antecedentes de infracciones en los dos (2) años anteriores al hecho del juzgamiento. –

Artículo 21° bis.- EL Juez graduara las sanciones dentro de la escala prevista para cada falta, con fundamento claro y preciso, teniendo en cuenta:

- a) La gravedad del hecho;
- b) La situación socioeconómica del infractor y la de su grupo familiar;
- c) El modo de intervención que haya tenido en el hecho;
- d) Los antecedentes infraccionales y;
- e) El beneficio económico que la comisión de la falta pudiera haberle reportado.

Cuando la situación socioeconómica del infractor o las circunstancias que rodearon el hecho punible hicieren excesiva la sanción mínima aplicable, el Juzgado excepcionalmente, y con fundamento suficiente, podrá reducirla hasta el mínimo legal de la especie. –

AMONESTACIÓN O APERCIBIMIENTO

Artículo 22°.- La amonestación o apercibimiento consistirá en una advertencia o llamado de atención que el Juez labrará mediante sentencia respectiva y que deberá ser posteriormente notificado. Sera prevista como sanción por única vez y siempre que no mediere reincidencia en la misma falta. –

MULTA.

Artículo 23°.- La sanción de multa obliga a pagar una suma de dinero a la Municipalidad de la Ciudad, dentro de la escala que en cada caso se establece no pudiendo nunca superar el monto de cinco mil (5000) (U.E.M.). El Juzgado podrá autorizar el pago de multas hasta en seis (6) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, teniendo en cuenta la situación socioeconómica del infractor. El número de cuotas autorizado por el Juzgado podrá ser ampliado en más de seis (6) cuotas mediante Resolución fundada del Juez de faltas de la Ciudad de Loreto. La falta de pago en término de la multa, determinara que se emita un certificado que tenga atributo de título ejecutivo. Consecuente en caso de incumplimiento al acuerdo de pago de cuota, se deberá resolver con nueva intervención para asegurar el pago de la infracción, en este último caso queda exento del beneficio del pago voluntario. –

VALOR DE LA MULTA: UNIDAD ECONÓMICA MUNICIPAL (U.E.M.).

Artículo 24°.- EL valor de la multa se determina para el presente Código en Unidades Económicas Municipales (U.E.M.), cuyo valor en pesos equivale a UN (1) litro de nafta de menor octanaje, valor surtidor o precio final al público, en la Estación de Servicio YPF más cercana. La Autoridad

de Aplicación deberá publicar en el Boletín Oficial y en sitio web oficial de la Municipalidad de Loreto el valor de la (U.E.M.), y sus modificaciones. En su resolución, el Juez establecerá en cantidades de (U.E.M.), y su equivalente en dinero el monto de la multa computado a la fecha de la comisión del hecho. Dispónese que el veinticinco por ciento (25%) de la totalidad de las sumas recaudadas en concepto de multas estipuladas en el presente Código, sean giradas mensualmente al Juzgado Municipal de Faltas, a la cuenta especial de dicha dependencia, denominada Fondo para el Ordenamiento, Educación y Estímulo de la Convivencia Ciudadana. Los fondos provenientes de la presente Norma serán utilizados prioritariamente para la educación y difusión de las Normas para la Convivencia, como así también para la adquisición y mantenimiento de equipos, instrumental y desarrollo de nuevas tecnologías. –

MULTA. PAGO VOLUNTARIO.

Artículo 25°.- En las faltas que prevean como sanción la multa, el administrado podrá allanarse antes de los 10 días hábiles de su vencimiento para formular descargo y optar por el pago voluntario, abonando el cincuenta por ciento (50%) sobre el valor de la multa prevista con más los gastos que se hubieren realizado para lograr su comparendo y cualquier otro gasto en que haya incurrido el Estado. No corresponderá la aplicación de este beneficio cuando:

- a) la falta prevea sanciones accesorias a la de multa,
- b) en caso de reincidencia y...
- c) las faltas relativas establecimientos comerciales, industriales y de servicio; protección alimentaria, sanitaria y bromatológica; prevención, protección y tutela de menores, salubridad; seguridad urbana; espectáculos públicos, locales de alquiler de computadoras y natatorios; faltas en la venta de medicamentos o fármacos; fabricación, comercialización, acopio y uso de pirotecnia; obras privadas; ambiente, higiene urbana y contaminación en general; normas de fumigación dentro del ejido municipal; residuos con, faltas en mercados y vía pública, faltas con y sin instrumentos de medición; protección a los consumidores; publicidad y cartelera, violación de emplazamientos y clausurar.
- d) Ser exigida mediante un sistema de cobro por vía ejecutiva cuando existiere sentencia notificada y firme que así la impusiere, para lo cual, será título suficiente la copia certificada de la sentencia expedida por la autoridad de juzgamiento. –

DECOMISO.

Artículo 26°.- El decomiso podrá disponerse en los casos previstos en la Norma. También en aquellos no previstos expresamente, cuando por

razones de seguridad o higiene lo hagan necesario pudiendo, si así lo estimare el Juez, disponer la realización de pericias. Los objetos, mercaderías y demás enseres que no se encuentren en debido estado, serán decomisados, y cuando sean aprovechables, puestos a disposición del Departamento Ejecutivo Municipal, a fin de asignarle su destino, sin derecho a indemnización alguna el infractor. En caso contrario, o cuando presente peligro su utilización, se ordenará su destrucción o inutilización, debiendo el acta labrada ser suscripta por un Secretario del Juzgado Municipal de Faltas. Ello, sin perjuicio de lo que eventualmente disponga el Ministerio Público Fiscal en caso de que los objetos, mercaderías o enseres decomisados provinieran de actividades ilícitas. –

CLAUSURA.

Artículo 27°.- La clausura, como sanción, no podrá exceder del término de ciento ochenta (180) días. En los casos en que se dispusiera clausura por razones de seguridad, salubridad, higiene, moralidad o interés general, esta subsistirá mientras no desaparecieren los motivos que la determinaron. Cuando quien peticionare ante el Juez el levantamiento no fuere el titular registral del inmueble en donde se dispuso la medida, deberá acreditar el instrumento legal que lo legitima. –

INHABILITACIÓN.

Artículo 28°.- La inhabilitación podrá ser permanente o transitoria. Esta última no podrá exceder del término que disponga cada infracción en particular. –

Artículo 29°.- La inhabilitación importa la suspensión o cancelación, según el caso, del permiso concedido para el ejercicio de la actividad en infracción. Podrá imponerse, aunque no esté prevista expresamente para la contravención cometida, cuando ésta importare incompetencia o abuso en el desempeño de una profesión o actividad, cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación de poder público.

La inhabilitación no podrá superar los tres (3) meses salvo los casos en que expresamente se disponga lo contrario. –

REVOCACIÓN O SUSPENSIÓN DEL PERMISO, CONCESIÓN O HABILITACIÓN.

Artículo 30°.- La revocación de un permiso, concesión o habilitación será dispuesta por el Juez de Faltas ante la comisión de una contravención que amerite esta sanción. –

PROHIBICIÓN DE CONCURRENCIA.

Artículo 31°.- La sanción de prohibición de concurrencia consistirá en la interdicción temporal impuesta por el Juez al contraventor de las normas de convivencia, autor de peleas, agresiones o insultos proferidos en un establecimiento habilitado al uso público. La interdicción para concurrir a establecimientos donde hubiere protagonizado el incidente que diere origen a la sanción tendrá un mínimo de siete (7) días y un máximo de seis (6) meses. La violación a la sanción de prohibición de concurrencia dará lugar a la aplicación de multa de diez (50) a cien (300) (U.E.M.).

Para el caso de que el titular o responsable del establecimiento resulte participe en los términos del Art. 15° del presente Código, de la violación impuesta por el Juez, será considerado solidario en el pago de la multa con más una accesoria de clausura de siete (7) a treinta (30) días. El Juez podrá aplicar la presente sanción en todos los casos en donde se encuentren comprometidos la seguridad, salubridad, moralidad e interés general de la ciudadanía, o se encontraren vulnerados los principios de este Código. –

CAPACITACIÓN DE CURSO EDUCATIVO, TRABAJO COMUNITARIO Y/O CUMPLIMIENTO DE TRATAMIENTO TERAPEUTICO

Artículo 32°.- Instrucciones Especiales. La capacitación de curso educativo y el trabajo comunitario son sanciones que se establecen cuando la Norma así lo determine.

La capacitación de curso educativo, en caso de tratarse de menores de edad, deberá consistir en tratamiento o taller de Psicoeducación, el cual se realizará en las Instituciones que determine el Departamento Ejecutivo Municipal. El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentara su implementación. No obstante ello, la Autoridad de Aplicación del presente Código podrá, luego de receptar un informe socioeconómico que acredite una severa dificultad para afrontar el pago de la multa, ordenar en sustitución esta sanción. Asimismo, esta sanción podrá ser impuesta de manera complementaria a cualquier otra cuando el Juez lo estime pertinente.

El cumplimiento de tratamiento terapéutico que se disponga previo informe médico, atento a la gravedad del hecho y reincidencia en las infracciones de la misma especie, no podrá demandar más de 4 horas de sesiones semanales y podrá ser atendido por instituciones públicas o privadas.

En el caso de los menores de edad, la tarea comunitaria será cumplida en acuerdo con asistencia del padre, tutor o guardador. –

Artículo 33: Reglamentado: REGLAMENTO DE LA CAPACITACIÓN Y EL TRABAJO COMUNITARIO

- a) **CUANTIFICACIÓN:** A los fines de la cuantificación de la hora de capacitación y trabajo comunitario, cada U.E.M será equivalente a una (1) hora.
- b) **MODALIDAD Y ALCANCE:** El Juzgado de Faltas podrá sustituir la sanción de multa por Capacitación y/o Trabajo Comunitario o aplicarla de manera complementaria. La sustitución podrá ser total o parcial. En el caso de aplicación complementaria, fijará la cantidad de horas a realizar. La resolución que disponga el alcance de la sustitución o el rechazo de la misma no será apelable.
- c) **INFORME SOCIOECONÓMICO:** Para la implementación de la Capacitación y el Trabajo Comunitario por sustitución, el infractor deberá solicitarlo dentro de los 5 días hábiles de notificada la resolución de la sanción. Para ello, juntamente con la solicitud deberá presentar una Declaración Jurada y elementos que acrediten la severa dificultad socioeconómica para afrontar el pago de la multa, como:
- Constancia de Negativa de ANSES.
 - Recibo de sueldo/haber jubilatorio/pensión.
 - Informe de otra dependencia Estatal de donde surja la capacidad económica
 - Constancia de procedimiento preventivo de crisis, concurso, quiebra.
- e) **PERSONAS JURÍDICAS:** Tratándose de una persona jurídica, la Capacitación y el Trabajo Comunitario deberá ser cumplido por sus máximas autoridades, entendiéndose por las mismas Socios, Directores, Comisión Administrativa, etc. según corresponda.
- f) **REGISTRO:** La Administración General de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas creará un registro con los programas que cuenten las Dependencias Municipales aptos para la Capacitación y el Trabajo Comunitario e Instituciones Privadas de Bien Público, detallando las actividades que se pueden realizar en las mismas. Para ello, solicitará anualmente a las Secretarías Municipales que informen las Dependencias que cuenten con programas aptos para desarrollar la Capacitación y el Trabajo Comunitario, a los fines de ser registrados. Además, podrá incorporar Instituciones Privadas de Bien Público mediante la celebración de convenios de cooperación.
- g) **ELECCIÓN:** La Administración General presentará, al Juzgado que lo requiera, un listado de Dependencias Municipales e Instituciones disponibles para la realización de la Capacitación y el Trabajo Comunitario y respectivamente. La elección deberá realizarse teniendo en cuenta la correspondencia entre la actividad a realizar en la Institución y la infracción cometida. Luego de que la resolución haya quedado firme, el Juzgado de Faltas interviniente notificará la

elección a la Dependencia Municipal o, en su caso, a la Institución Privada de Bien Público escogida para la ejecución de la Capacitación o el Trabajo Comunitario.

- h) MODALIDAD Y HORARIO DE EJECUCIÓN:** La Dependencia Municipal o la Institución Privada de Bien Público acordará con el infractor el horario y la modalidad en que deberá ejecutarse la Capacitación y el Trabajo Comunitario.

El trabajo comunitario se aplicará a la conservación, funcionamiento o mejoras de establecimientos asistenciales, de enseñanza, parques, paseos, dependencias oficiales y otras instituciones de bien público, estatales o privadas, salvo juzgados y dependencias policiales, atendiendo a sus circunstancias personales y el modo de controlar su cumplimiento.

Asimismo, será la encargada de proporcionar, al infractor, los elementos e instrumentos necesarios para la realización de las actividades, incluyendo algún distintivo que lo identifique como prestador del Trabajo Comunitario en favor del Municipio. No podrán prolongarse más de cuatro (4) meses o cuatrocientas ochenta (480) horas. Si no estuviere expresamente reglamentado, la autoridad de aplicación establecerá un control conveniente al caso.

- i) CERTIFICADO:** Luego de concluida la Capacitación y el Trabajo Comunitario, el infractor sancionado presentará un Certificado de Cumplimiento ante el Juzgado de Faltas, emitido por la Secretaría (o quien ésta designe) del cual depende la repartición o la Institución Privada de Bien Público encargada de la ejecución, el que contendrá un reporte que informe las actividades, el número de horas realizados y los resultados obtenidos por el infractor.

- j) CUMPLIMIENTO:** Sólo con la ejecución total de la Capacitación o el Trabajo Comunitario ordenado se tendrá por cumplida la sanción impuesta. Cuando el infractor no iniciare o no cumplimentare íntegramente las mismas, la Dependencia Municipal o la Institución Privada de Bien Público seleccionada, comunicará al Juzgado de Faltas tal situación en el Certificado del apartado “h” de la presente, a los fines que considere.

REMEDIACIÓN. CORRECCIÓN DE LA FALTA.

Artículo 34°.- EL Juez de Faltas podrá ordenar, cuando ello resulte factible, que el infractor restituya las cosas a su estado anterior, las modifique o las adecue de manera que pierdan su carácter peligroso o contaminante dentro del término que se le fije; sin perjuicio de la sanción que le pudiere corresponder. El Juez, excepcionalmente, y con fundamento suficiente podrá reducir la sanción hasta el mínimo legal de la especie que le pudiere corresponder, cuando ello resulte conveniente al interés público.

REINCIDENCIA.

Artículo 35°.- SERÁ reincidente el que habiendo cometido una falta y habiendo sido condenado por ella por sentencia firme, incurriera en otra igual dentro del año de cometida la anterior. En tal caso, el máximo de la pena por la nueva infracción podrá duplicarse. La agravación no podrá exceder el máximo legal fijado para cada tipo de sanción. Los efectos de la reincidencia se aplicarán a todas las infracciones revistas en este Código. Transcurridos dos años de recaída la sentencia condenatoria sin que el infractor haya cometido otra falta, el registro de aquella caducará. En estos casos, los registros caducos no podrán hacerse constar en los certificados de antecedentes. –

CONCURSO DE FALTAS.

Artículo 36 °.- Cuando concurren varios hechos contravencionales independientes reprimidos con una misma especie de sanción, el mínimo aplicable es el mínimo mayor, y el máximo es la suma de los máximos acumulados. Ese máximo no puede exceder los topes previstos en el artículo referido a la extensión de las sanciones.

Cuando las sanciones son de distinta especie se aplica la más grave. A tal efecto, la gravedad relativa de las sanciones de diferente naturaleza se determina por el orden de enumeración de la presente.-

Cuando un hecho recae bajo más de una sanción contravencional, se aplica solamente la mayor.

EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN Y LA PENA.

Artículo 37°.- La acción y la pena se extinguen:

- a) Por muerte del imputado o condenado;
- b) Por la prescripción;
- c) Por el pago voluntario de la multa;
- d) Por el cumplimiento de la sanción.

PRESCRIPCIÓN.

Artículo 38°.- La acción prescribe a los dos años de que fuere cometida la falta o la cesación de la misma si fuera permanente. **Prescripción de la sanción.** La sanción prescribe a los cinco años de la fecha en que la sentencia quedó firme o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiera empezado a cumplirse. –

SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN.

Artículo 39°.- SE suspende la prescripción de la acción en los casos para cuyo juzgamiento sea necesaria la resolución de cuestiones previas en sede administrativa. –

INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN.

Artículo 40°.- Se interrumpe la prescripción de la acción por la comisión de una nueva falta o por la tramitación de una causa por ante los Tribunales Administrativos Municipales de Faltas. –

INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN.

Artículo 41°.- Se interrumpe la prescripción de la sanción por la comisión de una nueva falta, por el inicio del trámite judicial para lograr el cumplimiento de una sentencia condenatoria y cuando mediere instancia judicial en lo contencioso administrativo. –

CONFIGURACIÓN DE ILÍCITOS DE OTRA JURISDICCIÓN.

Artículo 42°.- CUANDO de las constancias de un acta surgiera la posibilidad de que los hechos allí denunciados constituyan un ilícito penal o contravencional de jurisdicción ajena a la competencia municipal, el responsable del área interviniente en el procedimiento, el Juez de Faltas encargado de su tramitación o un secretario del Juzgado de Faltas, indistintamente, correrán vista al Ministerio Público Provincial o Nacional, según corresponda, remitiéndole las actuaciones administrativas referidas, previo formar cuerpo de copias debidamente autenticado y certificado por la Secretaria del Juzgado, a los fines de continuar la sustanciación de la causa en lo que fuese de competencia estrictamente municipal. –

Artículo 43°.- QUIEN en forma presencial o por medios digitales hostigue verbal o físicamente, maltrate, intimide, obstruya o restrinja a otra persona o grupo de personas por razones de género, etnia, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica, por padecer una enfermedad infecto contagiosa o con motivo de su profesión u oficio, será sancionado con una multa de (50) a (300) Unidad Económica Municipal (UEM), o trabajo comunitario, y en cualquier caso curso de capacitación sobre discriminación. –

Artículo 44°.- QUIEN en forma presencial o por medios digitales hostigue verbal o físicamente, maltrate, intimide o agrede a profesionales de la salud y demás personal auxiliar de centros de salud, a sus familiares o bienes en

el contexto de una emergencia sanitaria o circunstancia extraordinaria a que se hallen afectados, será sancionado con multa de (100) a (500) Unidad Económica Municipal (UEM), o trabajo comunitario, y en cualquier caso curso de capacitación sobre discriminación. Si quien lo realizare fuere personal afectado al servicio de transporte urbano de pasajeros o transporte en autos de alquiler con chofer, será sancionado con multa de (100) a (500) (UEM), o trabajo comunitario, y en cualquier caso curso de capacitación sobre discriminación. –

LIBRO SEGUNDO. “PARTE ESPECIAL; DE LAS SANCIONES.”

TÍTULO I. “FALTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS”

CAPÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 45°.- La inexistencia, caducidad o vencimiento de habilitación, autorización o permiso para realizar cualquier actividad sometida a control municipal, será sancionado con multa de (50) a (300) (U.E.M.). Si la actividad está sujeta al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (E.I.A.), la multa será de (150) a (500) (U.E.M.). El Juez dispondrá, además, la clausura del o los locales donde se desarrolla la actividad en infracción, hasta tanto se otorgue la correspondiente habilitación municipal. –

Artículo 46°.- El que no cumpliera o modificara las condiciones para las que fue habilitado, autorizado u otorgado el permiso, será sancionado con multa de (50) a (300) (U.E.M.). El Juez podrá disponer además la clausura del local hasta tanto regularice la situación. –

Artículo 47°.- El que no exhibiere la habilitación, autorización o permiso y/o la demás documentación exigible, cuando le sea requerida, será sancionado con multa de (30) a (50) (U.E.M.). –

Artículo 48°.- El que infringiere las Normas sobre seguridad, higiene y salubridad en la realización de la actividad para la que hubiere sido habilitado, será sancionado con multa de (50) a (500) (U.E.M.). El Juez podrá disponer la clausura del o de los locales y el decomiso de los productos y mercaderías en infracción. –

Artículo 49°.- El que infringiere las Normas sobre luces, sonidos, ruidos, vibraciones, emanación de gases, malos olores, que afecte al ámbito vecino será sancionado con multa de (50) a (500) (U.E.M.). El Juez podrá disponer la clausura del establecimiento. –

Artículo 50°.- El que infringere las Normas de seguridad contra incendios será sancionado con multa de (100) a (1000) (U.E.M.). El Juez dispondrá la clausura del establecimiento, la que se mantendrá hasta que se regularice la infracción. Para la graduación de la sanción, además de las pautas previstas en Art. 21°, el Juez deberá tener en cuenta, la superficie del establecimiento, la actividad desarrollada, la concurrencia y permanencia de personas en el mismo y sus condiciones. –

Artículo 51°.- El que impida la libre circulación y permanencia de perros de asistencia en compañía del usuario, en Espacios Públicos o Privados de acceso al público, será pasible de una multa de (10) a (30) (U.E.M.). Igual sanción se aplicará a quien pretenda cobrar diferencias dinerarias por el ingreso o permanencia del perro en los lugares antes mencionados. –

Artículo 52°.- El monto de las multas que se tratan en el presente Capítulo se duplicará cuando sean cometidas por establecimientos industriales, supermercados, hipermercados, almacenes mayoristas, shopping center y grandes superficies comerciales. –

CAPÍTULO II.

PROTECCIÓN	ALIMENTARIA,	SANITARIA
<u>BROMATOLÓGICA.</u>		

Artículo 53°.- El productor frutihortícola y/o quien resultare responsable, sea Persona/s Físicas y/o Jurídicas, que aplicare a sus productos o subproductos de origen vegetal, agroquímicos fitosanitarios o productos biológicos prohibidos, o no autorizados, o que estándolo, no observen los periodos de carencia especificado, serán sancionados con una multa de (100) a (500) (U.E.M.). El que comercializare o distribuyere productos de origen vegetal en inobservancia de los periodos de carencia indicados para el referido producto y el que inobservare los niveles guía de riesgo permitido, establecidos por la Resolución No 256/03 del S.E.N.A.S.A., sus modificatorias, y/o las que en el futuro se dicten por la Autoridad de Aplicación en materia de agroquímicos fitosanitarios o productos biológicos, será sancionado con una multa de doscientos (200) a quinientos (500) (U.E.M.). –

Artículo 54°.- El que violare las Normas sobre desinfección y/o prevención y/o eliminación de agentes transmisores, será sancionado con multa de (50) a (300) (U.E.M.). El Juez podrá disponer además la clausura del o de los locales en infracción hasta tanto cese la misma. También sufrirá igual sanción el que infringere las Normas sobre lavado y desinfección de utensilios, vajillas u otros elementos, como así también el que infringere las Normas de prohibición de la reutilización de vajillas, cubiertos u otro

elemento destinado al servicio de gastronomía y provisión de alimentos, que por su naturaleza hayan sido concebidos como descartables para un solo uso. –

Artículo 55°.- El que infringere las Normas sobre seguridad, higiene y salubridad de los locales donde se elaboraren, fraccionaren, depositaren, distribuyeren, transportaren, manipularen, envasaren, expendieren o exhibieren productos alimenticios, bebidas o materias primas, o donde se realicen otras actividades vinculadas con los mismos, será sancionado con multa de (100) a (500) (U.E.M.). Incurrirá en idéntica sanción el que realice las actividades arriba descriptas en contravención a las Normas de protección sanitaria, bromatológicas e higiénicas. El Juez podrá disponer la clausura de los locales y el decomiso de los productos o mercaderías que allí se encuentren. –

Artículo 56°.- QUIENES tuvieren, depositaren, expusieren, elaboraren, fraccionaren, expendieren, distribuyeren, transportaren, manipularen o envasaren alimentos, bebidas o sus materias primas que no estuvieren aprobados o carecieren de sellos, precintos, elementos de identificación o rótulos reglamentarios, serán sancionados solidariamente con multa de (100) a (500) (U.E.M.). El Juez dispondrá el decomiso de la mercadería existente. Idéntica sanción se establece para el caso de que se trate de productos medicinales o con supuestas cualidades curativas de expendio al público en negocios de herboristerías o similares. –

Artículo 57°.- El que tuviere, depositare, expusiere, elaborare, fraccionare, expendiere, distribuyere, transportare, manipulare o envasare alimentos, bebidas o sus materias primas alteradas, deterioradas en su composición intrínseca o vencidas, será sancionado con multa de (100) a (1000) (U.E.M.). El Juez dispondrá el decomiso de la mercadería. Idéntica sanción será aplicable al que tuviere, depositare, expusiere, elaborare, fraccionare, expendiere, distribuyere, transportare, manipulare, o envasare alimentos, bebidas o sus materias primas adulteradas, falsificadas, prohibidas o producidas con sistemas, métodos o materias primas no autorizadas o que de cualquier manera se hallare en infracción o fraude bromatológico. El Juez dispondrá el decomiso de la mercadería y la clausura del local o locales donde se cometa la infracción. En este caso queda exento el beneficio del pago voluntario. –

Artículo 58°.- QUIENES introdujeren, transportaren, distribuyeren, tuvieren, depositaren, fraccionaren, expusieren, expendieren o elaboraren carnes, productos o subproductos de origen animal, que carecieren de los correspondientes sellados, rótulos, obleas, certificados, facturas y demás documentación exigida por la legislación vigente, serán solidariamente sancionados con multa de (100) a (1000) (U.E.M.), y se dispondrá el

decomiso de la mercadería. El Juez podrá además, disponer la clausura del establecimiento. –

Artículo 59°.- El que no acredite en legal forma la procedencia de las carnes, productos y subproductos de origen animal, será sancionado con multa de (50) a (300) (U.E.M.). Previo decomiso de la mercadería, se remitirán los antecedentes al Ministerio Público Fiscal. –

Artículo 60°. - En los supuestos en que las infracciones establecidas en los Arts. 55°, 56°, 57°, 58°, 59°, 60°, 61° y 62° fueran cometidas en o por supermercados, hipermercados, y almacenes mayoristas, se triplicará el monto de la multa. –

Artículo 61°.- El que vendiere, tuviere, guardare, cuidare o introdujere animales para consumo humano en infracción a las Normas sanitarias, de higiene o de seguridad vigentes, o las que regulan la tenencia de los mismos, será sancionado con multa de (50) a (200) (U.E.M.). –

Artículo 62°.- QUIENES fabricaren, distribuyeren y/o comercializaren productos que contengan fibras de amianto o asbesto, en cualquiera de sus formas y no cuenten con la etiqueta identificatoria, serán sancionados con multa de cincuenta (50) a doscientas (200) (U.E.M.). El Juez podrá disponer, además, el decomiso de la mercadería y la clausura del establecimiento. –

Artículo 63°.- El que infringere las Normas sobre uso y/o condiciones higiénicas de vestimentas reglamentarias, serán sancionados con multa de (50) a (100) (U.E.M.). –

Artículo 64°.- El que infringere las normas sobre documentación sanitaria exigible, será sancionado con multa de (100) a (500) (U.E.M.). –

Artículo 65°.- El que infringere las Normas sobre higiene en instalaciones, artefactos y accesorios sanitarios, será sancionado con multa de (50) a (300) (U.E.M.). El Juez dispondrá la clausura del establecimiento por un término mínimo de veinticuatro (24) horas. –

Artículo 66°.- El que exhibiere productos que no se encuentren categorizados como frutas, frutos secos, productos libres de gluten, dietéticos y similares, todos sin azúcar agregada, en supermercados, hipermercados y farmacias con horarios de funcionamiento amplio y formato de autoservicio, dentro de un radio de 3 (tres) metros de la caja registradora de pago o cualquier otra área de cobro localizada a los efectos frente a las cuales se dispone a los clientes y/o consumidores en una fila o línea de espera, para efectivizar el pago del/los producto/s seleccionados

para su adquisición, será sancionado con una multa de (100) a (500) (U.E.M.). –

CAPÍTULO III.

Artículo 67°.- El que consumiere bebidas alcohólicas en la vía pública, con excepción de los lugares habilitados para tales efectos, será sancionado con multa de cinco (5) a treinta (30) (U.E.M.). –

Artículo 68°.- En todo local habilitado para la venta de bebidas alcohólicas, ya sea para su consumo en el mismo local o fuera del mismo, deberá colocarse en lugar visible copia de los Artículos pertinentes, que regulan la comercialización y consumo de bebidas alcohólicas. El incumplimiento de esta disposición será sancionado con multa de cinco (5) a diez (10) (U.E.M.). –

Artículo 69°.- El que suministrare entre las cero (23.00) horas y las nueve (09.00) horas, a título gratuito u oneroso bebidas alcohólicas, con excepción de bares, confiterías y restaurantes donde la prohibición regirá para el suministro y/o consumo desde las cinco (05.00) horas hasta las diez (10.00) horas, será sancionado con multa de (100) a (500) (U.E.M.). El Juez dispondrá la clausura del establecimiento por un plazo mínimo de siete (7) días. –

Artículo 70°.- PROHÍBESE el consumo de bebidas alcohólicas en los locales que desarrollen cualquier tipo de actividad comercial dentro del predio de estaciones de servicios que expendan combustibles, y demás comercios no habilitados expresamente para la comercialización de bebidas alcohólicas. El que infringere la prohibición contenida en el presente Artículo será pasible de multa de (100) a (500) (U.E.M.). El Juez dispondrá la clausura del establecimiento por un plazo mínimo de siete (7) días y un máximo de sesenta (60) días pudiendo en su caso disponer la revocación o caducidad del permiso concedido o la inhabilitación del establecimiento por un término de hasta dos (2) años. –

Artículo 71°.- PROHÍBESE el consumo de bebidas alcohólicas al que se trasladare en cualquier medio de Transporte Publico. El que infringere las disposiciones del presente Artículo, será sancionado con multa de (50) a (200) (U.E.M.), si se trasladare como pasajero; y de (50) a (200) (U.E.M.), si se tratare del conductor de cualquier medio o unidad de Transporte Publico o el que suministrare o facilitare el consumo de bebidas alcohólicas a sus pasajeros. –

Artículo 72°.- El que promoviere y/o realizare cualquier tipo de evento en el que para su participación se requiera el consumo de bebidas alcohólicas

o cuya recompensa, gratificación o premio sea la facilitación o el estímulo al consumo de bebidas alcohólicas, será sancionado con multa de (50) a (100) (U.E.M.). El Juez dispondrá la clausura del establecimiento por un plazo mínimo de quince (15) días. –

Artículo 73°.- En los casos de comercialización y consumo de bebidas alcohólicas del presente Capítulo, la Autoridad de Aplicación y Control podrá disponer la clausura preventiva del establecimiento, intervención, secuestro y decomiso de la mercadería que se expendiere o que se encontrare en condiciones de ser comercializada en violación a las disposiciones vigentes. El Juez podrá disponer la revocación de la habilitación municipal del establecimiento infractor en caso de reincidencia y teniendo en cuenta la gravedad de los hechos. En aquellos establecimientos no habilitados para el expendio de bebidas alcohólicas, además de las sanciones previstas en la legislación vigente, se procederá a la intervención y/o secuestro de la mercadería en el mismo acto de constatación de la infracción. –

Artículo 74°.- El que vendiere tabaco en cualquiera de sus formas de comercialización a menores de dieciocho (18) años de edad, en todo local habilitado que incluya estos productos en su oferta al público, será sancionado con multa de:

- a) El primer hecho: multa de tres (3) a quince (15) (U.E.M.). El Juez podrá disponer, además, la clausura del establecimiento por un término de hasta diez (10) días.
- b) La primera reincidencia: multa de seis (6) a treinta (30) (U.E.M.). El Juez podrá disponer, además, la clausura del establecimiento por un término de hasta veinte (20) días.
- c) La segunda reincidencia: multa de nueve (9) a cuarenta y cinco (45) (U.E.M.). El Juez deberá disponer, además, la clausura del establecimiento por un término de hasta treinta (30) días.

En todos los casos el Juez podrá disponer la revocación del permiso concedido. –

Artículo 75°.- El titular de un bar artístico y cultural, salón de espectáculos, pista de baile, resto-pub con espectáculo o baile, pena y tanguería, club nocturno, discoteca, con funcionamiento de disco bar, salón de uso múltiples de hoteles y centros comerciales, salón de fiestas, bar con bowling, mesas de billar, pool, tejo y/o metegoles, video bar y estación de servicio que no contare para su venta con preservativos de marcas autorizadas, será sancionado con una multa de cinco (5) a veinte (20) (U.E.M.). –

Artículo 76°.- El titular o responsable de todo comercio, firma o empresa, cuyo ramo de actividad principal o accesorio sea la de realizar trabajos de

tatuajes cruentos, de tipo transitorios o permanentes sobre la piel de las personas, o perforaciones en distintas partes del cuerpo humano, que infringiera las Normas sobre materiales descartables y esterilización, seguridad y salubridad, será sancionado con multa de (50) a (300) (U.E.M.). El Juez dispondrá la clausura del local, hasta tanto desaparezcan los motivos que provocaron la sanción. Cuando la actividad en infracción fuera desarrollada en la vía pública se dispondrá, además, el decomiso de los elementos utilizados para cometer la infracción. –

Artículo 77°.- El titular o responsable del local, destinado a la realización de actividades físicas, recreativas, deportivas o gimnásticas que no cuente con un profesional con título habilitante y/o falta de certificados de aptitud medica de los concurrentes, será sancionado con multa de (50) a (300) (U.E.M.). El Juez dispondrá la clausura del local hasta tanto se cumplan los requisitos exigidos. –

Artículo 78°.- El que reciclare y/o esterilizare material descartable de uso médico y paramédico, será sancionado con multa de cien (100) a quinientos (500) (U.E.M.). El Juez dispondrá la clausura del local o establecimiento y el decomiso de los elementos en infracción. La misma sanción tendrá el que introdujere y/o comercializare materiales descartables de uso médico reciclados dentro del ejido municipal. –

Artículo 79°.- El que fumare en lugares cerrados de acceso público y demás espacios en los que rija la prohibición de hacerlo, será sancionado con multa de cinco (5) a treinta (30) (U.E.M.). –

Artículo 80°.- EL titular de actividad que se desarrolle en lugar de acceso público que omitiere colocar en sus espacios cerrados la cartelera que comunique la prohibición de fumar, será pasible de una multa de cinco (5) a veinte (20) (U.E.M.). –

Artículo 81°.- El titular o responsable de actividad que se desarrolle en lugar de acceso público en el que se constatare la presencia de una o más personas fumando en sus espacios cerrados, será pasible de las siguientes sanciones:

- a) Ante el primer hecho, con multa de tres (3) a quince (15) (U.E.M.).
- b) En caso de primera reincidencia: multa de seis (6) a treinta (30) (U.E.M.). El Juez dispondrá la clausura del establecimiento por un término de hasta diez (10) días.
- c) La segunda reincidencia: multa de nueve (9) a cuarenta y cinco (45) (U.E.M.). El Juez deberá disponer, además, la clausura del establecimiento por un término de hasta treinta (30) días.

En todos los casos el Juez podrá disponer la revocación del permiso concedido o la inhabilitación del establecimiento por un término de hasta dos (2) años. –

Artículo 82°.- El que comercializare sin la debida habilitación o distribuyere a título gratuito u oneroso, productos denominados pegamentos o adhesivos que contienen en su composición química el solvente “tolueno” y/o sus derivados y/o sustitutos aptos para provocar daños o alteraciones a la salud será sancionado con multa de:

- a) El primer hecho: multa de (50) a (200) (U.E.M.). El Juez dispondrá la clausura del establecimiento por un término de hasta treinta (30) días.
- b) En la primera reincidencia la multa se duplica. El Juez dispondrá la clausura del establecimiento por un término de hasta sesenta (60) días.
- c) La segunda reincidencia la multa se triplica. El Juez dispondrá la clausura del establecimiento por un término de hasta noventa (90) días.

En todos los casos, el Juez procederá al decomiso de los productos en infracción y podrá disponer la inhabilitación del establecimiento por un término de hasta dos (2) años. –

Artículo 83°.- El negocio o empresa que infringere la normativa vigente sobre utilización de equipos generadores de radiaciones ultravioletas (UV), será pasible de las siguientes sanciones:

- a) El primer hecho: multa de (50) a (200) (U.E.M.). El Juez dispondrá la clausura del establecimiento por un término de hasta treinta (30) días.
- b) En la primera reincidencia la multa se duplica. El Juez dispondrá la clausura del establecimiento por un término de hasta sesenta (60) días.
- c) La segunda reincidencia la multa se triplica. El Juez dispondrá la clausura del establecimiento por un término de hasta noventa (90) días.

En todos los casos, el Juez procederá al decomiso de los equipos en infracción y podrá disponer la inhabilitación del establecimiento por un término de hasta dos (2) años. –

Artículo 83 bis.- ENFEREMEDADES TRASMISIBLES. El que omita el cumplimiento de normativas y reglamentación relacionadas con la prevención, contención y/o mitigación de enfermedades transmisibles, será sancionado con una multa de (50) a (300) (UEM) y/o trabajo comunitario, no aplicando el beneficio de pago voluntarios referido en el punto b) del artículo 25° de la presente Ordenanza. También se dispondrá la clausura y/o inhabilitación de los espacios oportunamente habilitados por el

municipio que no cumplan con la normativa, y la remoción de los medios y/u objetos utilizados para omitir el cumplimiento de la misma. –

CAPÍTULO IV.

CONTRAVENCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD URBANA.

Artículo 84°.- La omisión o violación a las Normas que regulan la habilitación de guarderías infantiles y hogares geriátricos será sancionada con multa de (100) a (500) (U.E.M.). El Juez dispondrá la clausura preventiva del establecimiento hasta tanto obtenga la correspondiente habilitación, permiso o autorización municipal. El Juez podrá disponer, además, la clausura del local como sanción. –

Artículo 85°.- Las guarderías infantiles y hogares geriátricos que incurran en la violación a las normas de funcionamiento serán sancionados con multa de (50) a (300) (U.E.M.). Atendiendo a la gravedad de la falta, el Juez podrá disponer la clausura del establecimiento hasta un máximo de noventa (90) días. En el caso de clausura por periodos prolongados, que pudieran poner en riesgo la integridad física o la salud de las personas, el Juez procederá a la inmediata notificación a la Secretaria de Gobierno de la Municipalidad y al Ministerio de Salud de la Provincia a efectos que tomar la intervención que les compete. –

Artículo 86°.- El titular de una playa de estacionamiento pública por hora que careciera de autorización, permiso o habilitación para la realización de la actividad, será sancionado con multa de (50) a (300) (U.E.M.). El Juez dispondrá, además, la clausura del local o locales donde se desarrolla la actividad en infracción, hasta tanto obtenga la correspondiente autorización, permiso o habilitación municipal. –

Artículo 87 °.- El titular de garajes, parques de automotores o playas privadas de estacionamiento que careciera de autorización, permiso o habilitación para la realización de la actividad, será sancionado con multa de quince (15) a ciento cincuenta (150) (U.E.M.). El Juez dispondrá, además, la clausura del establecimiento donde se desarrolla la actividad en infracción, hasta tanto obtenga la correspondiente autorización, permiso o habilitación municipal, pudiendo simultáneamente disponer, además, la clausura del local como sanción. –

Artículo 88°.- El titular de playas de estacionamiento públicas, privadas, garajes o parques de automotores que infringere las Normas que regulan su funcionamiento, será sancionado con multa de (50) a (200) (U.E.M.). En caso de reincidencia, el Juez dispondrá, además, la clausura del local hasta un plazo máximo de treinta (30) días. –

Artículo 89°.- El propietario o los propietarios de edificios residenciales de viviendas colectivas o edificios de uso colectivo y/o de acceso público que viole la obligación de desinfección, higiene, limpieza de tanques y cisternas de agua o demás documentación exigible cuando le sea requerida será sancionado con una multa de quince (15) a doscientos (200) (U.E.M.). La falta de exhibición al inspector actuante de la documentación exigida será sancionada con multa de tres (3) a diez (10) U.E.M. –

Artículo 90°.- El que infringere las normas que regulan el expendio almacenaje y transporte de combustibles, será sancionado con multa de cincuenta (50) a quinientas (500) (U.E.M.). El Juez dispondrá la clausura y/o inhabilitación del local, depósitos y medios de transporte en infracción.

–

Artículo 91°.- EL titular de una estructura soporte de antenas podrá ser sancionado con una multa, cuando se constate que la misma no se encuentra autorizada, o se hayan modificado las condiciones oportunamente aprobadas en ordenanzas vigentes o futuras, siendo responsablemente solidario el propietario del inmueble donde se encuentra instalada. La multa será de doscientos (200) a trescientos (300) U.E.M., tratándose de Pedestales o cualquier otro soporte, estructura portante, o elemento donde se emplace una antena, instalados o amurados a cualquier elemento de una edificación; de trescientos (300) a cuatrocientos (400) U.E.M., tratándose de una estructura soporte con una altura máxima de cuarenta y cinco (45) metros; de trescientos (300) a quinientos (400) U.E.M., tratándose de una estructura soporte con una altura de más de cuarenta y cinco (45) metros, y hasta una altura de setenta y cinco (75) metros; de cuatrocientos (400) a quinientos (500) U.E.M., tratándose de una estructura soporte con una altura de más de setenta y cinco (75) metros, y hasta una altura de ciento veinte (120) metros; de cuatrocientos (400) a quinientos (500) U.E.M., tratándose de una estructura soporte con una altura superior a los ciento veinte (120) metros; de cuatrocientos (400) a quinientos (500) U.E.M., tratándose de estructuras soportes correspondientes a una Cubicación. El Juez podrá disponer, además, el decomiso de la estructura, siendo a costo del titular de la misma el desmantelamiento. *Sujeto a ordenanza 297/24.* –

Artículo 91° bis.- El titular de una estructura soporte de antenas, podrá ser sancionado con una multa, cuando no permita y/o facilite el ingreso de personal de la Municipalidad o de terceros que actúen en su representación, y se encuentren debidamente acreditados y autorizados, al predio y lugar específico, definidos para la instalación del soporte, ya sea durante su construcción como a posteriori, a los efectos de realizar fiscalizaciones, en las ocasiones y tiempos que la Municipalidad lo disponga. La multa será de cien (100) a trescientos (300) U.E.M. –

CAPÍTULO V.

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, LOCALES DE ALQUILER DE COMPUTADORAS Y NATATORIOS.

Artículo 92°.- El que desarrollare cualquier actividad de espectáculo publico sometida a control municipal y careciere de autorización, permiso o habilitación será sancionado con multa de cincuenta (50) a doscientas (200) (U.E.M.). El Juez dispondrá la clausura del local donde se desarrolla tal actividad, hasta tanto obtenga la correspondiente autorización, permiso o habilitación municipal. El Juez podrá disponer, además, la clausura del local como sanción. En caso de reincidencia el Juez podrá disponer el decomiso de muebles, equipos, bebidas y demás elementos utilizados para el desarrollo de la actividad en infracción. La misma sanción se aplicará a quien hubiere modificado sin autorización municipal las condiciones bajo las cuales fue habilitado. La misma sanción y clausura será aplicable a los natatorios sometidos a control municipal. –

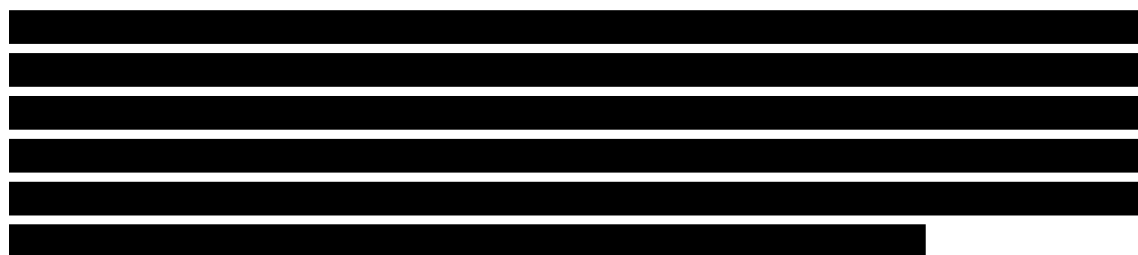
Artículo 92° bis.- El que desarrollare cualquier evento o actividad de espectáculos públicos de concurrencia masiva, de carácter artístico,ailable, musical, grabada o en vivo o de cualquier otro género, cuyo acceso y/o derecho a espectáculo se realice a través de alguna forma de pago o de manera libre y gratuita, con o sin expendio de bebidas alcohólicas, realizados en inmuebles que no cuenten con habilitación, autorización o permiso concedido por autoridad municipal competente, debiendo por sus características tenerlo, y que por la magnitud y cantidad de público asistente, causen molestias a los vecinos, deterioren la tranquilidad del entorno por ruidos, sonidos, luces y vibraciones, entre otros, o provoquen situaciones de insalubridad, será sancionado con una multa de (150) a (500) UEM, no aplicando el beneficio del pago voluntario. –

Artículo 92° ter.- El Juez de Faltas interviniente podrá disponer la aplicación de la multa prevista en el artículo 92 bis de la presente Ordenanza, tanto al organizador responsable de la actividad descrita en el mencionado artículo como al titular dominial del inmueble, o quien ostente la posesión, tenencia o locación, que lo hubiera facilitado para el desarrollado de la misma. –

Artículo 93°.- El que no hubiere renovado en termino el permiso, autorización o habilitación municipal que se refiere el Artículo anterior será sancionado con una multa de veinticinco (25) a trescientas (300) (U.E.M.). –

Artículo 94°.- El que no exhibiere la autorización, permiso, habilitación municipal o toda otra documentación exigible cuando le sea requerida, será sancionado con multa de (30) a (70) (U.E.M.). –

Artículo 95°.- El que infringere las Normas sobre seguridad, higiene y/o salubridad, en natatorios, piscinas de alquiler y/o locales o predios en la vía pública, como consecuencias del desarrollo de actividades de espectáculos públicos, será sancionado con multa de cincuenta (50) a quinientas (500) (U.E.M.). El Juez dispondrá la clausura del local o instalaciones en infracción, hasta tanto desaparezcan los motivos que la determinaron. El Juez podrá disponer además, la clausura del local como sanción. –



Artículo 97°.- El titular o responsable de un local habilitado para espectáculos públicos y/o el titular de la habilitación o permiso para la realización del mismo, que infringere las Normas que regulan el horario de funcionamiento será sancionado con una multa de cincuenta (50) a doscientas (200) (U.E.M.). El Juez dispondrá la clausura del local, establecimiento o instalaciones. –

Artículo 98°.- El titular o responsable de un local habilitado para espectáculos públicos y/o el titular de la habilitación o permiso para la realización del mismo, que infringere las Normas que regulan condiciones generales de admisión será condenado a la realización de trabajo comunitario y sancionado con una multa de cincuenta (50) a trescientas (300) (U.E.M.). La multa se duplicará en caso de no cumplir con el trabajo comunitario. El Juez dispondrá la clausura del local, establecimiento o instalaciones por un plazo mínimo de quince (15) días y hasta un máximo de ciento ochenta (180) días. –

Artículo 99°.- El titular o responsable de un local habilitado para espectáculos públicos y/o el titular de la habilitación o permiso para la realización del mismo, que infringere las Normas que regulan la presencia de menores, será sancionado con una multa de (100) a (1000) (U.E.M.). El Juez dispondrá la clausura del local, establecimiento o instalaciones por un plazo mínimo de quince (15) días. –

Artículo 100°.- El que cometiere cualquier otra violación a las normas que regulan la actividad de espectáculos públicos, gimnasios y/o natatorios que

no esté contemplada en el presente Capítulo, será sancionado con multa de diez (10) a cien (100) (U.E.M.). El Juez podrá además, disponer la clausura del establecimiento. –

Artículo 101°.- El que infringere la normativa que regula la habilitación y el funcionamiento de los locales comerciales que prestan el servicio de alquiler de computadoras, salas de videos juegos, salas y estudios para streaming, esports y generación de contenidos, por hora o fracción de tiempo, o bajo cualquier otra modalidad, para el uso del publico concurrente al local, será sancionado con multa de (50) a (200) (U.E.M.). El Juez podrá disponer, además, la clausura del local como sanción. –

Artículo 101° bis.- Seguridad en espectáculos públicos. El empresario de teatro, circo, cinematógrafo, boliches, matines, pub, bares y de espectáculos en general que permitiere la entrada de una concurrencia mayor que la admitida por la capacidad del local o no contare con la habilitación correspondiente para las medidas de seguridad y emergencias, será sancionado con multa de (100) a (500) UEM. Por cada reincidencia, se duplicará la pena anterior.

CAPÍTULO VI.

FALTAS EN LA VENTA DE MEDICAMENTOS O FÁRMACOS.

Artículo 102°.- El que comercializare o exhibiere medicamentos o fármacos, aun los denominados de “venta libre”, en todo establecimiento que no posea la correspondiente habilitación o autorización del Organismo Jurisdiccional competente, será sancionado con multa de (50) a (200) (U.E.M.). El Juez dispondrá la clausura del local y procederá al decomiso de los medicamentos o fármacos. –

Artículo 103°.- El que introdujere, transportare, distribuyere, depositare, fraccionare, expusiere, expendiere o elaborare medicamentos o fármacos, aun los denominados de “venta libre” sin contar con la debida habilitación municipal y de la Autoridad de Aplicación, será sancionado con multa de (50) a (200) (U.E.M.). El Juez dispondrá la clausura del establecimiento y el decomiso de los fármacos y medicamentos en infracción. –

Artículo 104°.- El que comercializare, distribuyere o exhibiere opoterápicos que se encontraren deteriorados en su composición intrínseca, estuvieren vencidos o no contare con la autorización de la Autoridad Sanitaria competente y de un asesor técnico médico veterinario matriculado, será sancionado con multa de (50) a (300) (U.E.M.). El Juez dispondrá el decomiso de la mercadería en infracción y la clausura del local. –

Artículo 105°.- El que comercializare o expendiere medicamentos, fármacos o zooterápicos sin la correspondiente receta de un profesional matriculado, será sancionado con una multa de (50) a (300) (U.E.M.). El Juez dispondrá la clausura del local por un plazo mínimo de siete (7) días. –

CAPÍTULO VII.

FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, ACOPIO Y USO DE PIROTECNIA

Artículo 106°.- El que usare en forma particular, fabricare, tuviere, guardare, acopiar, exhibiere, manipulare, depositare, circular, transportare, vendiere y/o comercializare de cualquier forma a mayoristas o minoristas elementos de pirotecnia, cohetería y todo otro producto destinado a provocar efectos visuales o auditivos mediante detonación, deflagración, combustión o explosión o cualquier otro análogo en que se utilice pólvora o compuesto químico que por sí solo o mezclado con otro pueda ser inflamable será sancionado con una multa de (200) a (1000) (U.E.M.). El Juez dispondrá la clausura de los locales o establecimientos y el decomiso de la mercadería e instrumentos utilizados para su fabricación. En este caso queda exento el beneficio del pago voluntario. –

Artículo 107°.- El que comercializare mayores a dos pulgadas y/o utilizare productos pirotécnicos causando alteraciones del orden y la salud auditiva de personas con hipersensibilidad auditiva será sancionado con multa de (150) a (500) (U.E.M.). En este caso queda exento el beneficio del pago voluntario. –

Artículo 108°.- QUEDAN exceptuados del Artículo anterior los artificios pirotécnicos para señales de auxilio, emergencias náuticas, uso de las Fuerzas Armadas de Seguridad y/o Defensa Civil y los de uso profesional siempre que sean utilizados en ejercicio de las funciones o para la finalidad que hayan sido establecidos y sean operados con autorización de la Autoridad Municipal a través de personal especializado. –

Artículo 109°.- El grupo de personas, organizaciones políticas, sociales, civiles, sindicales, eventos deportivos, fiestas patronales y/o eventos de cualquier otra naturaleza que utilicen en actividades masivas en la vía publica los elementos de pirotecnia y /o cohetería serán sancionados con multa de doscientos (200) a quinientas (500) (U.E.M.). Si la acción se cometiere dentro de Asociaciones Civiles, ONG, Clubes Deportivos, canchas de alquiler, además de la multa el juez dispondrá de la clausura del local y/o establecimiento y el decomiso de la mercadería e instrumentos utilizados. –

TÍTULO SEGUNDO. FALTAS A LA SEGURIDAD, EL BIENESTAR Y LA ESTÉTICA URBANA.

CAPÍTULO PRIMERO. OBRAS PRIVADAS.

Artículo 110°.- El que iniciare, reformare o modificare construcciones existentes sin haber obtenido el Permiso de Edificación; se apartare de lo estrictamente autorizado por la Autoridad Municipal competente; demoliere edificaciones sin el Permiso de Demolición pertinente; continuare con los trabajos de obra sin el Aviso de Avance de Obra respectivo; o realizare cualquier obra sujeta a autorización sin haber obtenido el permiso por parte de Organismos Competentes, será sancionado con una multa de (50) a (500) (U.E.M.). La falta de cualquier tipo de permiso o autorización en construcción de obras o edificaciones sujetas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (E.I.A.) cuando sea requerido, será sancionado con multa de (200) a (500) (U.E.M.). El Juez podrá disponer además, la paralización o clausura preventiva de las obras o edificaciones y demás medidas de seguridad, hasta tanto se obtenga el correspondiente permiso o autorización. –

Artículo 111°.- El que demoliere total o parcialmente, o que apartándose de lo estrictamente autorizado o careciendo de permiso otorgado por los Organismos de Asesoramiento Técnico Competentes de la Municipalidad y, mediante acciones u omisiones, provocare alteraciones o modificaciones sobre bienes inmuebles declarados de "Interés Municipal" o inscriptos como Integrantes del "Catálogo de Bienes Inmuebles y Lugares del Patrimonio de la ciudad de Loreto", será sancionado con una multa de doscientos (200) a quinientos (500) (U.E.M.) de acuerdo a la gravedad de la falta. El Juez podrá disponer además, la paralización o clausura de las obras o edificaciones y demás medidas de seguridad o resguardo, hasta tanto se obtenga el correspondiente permiso o autorización. –

Artículo 112°.- TODO aquel que realizare intervenciones físicas y/o actos de vandalismo que dañaren bienes del Dominio Público Municipal y del mobiliario urbano en general será sancionado con una multa de (50) a (500) (U.E.M.) de acuerdo a la gravedad de la falta. En este caso queda exento del beneficio del pago voluntario. –

Artículo 113°.- El que ocupare construcciones o iniciare actividades, sin estar habilitada la edificación para ello será sancionado con una multa de (50) a (500) (U.E.M.). –

Artículo 114°.- El o los profesionales intervinientes, propietario/s y constructor/es, que no acataren la Orden de Paralización de Obra o de

Clausura dispuesta por la Autoridad de Aplicación, serán sancionados solidariamente con una multa de (100) a (500) (U.E.M.). –

Artículo 115°.- El o los profesionales intervinientes, propietario/s y constructor/es, que no contaran en la obra con la documentación exigible a disposición de la Inspección Municipal, o no permitieran el ingreso a obra de los inspectores municipales, serán sancionados solidariamente con una multa de cincuenta (50) a doscientos (200) (U.E.M.). –

Artículo 116°.- El o los profesionales intervinientes o propietario/s que hubieren ocultado información o falseado datos que, de haberse conocido, hubieren motivado la denegación de la autorización o permiso respectivo, o modificado las condiciones de su otorgamiento, serán sancionados solidariamente con una multa de (100) a (1000) (U.E.M.). En este caso queda exento del beneficio del pago voluntario. –

Artículo 117°.- EXCESO de superficie o unidades. El o los profesionales intervinientes, propietario/s y/o constructor/es de obras, construcciones o edificaciones que se hubiesen excedido en la superficie cubierta o número de unidades de vivienda, ocupando superficie del lote, o invadido el espacio aéreo de Dominio Privado (altura y planos limites), serán sancionados con una multa cuyo mínimo se fija en el veinte por ciento (20 %) y máximo en el cuarenta por ciento (40 %) del monto resultante de multiplicar los metros cuadrados de superficie cubierta y/o ocupada en contravención, por el costo del metro cuadrado para las construcciones en la ciudad de Loreto. –

Artículo 118°.- INVASIÓN del Espacio Público. El o los profesionales intervinientes, propietario/s y/o constructor/es de obras, construcciones o edificaciones, que hubiesen invadido el Espacio de Dominio Público o Privado de Uso Público, serán sancionados con una multa cuyo mínimo se fija en el cuarenta por ciento (40 %) y cuyo máximo en el sesenta por ciento (60 %) del monto resultante de multiplicar los metros cuadrados de superficie cubierta y/o ocupada en contravención, por el valor del costo del metro cuadrado para las construcciones en la ciudad de Loreto. –

Artículo 119°.- El o los profesionales intervinientes, propietario/s y/o constructor/es de obras, construcciones o edificaciones que contravengan normas del Código de Edificación relativas a la seguridad, funcionalidad, habitabilidad, medios de egreso y construcción, serán sancionados con una multa de (50) a (500) (U.E.M.). –

Artículo 120°. - El o los profesionales intervinientes, propietario/s y/o constructor/es de obras, construcciones o edificaciones que habiendo sido intimados no corrigieren una infracción en el plazo legal o no dieren

cumplimiento a emplazamientos legítimos efectuados por la Autoridad de Aplicación, serán sancionados con una multa de (50) a (500) (U.E.M.). En este caso queda exento el beneficio del pago voluntario. –

Artículo 121°.- El o los propietarios de edificios que no acrediten el apto técnico de fachada de edificios, serán sancionados con multa de (50) a (200) (U.E.M.). –

Artículo 122°. - El o los profesionales intervinientes, propietario/s y/o constructor/es de obras, construcciones o edificaciones que sin incurrir en las faltas anteriores infringiere las Normas sobre edificación y/o uso del suelo, será sancionado con multa de (50) a (200) (U.E.M.). –

Artículo 123°.- Las multas establecidas en los Artículos del presente Capítulo, podrán ser aplicadas en forma individual, o a todos y cada uno de los responsables, según la envergadura o categoría de la obra, el riesgo potencial, en relación a la cantidad de ocupantes y al tipo de infracción cometida. –

Artículo 124°.- Lesiones cometidas por animales. El dueño o propietario de animales que causaren a las personas y/o bienes, daños o lesiones, cualquiera sea su gravedad, será sancionado con multa de (30) a (100) UEM. Si el autor fuere reincidente en el tipo contravencional, la multa se elevará al doble. –

Artículo 124° bis.- Crueldad con los animales. Quien maltratare a un animal, será sancionado con multa de (50) a (300) UEM.
El Juez de Faltas deberá realizar las medidas tendientes a garantizar el buen resguardo del animal.

Artículo 124° ter.- Experiencias Científicas o Didácticas. Quienes, con un fin científico o didáctico y sin la correspondiente autorización, sometiere animales vivos a pruebas o experimentos, será sancionado con multa de (50) a (500) UEM. –

Artículo 124° cuater.- Autorización para sacrificar animales. Queda facultada la autoridad de aplicación a sacrificar aquellos animales en casos de que, según certificación veterinaria oficial, se acredite que el estado de los mismos justifica tal procedimiento. –

CAPÍTULO SEGUNDO. ESTÉTICA URBANA.

Artículo 125°.- El que no construyere, mantuviere en buen estado o no reparare cercas y/o aceras total o parcialmente, o mantuviere las veredas en condiciones de transitabilidad y/o libre de malezas u obstrucciones,

conforme lo establecen las disposiciones legales vigentes. El Juez en primera instancia intimará al infractor, para que corrigiera en el plazo legal establecido.

En el caso de no de cumplimiento será sancionado con multa de (20) a (100) (U.E.M.). En este último caso, queda exento el beneficio del pago voluntario. –

Artículo 126°.- El que causare la alteración de la vía pública de modo contrario a la seguridad, la clausurare, ocupare u omitiere los resguardos exigidos para preservar la seguridad de las personas o los bienes, será sancionado con multa de (20) a (50) (U.E.M.). Si el hecho fuera cometido por personas físicas o jurídicas que realicen habitualmente obras publicas y/o privadas, será sancionado con multa de (50) a (100) (U.E.M.). –

Artículo 127°.- TODA empresa del Estado Nacional, Provincial, sus concesionarios y demás empresas privadas, que ejecutaren obras en la vía pública, en violación a las exigencias de seguridad e higiene, será sancionada con multa de (100) a (1000) UEM. –

Artículo 128°.- TODA empresa del Estado Nacional, Provincial, sus concesionarios y demás empresas privadas, que ejecutaren obras en la vía pública y que abandonaren, interrumpieren o no finalizaren los trabajos en el plazo y forma autorizadas, o no cumplimentaren con especificaciones técnicas fijadas por Normas vigentes o por la Autorización Municipal, serán sancionadas, con multas de (100) a (1000) UEM. –

Artículo 129°.- Las empresas del Estado Nacional, Provincial, sus concesionarios y demás empresas privadas propietarias de postes utilizados como soporte de cables conductores de los servicios que no procedieren en el plazo legal a rotularlos o no mantuvieren el mismo en las condiciones de seguridad adecuadas, serán sancionadas con multa de (100) a (1000) (U.E.M.). –

Artículo 130°.- El que infringere las Normas sobre higiene de terrenos baldíos, de obras no concluidas y de propiedades desocupadas; como así también las Normas sobre presentación de Declaración Jurada anual o falsee su contenido, será sancionado con multa de (50) a (500) (U.E.M.). –

Artículo 131°.- El que realizare cualquier tipo de alteración o dañare bienes del Dominio Público o del mobiliario urbano en general será sancionado con una multa de (50) a (300) (U.E.M.). Teniendo en cuenta los antecedentes del infractor el Juez podrá disponer la realización de capacitación o trabajo comunitario, en este caso ante la negativa del infractor la sanción de multa se triplicará. –

CAPÍTULO TERCERO: PLANEAMIENTO URBANO

Artículo 131° bis.- Los propietarios, urbanizadores, profesionales y responsables de ejecutar urbanizaciones y loteos que no cuenten con aprobación municipal serán sancionados con multa de doscientos (200) a quinientos (500) U.E.M. Idéntica sanción se impondrá a los que comercialicen parcelas o lotes que no cuenten con aprobación municipal. Se dispondrá la clausura preventiva hasta tanto cuenten con la autorización respectiva. En caso de reincidencia se podrá disponer el secuestro y decomiso de las maquinarias, herramientas y demás elementos utilizados para ejecutar las tareas en infracción. –

Artículo 131° ter.- Los propietarios, urbanizadores, profesionales, constructores y responsables de ejecutar y comercializar urbanizaciones y loteos que no cuenten con autorización municipal y se ejecuten en zonas no permitidas por la normativa vigente según su destino, serán sancionados con multa de (300) a (500) U.E.M. Se dispondrá la clausura preventiva y se podrá ordenar el secuestro y decomiso de las maquinarias y herramientas y demás elementos utilizados para ejecutar las tareas en infracción. –

Artículo 131° quater.- Los responsables de urbanizaciones y loteos que se apartaren de lo estrictamente autorizado por la autoridad de aplicación, cerraren calles públicas, construyeren sobre espacios pertenecientes al dominio público municipal; serán sancionados con multa de trescientos (300) a quinientos (500) U.E.M., se ordenara la apertura de las calles indebidamente cerradas y el retiro o demolición de las construcciones que ocupen indebidamente el dominio público municipal. –

Artículo 131° quinquies.- Los responsables de urbanizaciones y loteos que incumplieren un emplazamiento legítimo dispuesto por la autoridad de aplicación o que no contarán en la obra con la documentación que autoriza su ejecución serán sancionados con multas de cincuenta (50) a quinientos (500) U.E.M. –

Artículo 132°.- Edificación ruinoso. El que no obstante intimación de la autoridad, descuidare la demolición o reparación de construcciones que amenacen ruina con peligro para las personas o transeúntes, será sancionado con multa de (50) a (300) UEM.

TÍTULO TERCERO. AMBIENTE E HIGIENE URBANA.

CAPÍTULO PRIMERO. CONTAMINACIÓN EN GENERAL

Artículo 133°.- El que contaminare o degradare el ambiente será sancionado con multa de cien (100) a quinientos (500) (U.E.M.). Podrá

disponerse además, la remediación del ambiente, la clausura y/o inhabilitación del o los locales comerciales, industriales o de otra naturaleza donde se origine, incluido el secuestro de los equipos, vehículos u otros elementos utilizados para configurar la falta aun cuando estos últimos se encuentren fuera del ejido de la ciudad de Loreto. En tal supuesto, será menester la correspondiente orden judicial. –

Artículo 134°.- El que incinerare hojas, restos de poda, pastizales y residuos en general, será sancionado con multa de (30) a (100) (U.E.M.). –

Artículo 135°.- El que incinerare neumáticos, objetos plásticos u otros que por su composición produzcan gases tóxicos, será sancionado con una multa de (100) a (500) (U.E.M.).

Podrá disponerse además, la clausura y/o inhabilitación del o los locales comerciales, industriales o de cualquier otra naturaleza donde se origine. Cuando dicha conducta fura desplegada por Asociaciones gremiales, Asociaciones civiles, Organizaciones no gubernamentales, o agrupación de personas, se aplicará una multa de (100) a (500) (U.E.M.), al ente que corresponda. –

Artículo 136°.- El que arrojar, depositar o volcar neumáticos en espacios libres, espacios verdes, espacios de uso público, en baldíos, en cursos de agua y sus riberas, de jurisdicción de esta Municipalidad, será sancionado con una multa de (100) a (500) (U.E.M.). –

Artículo 137°.- El que infringiere la Norma que regula la utilización de bolsas plásticas de material no biodegradable, y la infracción se cometiera en grandes superficies, almacenes mayoristas, shopping center, supermercados o todo establecimiento habilitado que, por su giro sea un gran originante de bolsas plásticas no biodegradables, el Juez aplicara una multa de cien (100) a quinientos (500) (U.E.M.). El Juez podrá disponer además, la clausura del local comercial. –

CAPÍTULO SEGUNDO.

NORMAS DE FUMIGACIÓN DENTRO DEL EJIDO MUNICIPAL.

Artículo 138°.- De la actividad de Fumigación en las grandes extensiones. El que realizare por sí o por intermedio de terceros, tareas de aplicación de plaguicidas o biácidas químicos mediante fumigación terrestre, infringiendo las practicas permitidas por la Autoridad de Aplicación, será sancionado con multa de (50) a (500) (U.E.M.). Si la infracción fuera cometida mediante aplicación aérea, será sancionado con una multa de (100) a (1000) (U.E.M.). –

Artículo 139°.- APLICACIÓN de productos agroquímicos a la producción frutihortícola. El propietario o responsable de un establecimiento dedicado a la producción frutihortícola que aplicare o hiciere aplicar a los productos que cultiva agroquímicos que estuvieren prohibidos o restringidos por las Resoluciones N° 934/2010 y N° 511/2011 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), o por la que dicha Autoridad de Aplicación dicte en el futuro en reemplazo de la primera, será sancionado con multa de (50) a (500) (U.E.M.). El Juez deberá disponer el decomiso o “destrucción” de la hortaliza y fruta cosechada. En el caso de que las acciones u omisiones pudieren constituir un delito, se deberá poner en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de aplicar las sanciones establecidas en este Código. –

Artículo 140°.- El productor o responsable que distribuyere o comercializare productos frutihortícolas, que hubiesen sido cosechados sin observar el periodo de carencia indicado en el agroquímico que hubiere aplicado a los mismos, o que lo hiciere presentando un nivel residual superior al límite de tolerancia máximo permitido fijado por la Resolución No 934/2010 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) o por la que dicha Autoridad de Aplicación dicte en el futuro en su reemplazo, será sancionado con multa de (50) a (500) (U.E.M.). El Juez deberá disponer el decomiso o “destrucción” de la hortaliza y fruta distribuida o comercializada. En el caso de que las acciones u omisiones pudieren constituir un delito, se deberá poner en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de aplicar las sanciones establecidas en este Código. –

CAPÍTULO TERCERO. RESIDUOS

Artículo 141°.- El o los generadores, transportistas, operadores y/o responsables de la gestión de residuos sólidos urbanos, que incumplieren las normas municipales relativas a la generación, disposición inicial, transporte y transferencia, tratamiento, disposición final, entre otros aspectos considerados en la normativa aplicable, será sancionado con una multa de (50) a (300) (U.E.M.). Para el caso de que el generador fuera un establecimiento institucional, comercial, industrial o de servicios, y los grandes generadores serán sancionados con una multa de (100) a (500) (U.E.M.). –

Artículo 142°.- El que circulara, sin autorización, en cualquier tipo de carro con tracción animal dentro del área central determinada por el Departamento Ejecutivo Municipal, será sancionado con multa de (20) a (50) (U.E.M.).

Fuera del área central mencionada, dichos vehículos solo podrán transportar y dar disposición transitoria respecto de residuos inorgánicos

reciclables, resto de poda, obras y demoliciones de menor escala, cartón o papel. Toda disposición transitoria deberá practicarse en lugar autorizado.

El que incumpliere lo establecido en el segundo párrafo del presente Artículo, será sancionado con apercibimiento. En caso de reincidencia será sancionado con multa de (30) a (70) (U.E.M.). En caso de una segunda reincidencia, además de la multa, el Juez deberá disponer el secuestro del carro, el animal y el decomiso de lo transportado.

El que circular en este tipo de vehículos en compañía de menores de seis (6) años será sancionado con multa de (30) a (70) (U.E.M.), y el secuestro del carro y el animal. El Juez podrá disponer la realización de capacitación y/o trabajo comunitario previo a la devolución de los bienes secuestrados. –

Artículo 143°.- El generador, operador, manipulador, transportista, tratante, gestor o quien incinerare o realizare disposición final de residuos sólidos, líquidos o gaseosos, patógenos, peligrosos, que puedan constituirse en insumos para otros procesos industriales, que no se encuentren registrados, autorizados o habilitados, o que se encuentren consignados en el Anexo I de la Ley Nacional N° 24.051 o las que la modifiquen o sustituyan, o que incumplieren las normas municipales, relativas a cada una de dichas actividades, será sancionado con una multa de cien (100) a quinientos (500) (U.E.M.). El Juez deberá clausurar preventivamente el local o establecimiento, remover el o los vehículos en su caso, y tomar todas las medidas de seguridad tendientes a evitar la producción de un daño ambiental, a costo de el/los infractor/es. –

Artículo 144°.- El que contratare servicios particulares no autorizados por la Autoridad de Aplicación para la disposición final de los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que resulten patógenos, industriales o peligrosos, o aquellos residuos peligrosos que puedan constituirse en insumos para otros procesos industriales, que no se encuentren registrados, autorizados o habilitados, o que se encontraran consignados en el Anexo I de la Ley Nacional N° 24.051 o las que la modifiquen o sustituyan, o que incumplieren las Normas municipales, relativas a cada una de dichas actividades, será sancionado con una multa de cien (100) a quinientos (500) (U.E.M.). En su caso, el Juez dispondrá la remoción de la vía pública del vehículo y la disposición final de los residuos a costo del infractor. Para retirar el vehículo, los elementos, cosas o herramientas utilizadas, deberá acreditar el pago de la multa, y el cumplimiento de todas las obligaciones municipales establecidas por la Autoridad de Aplicación. –

Artículo 145°.- Las sanciones dispuestas en los Artículos precedentes serán impuestas sin perjuicio de las acciones por daños y perjuicios que pudieran corresponder en los términos del Art. 1.757° del Código Civil. –

Artículo 146°.- El que alimentare con residuos, cualquiera sea su procedencia, aves, ganado o cualquier especie animal, e introdujere los mismos y sus productos alimenticios al ejido municipal, será sancionado con multa de (50) a (100) (U.E.M.), y el Juez ordenara el decomiso de la mercadería en infracción. –

Artículo 147°. - El que arrojaré residuos en la vía pública será sancionado con una multa de (50) a (100) (U.E.M.).

Quien arrojaré residuos a la vía pública desde un vehículo y al que siendo dueño o responsable de un animal no recoge las heces de la vía pública, se aplicará la misma sanción estipulada en el primer párrafo de este artículo.

En el caso de los establecimientos comerciales se triplicará la multa, quedando exento del beneficio del pago voluntario. –

Artículo 147 bis.- Quien arroje cigarrillos -o cigarros-, filtros y colillas, en la vía pública o en espacios de uso público será sancionado con apercibimiento, por primera vez, y con multa de (5) a (20) Unidades Económicas Municipales (U.E.M.), en caso de reincidencia. En todo los casos, se podrá aplicar en forma complementaria trabajos comunitarios en materia ambiental, de conformidad a la gravedad del hecho. –

Artículo 148°.- El que realizare el tratamiento y disposición final de los residuos patógenos en infracción a las obligaciones establecidas en la Normativa vigente en la materia será sancionado con una multa de cien (100) a quinientos (500) (U.E.M.). Igual multa se aplicará a quien ingrese residuos patógenos al ejido municipal, provenientes de otra jurisdicción. –

Artículo 149°.- QUIEN entregare y/o retirare residuos de establecimientos hospitalarios, clínicos o asistenciales, residuos patógenos de enfermedades catalogadas de “control de epidemias” o que puedan ser consideradas como tales, sin ser previamente esterilizados, será sancionado una multa de doscientas (200) a quinientos (500) (U.E.M.).

Igual multa se aplicará a quien realice la actividad de transporte y/o tratamiento sin la debida habilitación Municipal. –

Artículo 150°.- QUIEN realizare actividad, de tratamiento de residuos patógenos que no cumplieren con las condiciones técnicas y operativas vigentes, será sancionado con una multa de cien (100) a quinientos (500) (U.E.M.). –

Artículo 151°.- QUIEN realizare actividad de disposición final de residuos patógenos, y no dispusiere los mismos en rellenos sanitarios o de seguridad, será sancionado con una multa de cien (100) a quinientos (500) (U.E.M.). –

Artículo 152°.- El que arrojar a la vía pública aguas provenientes de una vivienda familiar, será sancionado con multa de tres (3) a quince (15) (U.E.M.).

Si la infracción se cometiere con aguas provenientes de piletas de natación, aguas jabonosas será sancionado con multa de (20) a (100) (U.E.M.).

Si la infracción se cometiere con aguas provenientes de líquidos cloacales, contaminantes, tóxicos o peligrosos, el infractor será sancionado con multa de (20) a (100) (U.E.M.). Si la infracción se cometiere con aguas o líquidos provenientes de actividades comerciales o industriales, el infractor será sancionado con multa de veinte (20) a doscientas (200) (U.E.M.).

Para el caso de que las infracciones descritas fueran cometidas entre las veinte (20:00 PM) horas y las siete (7:00 AM) horas, el monto de la sanción se duplicara. –

Artículo 153°.- El que enviare efluentes líquidos de cualquier origen, a toda fuente, curso o cuerpo receptor de agua, superficial o subterráneo, que signifique una degradación de desmedro de las aguas, sin previo tratamiento de depuración o neutralización indicados por la Autoridad de Aplicación será sancionado con una multa de (50) a (500) (U.E.M.). –

Artículo 154°.- El que mediante instalaciones o conexiones no autorizadas por la Autoridad de Aplicación, enviare desechos de su actividad comercial o industrial a las redes sanitarias del Municipio, será sancionado con una multa de cien (100) a trescientas (300) (U.E.M.). –

Artículo 155°.- El titular o responsable de una actividad, emprendimiento o proyecto susceptible de causar impacto ambiental conforme a disposición de la Autoridad, que no practicare en tiempo y forma las medidas para reducir, eliminar o mitigar los efectos ambientales negativos, o no ejecutare los programas de recomposición y restauración ambiental o los planes y desmantelamiento de la actividad; o cuando no cumpliera con los programas de vigilancia y monitoreo de las variables ambientales, será sancionado con una multa de cien (100) a quinientos (500) (U.E.M.). –

Artículo 156°.- El titular o responsable de una actividad, emprendimiento o proyecto, susceptible de causar impacto ambiental que, sin la autorización de la Autoridad de Aplicación, realizare modificaciones y/o ampliaciones en las instalaciones o cualquier obra o actividad no prevista en el Manifiesto de Impacto Ambiental o en el Estudio Técnico de Impacto Ambiental, será sancionado con una multa de (100) a (1000) (U.E.M.). –

Artículo 157°.- El titular o responsable de una actividad, emprendimiento o proyecto, que ejecutare un proyecto que conlleve una o más tareas u

obras de tipo endicamento, embalses y/o polders, dragados, refulados, excavaciones, creación de lagunas, derivación de cursos de agua, modificación de costas, desagües naturales, cotas en superficies asociadas a valles de inundación y cursos de agua o ambientes isleños, sin contar con Declaración de Impacto Ambiental, que apruebe su realización, expedida por la Autoridad de Aplicación, será sancionado con una multa de (100) a (500) (U.E.M.). –

Artículo 158°.- TODA Persona Física o Jurídica que introdujere especies, variedades o líneas exóticas de flora con fines comerciales al ejido municipal sin la debida autorización de la Autoridad de Aplicación, será sancionado con una multa de (100) a (1000) (U.E.M.). –

Artículo 159°.- TODA Persona Física o Jurídica que introdujere fauna exótica para cría en cautiverio o semicautiverio sin autorización de la Autoridad de Aplicación, será sancionado con una multa de (100) a (1000) (U.E.M.). –

Artículo 160°.- TODA Persona Física o Jurídica titular de un establecimiento industrial, comercial o de servicios, que debiendo contar con Certificado Ambiental o Seguro por Daños Ambientales no lo hiciere, o los mismos se encontraren vencidos, será sancionada con una multa de (100) a (500) (U.E.M.). En caso de establecimientos categorizados como menores y de baja peligrosidad la multa será de veinte (20) a cien (100) U.E.M. El Juez ordenara la clausura del establecimiento. –

CAPÍTULO CUARTO. ARBOLADO PÚBLICO.

Artículo 161°.- El que infringere las Normas reglamentarias sobre la obligación de arbolado de los frentes, será sancionado con multa de (30) a (100) (U.E.M.). Si la falta fuere cometida por quienes ejecutaren urbanizaciones y/o subdivisiones con apertura de calles, el monto de la sanción se duplicará. –

Artículo 162°.- El que cortare, podare y/o destruyere parcialmente el arbolado público, será sancionado con multa de veinte (20) a sesenta (60) (U.E.M.). Los desechos o ramas de las actividades ejercidas en el mencionado artículo, que no sean comunicadas a la autoridad de aplicación para su recolección, será sancionado con multa de (60) a (100) UEM. El que talare, eliminar, erradicare o destruyere totalmente el arbolado público, será sancionado con multa de (50) a (300) (U.E.M.). Si la falta fuere cometida por Personas Jurídicas, por Prestatarias de Servicios Públicos o en relación a ejemplares autóctonos o declarados en peligro de receso o extinción, el monto de la sanción se triplicará. –

Artículo 163°.- El que fijare elementos extraños, publicitarios o de otro carácter en los ejemplares del arbolado público, será sancionado con multa de (20) a (50) (U.E.M.). –

Artículo 164°.- En las faltas concernientes al arbolado público será considerado hecho independiente el que se cometiere en relación a cada ejemplar. –

TÍTULO CUARTO. DERECHOS DEL CONSUMIDOR.

CAPÍTULO PRIMERO. FALTAS EN MERCADOS Y EN LA VÍA PÚBLICA.

Artículo 165°.- El que infringere las Normas que rigen el normal funcionamiento de los Mercados Municipales de Abasto, será sancionado con multa de (20) a (100) (U.E.M.). El Juez podrá disponer, además, clausura y/o decomiso de la mercadería. –

Artículo 166°.- El que infringere las Normas que rigen el normal funcionamiento de los Mercados Municipales Minoristas, será sancionado con multa de (20) a (50) (U.E.M.).
El Juez podrá disponer, además, clausura y/o decomiso de la mercadería. –

Artículo 167°.- El que infringere las Normas que rigen el normal funcionamiento de las ferias francas, puestos autorizados en la vía pública y vendedores ambulantes, será sancionado con multa de (10) a (100) (U.E.M.).
El Juez podrá disponer, además, clausura y/o decomiso de la mercadería. Los objetos, mercaderías y demás enseres que no se encuentren en estado legal, serán decomisados. –

Artículo 168°.- El que realizare comercio ambulante, o cualquier actividad lucrativa, en la vía pública sin autorización previa de la Autoridad Competente será sancionado con multa de (10) a (300) (U.E.M.).
El Juez ordenara el decomiso de los objetos, mercaderías y demás enseres que no se encuentren en debido estado. –

Artículo 169°.- El que realizare comercio ambulante de productos artesanales de su propia elaboración en la vía pública, fuera de los lugares autorizados, será sancionado con apercibimiento. En caso de reincidencia será sancionado con multa de (30) a (200) (U.E.M.).
En caso de una segunda reincidencia la Autoridad de Control ordenara el secuestro preventivo de las artesanías, puestos o elementos con que se practica la venta ambulante. La devolución de lo secuestrado procederá previo pago de la multa, gasto de traslado y estadía. –

Artículo 170°.- El que utilizare el Dominio Público librado al Uso Público para actividades comerciales sin la correspondiente Autorización Municipal, será sancionado con multa de (50) a (200) (U.E.M.). El Juez ordenara la remoción de los vehículos, puestos o elementos con los cuales se cometió la infracción y el decomiso de los objetos, mercaderías y enseres que no se encuentren en estado legal. –

CAPÍTULO SEGUNDO. FALTAS CON INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.

Artículo 171°.- El que no hiciere constatar, en la oportunidad indicada por la Autoridad, sus instrumentos de medición, será sancionado con multa de (30) a (100) (U.E.M.). –

Artículo 172°.- El que no consignare en el envase de la mercadería el peso, cantidad o medida neta, o los consignare falsamente, será sancionado con multa de (10) a (100) (U.E.M.). –

Artículo 173°.- El que utilizare instrumentos de medición sin los precintos o elementos de seguridad exigidos por la Autoridad de Aplicación, será sancionado con multa de (10) a (100) (U.E.M.). –

Artículo 174°.- El que utilizare instrumentos de medición que indiquen peso, cantidad o medida inferior o superior al verdadero, o agregare elementos extraños que alteren el correcto funcionamiento de los mismos, será sancionado con multa de diez (10) a cien (100) (U.E.M.). –

Artículo 175°.- El que expendiere combustibles líquidos o gaseosos en cantidad, peso o medida inferior a la debida, o cuya mezcla u octanaje no correspondiere a lo establecido, será sancionado con multa de cincuenta (50) a quinientos (500) (U.E.M.). El Juez dispondrá la clausura de la totalidad de la superficie del establecimiento. –

CAPÍTULO TERCERO. **FALTAS SIN INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.**

Artículo 176°.- El que expendiere mercadería utilizando instrumento de medición ubicado de manera tal, que imposibilite o dificulte el control, por consumidores o Funcionarios, del peso, volumen o cantidad indicado en el mismo, será sancionado con multa de (20) a (50) (U.E.M.). –

Artículo 177°.- El que expendiere mercadería envasada con una escala de medida distinta a la exigida por la Autoridad correspondiente, será

sancionado con multa de (20) a (50) (U.E.M.). El Juez procederá al decomiso de la totalidad de la mercadería en infracción. –

Artículo 178°.- El que expendiere mercadería y no exhibiere el precio de venta de la misma en la forma indicada por la Autoridad correspondiente, será sancionado con multa de (50) a (100) (U.E.M.). –

Artículo 179°.- El que expendiere mercadería y no exhibiere o no presentare la factura de compra de la misma a requerimiento de la Autoridad correspondiente, será sancionado con multa de (100) a (1000) (U.E.M.).

El Juez ordenará la clausura del local o establecimiento y dispondrá el decomiso de la mercadería. En caso de que la mercadería pudiera provenir de actos ilícitos o delitos, el Juez enviara los antecedentes al Ministerio Público. –

Artículo 180°.- El que negare o restringiere injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios, será sancionado con multa de tres (3) a treinta (30) (U.E.M.). –

Artículo 181°.- El que desviare el abastecimiento de esta Ciudad a otra, sin causa justificada, será sancionado con multa, cuyo mínimo se fija en diez (10) a cien (100) (U.E.M.). El Juez ordenara el decomiso de la mercadería.

Artículo 182°.- El que no entregare facturas o comprobantes de ventas en las condiciones que se establezcan por la Autoridad de Aplicación, será sancionado con multa de (30) a (100) (U.E.M.). En su caso dará noticia a la Autoridad de Aplicación a los efectos de que pudiese corresponder. –

CAPÍTULO CUARTO. PROTECCIÓN A LOS CONSUMIDORES.

Artículo 183°.- El que infringere la Normativa sobre la publicación de precios o sobre protección a los consumidores y usuarios, será sancionado con multa de (30) a (200) (U.E.M.). Asimismo, el Juez podrá disponer la clausura del establecimiento. –

Artículo 184°.- El que infringere las Normas referidas a la correcta información sobre los bienes, productos o servicios que comercializa, como así también la información relativa a su uso, será sancionado con una multa de (50) a (100) (U.E.M.). –

Artículo 185°.- El que infringere la Normativa referida a productos alimenticios, cosméticos o fármacos destinados al consumo humano, en lo relativo a la obligación de consignar fecha de envase y de vencimiento,

detalle impreso de la composición de cada producto y la cantidad en que se halla presente cada elemento, conforme a las exigencias del Código Alimentarlo Argentino y demás Legislaciones Complementarias Provinciales o Municipales, será sancionado con una multa de (50) a (500) (U.E.M.). El Juez ordenará el decomiso de toda la mercadería que no se encuentren en estado legal, y podrá ordenar la clausura del establecimiento.

—

Artículo 186°.- El que infringere la Normativa referida a los productos que contengan sustancias toxicas o venenosas, sea cual fuere la utilización, en lo relativo a la obligación de consignar en sus etiquetas en forma clara y visible esas características, las precauciones que se deben tener en cuenta, las restricciones de sus usos, los antídotos eficaces y los teléfonos de emergencia locales para solicitar ayuda médica en caso de accidente, será sancionado con multa de (50) a (200) (U.E.M.). —

Artículo 187°.- El que infringere las Normas de publicidad, o realizare publicidad engañosa de los productos o servicios que comercialice, será sancionado con una multa de (30) a (100) (U.E.M.). —

Artículo 188°.- TODO establecimiento:

- a) Que infringere la Normativa vigente sobre la comercialización y exhibición en góndolas específicas de alimentos exclusivos para celiacos, se sancionara con multa de (30) a (100) (U.E.M.).
- b) Que adherido mediante ordenanzas vigentes se infringieran programas nacionales de precios cuidados o cuales fueran otras leyes en defensa al consumidor, se sancionará con multa de (100) a (500).

Artículo 189°.- TODA Persona Física o Jurídica que por sí o por intermedio de terceros, preste servicios de cualquier tipo en el ejido de la ciudad de Loreto, deberá llevar a cabo todas las acciones y tomar todas las medidas necesarias, para resguardar la convivencia y la integridad física y moral de los usuarios. Quien infringere esta Norma será sancionado con multa de cinco (5) a quinientas (500) (U.E.M.). El Juez, podrá ordenar el cese inmediato del servicio que perturbare la convivencia o pusiere en riesgo la seguridad física o moral de un usuario, como así también podrá ordenar la clausura del establecimiento. —

TÍTULO QUINTO. PUBLICIDAD Y CARTELERÍA.

CAPITULO ÚNICO.

Artículo 190°.- El que por cualquier medio efectua propaganda o publicidad, sin obtener el permiso exigido o en contravención a las Normas específicas, será sancionado con multa de quince (15) a ciento cincuenta

(150) (U.E.M.). Si la falta fuere cometida por empresas de publicidad, la multa será de treinta (30) a trescientas (300) (U.E.M.). –

Artículo 191°.- El que realizare propaganda en forma de pancartas removibles o desmontables utilizando las columnas del Servicio de Alumbrado Público y de otros servicios instalados en el Dominio Público Municipal será sancionado con multa de quince (15) (U.E.M.) por cada pancarta colocada en infracción. Si la falta fuere cometida por empresas de publicidad, la multa será de treinta (30) (U.E.M.) por cada pancarta colocada en infracción. La sanción será impuesta solidariamente al beneficiario de la publicidad. –

Artículo 192°.- La violación a un emplazamiento efectuado para cesar una publicidad será sancionado con una multa de (3) a (30) (U.E.M.), por cada día en que se constate la subsistencia de la actividad publicitaria irregular. La sanción será impuesta solidariamente al beneficiario de la publicidad. El Juez podrá ordenar la remoción de la publicidad a costo del infractor o su beneficiario. –

Artículo 193°.- El que de cualquier manera utilizare los edificios públicos, monumentos históricos, espacios públicos o lugares destinados al culto religioso, para realizar publicidad o propaganda, o escritura de cualquier tipo, será sancionado con multa de treinta (30) a trescientas (300) (U.E.M.). El Juez podrá ordenar el decomiso sobre los elementos utilizados para cometer la falta. –

Artículo 194°.- TODA Persona Física o Jurídica que realizare publicidad o sus beneficiarios, que perturbaren la convivencia, ofendieren a la moral o a las buenas costumbres, discriminare por cuestiones de sexo, genero, religión, raza, idioma, o condición social de cualquier tipo, será sancionado con multa de cien (100) a quinientas (500) (U.E.M.). El Juez ordenara el cese inmediato de la publicidad, la remoción de la cartelería si la hubiere a costo del infractor o beneficiario, y el decomiso de la misma. –

Artículo 195°.- TODA Persona Física o Jurídica que realizare publicidad o sus beneficiarios, que utilizaren carteles o estructuras de cualquier tipo deberán tomar todas las medidas necesarias tendientes a resguardar la integridad física de las personas. La falta de seguridad constatada en cualquiera de las cosas utilizadas para la publicidad será sancionada con multa de treinta (30) a trescientas (300) (U.E.M.). El Juez podrá ordenar el cese temporal de la publicidad hasta que se hayan revertido las condiciones de seguridad que dieron origen a la medida. –

Artículo 196°.- SERAN responsables de las contravenciones a las disposiciones sobre publicidad y propaganda, todos aquellos que de alguna

manera hubieren participado o colaborado en la comisión de la falta, sea que hayan intervenido directamente o por terceros. –

Artículo 197°.- EL Juez podrá ordenar retirar los anuncios o carteles en infracción a las disposiciones vigentes sobre la materia, siendo a cargo del infractor, los gastos por traslado y la estadía. –

TÍTULO SEXTO. FALTAS A LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN.

CAPÍTULO PRIMERO. FALTAS EN EL PROCEDIMIENTO.

Artículo 198°.- El que siendo pasible de sanción o multa en un procedimiento impidiere, evadiere u obstaculizare el accionar de los Inspectores Municipales, perderá el beneficio establecido en el Art. 25° del presente Código y en caso de ser condenado el monto de la multa se agravará, en un cincuenta por ciento (50%).

En caso de reincidencia el monto de la multa se duplicará y el Juez podrá disponer la Inhabilitación o Revocación de Permisos, u otras sanciones que pudieran corresponder. En caso de que la conducta del supuesto infractor pudiera constituir un delito, se oficiará noticia inmediata al Ministerio Publico Fiscal. –

Artículo 198° bis.- Rogatoria. A los efectos de realizar acciones que pudieran hacer necesario el uso de la fuerza pública o ingreso a domicilios particulares y/o comerciales, el Juez de Faltas podrá solicitar al Juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional la autorización pertinente. –

Artículo 199° ter.- Convenios. El Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Loreto se encuentra autorizado por la presente a firmar los convenios de reciprocidad que se consideren oportunos y convenientes con las autoridades de faltas de la Provincia de Santiago del Estero. –

CAPÍTULO SEGUNDO.

DE LAS ACCIONES

Artículo 199°.- Ejercicio de la Acción contravencional. Toda conducta regulada en este código, da lugar a una acción contravencional que puede ser promovida de oficio, o por simple denuncia verbal o escrita ante la autoridad inmediata o autoridad competente Municipal. –

Artículo 200°.- Notificaciones, Citaciones y Emplazamientos. Las notificaciones, citaciones y emplazamientos, se harán personalmente, por carta certificada con aviso de retorno; si la urgencia del caso o razones de

distancia lo exigieren, y en el domicilio real o en aquel que voluntariamente hubiere constituido el supuesto contraventor dentro de la Provincia.

Todo imputado está obligado a comparecer cuando los funcionarios instructores los citen a la primera audiencia.

El Juez dará a conocer al imputado los antecedentes, actuaciones y le oirá personalmente o por apoderado, invitándole a que haga su defensa en el acto. todo ello bajo el apercibimiento de ser declarado rebelde y dictarse resolución sin más trámite. –

Artículo 201°.- Términos. Todos los días se reputan hábiles a los efectos de la instrucción del sumario y juzgamiento de la causa. En caso de que recayera en un feriado, la notificación tendrá lugar el siguiente día de nota.

–

CAPITULO TERCERO

SUMARIO CONTRAVENCIONAL

Artículo 201°.- Requisito del sumario. El sumario tendrá los siguientes requisitos:

1. Lugar, fecha y hora de la comisión de la falta.
2. Naturaleza y circunstancias de ella.
3. Nombre y domicilio del supuesto contraventor.
4. Datos de identificación.
5. Nombre y cargo del funcionario actuante.
6. Declaración del supuesto contraventor y ofrecimiento de las pruebas que tuviere.
7. Declaración de los testigos del hecho, si los hubiere.
8. Videos, fotografías o cualquier otra prueba documental que se pueda aportar al hecho.

Artículo 202°.- Características de las declaraciones. Las declaraciones deberán ser concisas, concretándose al hecho de la falta, sin excluir las circunstancias conducentes a la determinación de las responsabilidades que correspondan. –

Artículo 203°.- Derecho del supuesto contraventor. El supuesto contraventor puede declarar, y tiene derecho a la ampliación de la misma, salvo que la declaración no tenga relación con la causa. –

Artículo 204°.- Lectura del acta de la declaración. Concluido el interrogatorio, el supuesto contraventor o su defensor podrán leer el acta. Si no lo hicieron, la leerá el oficial sumariante en alta voz, haciéndose mención de ello bajo pena de nulidad. Después de la lectura, el declarante

hará las aclaraciones o rectificaciones que desee, sin alterarse lo escrito y finalmente suscribirán el acta todos los presentes. Si alguno de los que asistan no pudiere o no quiere hacerlo, el hecho se hará constar y el acta valdrá sin esa firma. –

Artículo 205°.- Testigos. Los testigos serán atendidos con toda prontitud y se les dará preferencia en tal carácter. –

Artículo 206°.- Impresiones digitales. En todos los casos se procederá a tomar las impresiones digitales del supuesto contraventor, a los efectos del registro de contraventores. En caso de negación los agentes actuantes requerirán la presencia de testigos, a fin de acreditar la identidad, debiendo solicitar planilla de antecedentes en su caso. –

CAPITULO CUARTO

MEDIOS DE PRUEBA

Artículo 207°.- Intervención forense. En casos de intoxicación, el Juez ordenara la intervención del médico del Servicio Forense de la Policía, del Poder Judicial, o de un Hospital o Posta Sanitaria, para efectuar atención, diagnóstico, y demás estudios de sangre y orina, salvo que personal policial contase con medios necesarios para llevar adelante esta última medida. –

Artículo 208°.- Pericias. En todos los casos en que corresponda una pericia determinada, indispensable para acreditar la inocencia o culpabilidad del supuesto contraventor, el Juez de Faltas solicitará, de oficio o a pedido de parte, el concurso de peritos. –

Artículo 209°.- Nombramiento de peritos a costa del supuesto contraventor.

El supuesto contraventor podrá nombrar perito a su costa, si lo creyere conveniente. –

Artículo 210°.- Bienes decomisados. Los bienes decomisados se mantendrán en la dependencia instructora hasta la total substanciación de la causa, certificando la instrucción la naturaleza de dichas piezas. –

CAPITULO QUINTO

CONCLUSION DEL SUMARIO

Artículo 211°.- Cierre de la causa. En plazo perentorio, la instrucción contravencional deberá quedar concluida para definitiva. El cierre de la causa se dispondrá por resolución, dejando constancia del día y hora,

Juzgado de Faltas de la Ciudad de Loreto – Santiago del Estero

especificación de los efectos que se hubieren decomisado o secuestrado, que también se remitirán con el expediente. –

CAPITULO SEXTO

MERITO DE LA PRUEBA

Artículo 212°.- Prueba confesional. La confesión del contraventor tendrá por acreditada la falta, sin que sea menester la concurrencia de otros elementos de juicio que la corroboren. –

Artículo 213°.- Actas y testimonios de los funcionarios. Las actas y testimonios dados por los funcionarios y agentes de policía y por los funcionarios municipales, hacen plena fe de los hechos materiales relativos a la falta, mientras no exista prueba en contrario. –

Artículo 214°.- Ratificación de diligencias policiales. La ratificación de las diligencias practicadas por los funcionarios o empleados de policía, será ordenado por el Juez de Faltas siempre que las encontrare defectuosas o irregulares, o que por cualquier otra circunstancia lo considerase conveniente o necesario. –

Artículo 215°.- Apreciación de la prueba. La apreciación de la prueba se hará según las reglas de la sana crítica. –

CAPITULO SÉPTIMO

SOBRESEIMIENTO

Artículo 216°.- Sobreseimiento. En cualquier estado del proceso podrá dictarse el sobreseimiento total o provisorio, en término perentorio, a pedido de parte o de oficio. –

Artículo 217°.- Sobreseimiento provisional. El sobreseimiento será provisional, cuando las pruebas acumuladas en la causa no fueren suficientes para acreditar plenamente la conducta contravencional del denunciado. El sobreseimiento provisional deja el sumario abierto hasta la aparición de nuevos elementos de comprobación, debiendo el Juez de Faltas mandar a practicar las diligencias conducentes a ese fin. –

Artículo 218°.- Sobreseimiento Total y Definitivo. El sobreseimiento cierra el proceso definitiva e irrevocablemente con relación al denunciado, a cuyo favor se dicta, y procede en los siguientes casos:

- 1) El hecho contravencional no haya sido cometido por el denunciado.

- 2) Cuando concurren algunas de las formas que extinguen la causa contravencional.
- 3) Si el hecho no constituye una contravención.
- 4) Cuando concurren causales de excepción de punibilidad.
- 5) Cuando transcurridos noventa (90) días desde la fecha en que fuere dictado, el sobreseimiento provisorio, no se hubiere producido elementos probatorios al fondo de la cuestión, quedará convertido en total y definitivo de pleno derecho.

Artículo 219°.- Efectos. Decretado el sobreseimiento, definitivo o provisional, lo resuelto será comunicado al Registro de Contraventores, y se archivarán los autos y piezas de convicción que no corresponda restituir a su dueño. –

CAPITULO OCHO

DE LA SENTENCIA

Artículo 220°.- Forma y contenido de la sentencia. La sentencia que dicte el Juez de Faltas se redactará en hoja aparte, en forma de resolución y expresará:

1. Lugar y fecha en que se dicta.
2. Nombre, apellido y demás circunstancias personales del supuesto contraventor, y del damnificado, si lo hubiere.
3. En forma sintética, clara y sencilla, se hará el análisis de las constancias de autos y elementos probatorios mencionándose las fojas.
4. Se citarán las disposiciones legales aplicables al caso.
5. Se condenará o absolverá al supuesto contraventor por la falta que se le atribuya. En primer caso, se fijará el monto de la pena y se ordenará el decomiso definitivo cuando proceda. En el segundo, la restitución de los efectos de su propiedad que se le hubieren secuestrado.
6. En caso de ordenarse pena sustitutiva de Instrucciones Especiales, se deberá determinar el lugar y el plazo de su cumplimiento.

Artículo 221°.- Plazo para dictar Sentencia. La sentencia deberá dictarse dentro de los cinco (5) días de recibido el expediente contravencional por parte del Juez de Faltas. –

Artículo 222°.- Opinión del Secretario Letrado. Antes de dictar sentencia, el Juez de Faltas podrá recabar dictamen del Secretario Letrado, el que deberá expedirse procurando al hacerlo que la sentencia se dicte dentro del plazo fijado por este Código. –

TITULO NOVENO

DEL PROCEDIMIENTO POSTERIOR A LA SENTENCIA

CAPITULO PRIMERO

APELACION.

Artículo 223°.- Recursos. El recurso de apelación será fundado y deberá interponerse dentro de los cinco (5) días de notificado el fallo por ante la autoridad que lo dictó. El recurso se concederá en relación y procederá en efecto devolutivo. –

Artículo 224°.- Recurso dilatorio. En caso de que el recurso interpuesto fuere una mera maniobra dilatoria y así lo estableciere el Juez Penal, las sanciones establecidas en la sentencia recurrida se triplicarán. –

CAPITULO SEGUNDO

EJECUCION DE LA SENTENCIA

Artículo 225°.- Cobro judicial de multas. Cuando proceda el cobro judicial de multas, la acción se promoverá por vía de apremio a través de Fiscalía de Estado, sirviendo de título suficiente el testimonio de la sentencia contravencional, cuando la misma quedara firme.

Al promover la acción respectiva y, antes de la notificación del mandamiento de requerimiento de pago y embargo, Fiscalía de Estado podrá, sin necesidad de contra cautela, solicitar las medidas precautorias contempladas en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, que garanticen el cobro de la acreencia. –

Artículo 226°.- Destino de la multa. Los importes de las multas, serán destinados a los gastos de promoción y difusión que tenga por objeto la prevención de las conductas contravencionales tipificadas por este código. Los fondos provenientes de las multas serán depositadas en la cuenta Exclusiva para el cobro de multas de la Municipalidad de Loreto. –

Artículo 227°.- Solicitud de antecedentes. Antes de dictar sentencia el Juez de Faltas deberá requerir al Registro información sobre la existencia de condenas y rebeldías del imputado. –

Artículo 228°.- Difusión. La autoridad administrativa competente proveerá las medidas necesarias para que las conductas contravencionales tipificadas en este Código, sean suficiente y ampliamente conocidas por la población. Asimismo, se dispondrá el dictado de los cursos tendientes a instruir al personal policial sobre la aplicación del presente. –

CAPITULO TERCERO

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 229°.- Vigencia. Esta reglamentación entrara en vigencia a partir de los sesenta (60) días de su publicación. –

Artículo 230°.- Juez de Faltas. Hasta tanto se designe el Juez de Faltas conforme lo establece la presente, el Jefe de Policía de la Provincia ejercerá la función de Juez de Faltas. –

Artículo 231°.- Comuníquese, publíquese, una vez cumplido archívese. –

MUNICIPALIDAD DE



LORETO
MI CIUDAD
SIEMPRE CERCA DEL AGENTE

CÓDIGO DE FALTAS DE TRÁNSITO



CIUDAD DE LORETO

TÍTULO I - INTERPRETACIÓN DEL CÓDIGO DE FALTAS

ARTÍCULO 1º.- El Código de Faltas del Tránsito de la Ciudad de Loreto sanciona las conductas que por acción u omisión dolosa o culposa, con causa en el tránsito, afecten la seguridad y circulación de personas y vehículos, el transporte, el medio ambiente, y la generalidad de los bienes jurídicos individuales o colectivos. –

ARTÍCULO 2º.- Ámbito de Aplicación. Las infracciones de tránsito cometidas en el Ejido Municipal de la Ciudad de Loreto, serán juzgadas por la Justicia de Faltas Municipal. La SECRETARIA DE SEGURIDAD suscribirá con este Municipio que se adhieran al presente convenio de colaboración en materia de seguridad vial a los fines de implementar operativos conjuntos en cada jurisdicción tendientes a garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito como así también el ordenamiento, fluidez y seguridad vial. –

ARTÍCULO 3º.- Principio Objetivo: Constatada que fuera la infracción será pasible de las faltas contempladas por este Código. – {}

ARTÍCULO 4º.- No son punibles las personas:

- a) Estén comprendidas en el Art 34 del C Penal
- b) Que al momento de cometer la infracción, sean menores de catorce (14) años. –

ARTÍCULO 5º.- Responsabilidad de las personas jurídicas. Las personas de existencia ideal podrán ser responsabilizadas por las faltas que cometan sus agentes y personas que actúen en su nombre, bajo su amparo, con su autorización o en su beneficio, sin perjuicio de la responsabilidad que a ésta pudiera corresponder. Estas reglas serán también de aplicación a las personas de existencia visible. Las personas de existencia ideal podrán ser representadas en el juicio de faltas por terceros con poder suficiente, sin perjuicio de la facultad del juez de disponer, cuando lo estimare conveniente, el comparendo personal de sus representantes legales. A pedido de la autoridad, los representantes de las personas de existencia ideal deberán individualizar a sus dependientes en casos de comisión de infracciones. –

ARTÍCULO 6°.-Representación. Padres y/o Tutores de menores de 14 años. Quien actúa en representación o en lugar de otro responde personalmente por la falta aunque no concurren en él y sí en el otro las calidades exigidas por la figura para ser sujeto activo de la falta. Los representantes legales de los menores de 14 años serán personalmente responsables por las faltas cometidas por los menores y se considerará a todos los efectos de la presente agravante de la infracción cometida su conducta, por el incumplimiento de su responsabilidad “in vigilando” de los menores. Los representantes legales de los mayores de catorce años y menores de dieciocho, serán solidariamente responsables por las multas que se les apliquen a los menores de edad representados. –

ARTÍCULO 7°- Propietario. Cuando no se identificare al conductor infractor, se establecerá una presunción de responsabilidad en la comisión de la infracción sobre el propietario del vehículo. La presunción quedará sin efecto si el propietario comprobare que lo había transferido o que el mismo no se encontraba bajo su posesión, tenencia o custodia e identificare al adquirente, poseedor, tenedor o custodio. –

ARTÍCULO 8°.- Concurso de Faltas. Cuando concurren varios hechos contravencionales independientes reprimidos con una misma especie de sanción, el mínimo aplicable es el mínimo mayor, y el máximo es la suma de los máximos acumulados. Ese máximo no puede exceder los topes previstos en el artículo referido a la extensión de las sanciones. Cuando las sanciones son de distinta especie se aplica la más grave. A tal efecto, la gravedad relativa de las sanciones de diferente naturaleza se determina por el orden de enumeración de la presente. Cuando un hecho recae bajo más de una sanción contravencional, se aplica solamente la mayor. –

ARTÍCULO 9°.- Reincidencia. Hay reincidencia cuando el infractor cometa una nueva falta habiendo sido sancionado anteriormente en cualquier jurisdicción, dentro de un plazo no superior a un año. En estos plazos no se cuentan los lapsos de inhabilitación impuesta en una condena. La reincidencia se computa separadamente para faltas leves y graves y sólo en éstas se aplica la inhabilitación. En los casos de reincidencia se observarán las siguientes reglas:

a) La sanción de multa se aumenta:

1. Para la primera, en un cuarto;
 2. Para la segunda, en un medio;
 3. Para la tercera, en tres cuartos
 4. Para las siguientes, se multiplica el valor de la multa originaria por la cantidad de reincidencia menos dos
- b) La sanción de INHABILITACIÓN podrá aplicarse como pena accesoria:
1. Para la primera, hasta nueve meses, a criterio del juez;
 2. Para la segunda, hasta doce meses, a criterio del juez;
 3. Para la tercera, hasta dieciocho meses, obligatoriamente;
 4. Para las siguientes, se irá duplicando sucesivamente el plazo establecido en el punto anterior.
- En ningún caso las sanciones podrán superar los 5 (cinco) años. –

ARTÍCULO 10°.- Graduación de la Sanción. Para elegir y graduar la sanción se deben considerar las circunstancias que rodearon al hecho, la extensión del daño causado y en caso de acción culposa la gravedad de la infracción al deber de cuidado. Deben ser tenidos en cuenta los motivos, la conducta anterior al hecho, las circunstancias económicas, sociales y culturales y el comportamiento posterior, especialmente la disposición para reparar el daño, resolver el conflicto, mitigar sus efectos y los antecedentes de infracciones en los dos (2) años anteriores al hecho del juzgamiento. – (relación al 21 de nuestro código).

- ARTÍCULO 11°.- Agravantes.** La sanción podrá aumentarse hasta el triple, cuando:
- a) La falta cometida haya puesto en inminente peligro la salud de las personas o haya causado daño en las cosas;
 - b) El infractor ha cometido la falta fingiendo la prestación de un servicio de urgencia, de emergencia u oficial o utilizando una franquicia indebidamente o que no le corresponda;
 - c) La haya cometido abusando de reales situaciones de urgencia o emergencia, o del cumplimiento de un servicio público u oficial;
 - d) Se entorpezca la prestación de un servicio público;
 - e) El infractor sea **funcionario y cometa la falta en ejercicio o en ocasión del ejercicio de su cargo** o abusando de tal carácter.
 - f) La falta haya sido cometida en relación al transporte de pasajeros, escolares o personas con necesidades especiales.
 - g) Exista rebeldía o incomparencia del presunto infractor. –

ARTÍCULO 12°.- Se inician de oficio o por simple denuncia verbal o escrita, ante la autoridad administrativa competente. –

ARTÍCULO 13°.- Aplicación Supletoria. Ley Nacional de Tránsito 24.449 y 26.363, Ley de Medio Ambiente Nacional 25.675, Ley Nacional 26.348 Marco Normativo para automotores abandonados, decomisados o secuestrados, Código Procesal Penal de la Provincia, el Código Procesal Civil y Comercial, la Ley de Municipalidades, según la materia o cuestión de que se trate y en ese orden, son aplicables supletoriamente siempre que no estén excluidas por este Código. –

TÍTULO II - DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 14°.- Enumeración. Las sanciones que este Código establece son las siguientes:

- a) Apercibimiento
- b) Multa;
- c) Inhabilitación para conducir vehículos o determinada categoría de ellos en cuyo caso se debe retener la licencia habilitante;
- d) Clausura;
- e) Decomiso de los elementos cuya comercialización, uso o transporte en los vehículos esté expresamente prohibido.
- f) Cursos especiales.
- g) Afectación, subasta o compactación.
- h) Instrucciones especiales. Capacitación de curso educativo, trabajo comunitario y tratamiento terapéutico.

ARTÍCULO 15°.- Multas. EL valor de la multa se determina para el presente Código en Unidades Económicas Municipales (U.E.M.), cuyo valor en pesos equivale a UN (1) litro de nafta de menor octanaje, valor surtidor o precio final al público, en la Estación de Servicio YPF más cercana. La Autoridad de Aplicación deberá publicar en el Boletín Oficial y en sitio web oficial de la Municipalidad de Loreto el valor de la (U.E.M.), y sus modificaciones. En su resolución, el Juez establecerá en cantidades de (U.E.M.), y su equivalente en dinero el monto de la multa computado a la fecha de la comisión del hecho. Dispónese que el veinticinco (25%) de la totalidad de las sumas recaudadas en concepto de multas estipuladas en el presente Código, sean giradas mensualmente al Juzgado Municipal de Faltas, a la cuenta especial de dicha dependencia, denominada Fondo para

el Ordenamiento, Educación y Estímulo de la Convivencia Ciudadana. Los fondos provenientes de la presente Norma serán utilizados prioritariamente para la educación y difusión de las Normas para la Convivencia, como así también para la adquisición y mantenimiento de equipos, instrumental y desarrollo de nuevas tecnologías. –

ARTICULO 15° BIS.- La sanción de multa obliga a pagar una suma de dinero a la Municipalidad de la Ciudad, dentro de la escala que en cada caso se establece no pudiendo nunca superar el monto máximo de (5.000) (U.E.M.). El Juzgado podrá autorizar el pago de multas hasta en seis (6) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, teniendo en cuenta la situación socioeconómica del infractor. El número de cuotas autorizado por el Juzgado podrá ser ampliado en más de seis (6) cuotas mediante Resolución fundada del Juez de faltas de la Ciudad de Loreto. La falta de pago en término de la multa, determinara que se emita un certificado que tenga atributo de título ejecutivo. Consecuente en caso de incumplimiento al acuerdo de pago de cuota, se deberá resolver con nueva intervención para asegurar el pago de la infracción. Este beneficio queda exento del pago voluntario. –

ARTÍCULO 16°.- Pago de Multas. La sanción de multa puede:

- a) Abonarse voluntariamente, dentro de los diez (10) días hábiles, con una reducción del cincuenta por ciento (50%) sobre el valor de la multa de que se trate para la infracción específica, cuando corresponda a normas de circulación en la vía pública y exista reconocimiento de la infracción. En todos los casos tendrá los efectos de una sanción firme
- b) No abonarse, y haciendo uso de su derecho de defensa, presentar un descargo ante la autoridad administrativa hasta el décimo día hábil de haber cometido la infracción o ser notificada la misma. La autoridad meritara el descargo presentado y al dictar sentencia, informará sobre el mismo.
- c) Ser exigida mediante un sistema de cobro por vía ejecutiva cuando existiere sentencia notificada y firme que así la impusiere, para lo cual, será título suficiente la copia certificada de la sentencia expedida por la autoridad de juzgamiento.
- c) El infractor **en caso de pagar por depósito y/o transferencia** deberá por los medios que el juzgado indique, INFORMAR el pago a los efectos de poder identificarlo y proceder a la carga del mismo, caso contrario, el juzgado de falta al no tener conocimiento por la falta de comunicación, continuará con el procedimiento del cobro a lo adeudado. –

ARTÍCULO 17°.- Inhabilitación para conducir. La inhabilitación importa la prohibición para conducir vehículos, en cuyo caso se debe retener la licencia habilitante. La inhabilitación se podrá aplicar autónomamente o como accesoria de la multa y el decomiso, u otras sanciones previstas en el presente código. La sentencia que establezca la inhabilitación para conducir, deberá fijar el plazo específico por el que se extiende la misma, el que podrá ir de quince (15) días hasta dos (2) años. –

ARTÍCULO 18°.- Comiso. La sanción por una falta puede consistir en el comiso de los elementos cuya comercialización, uso o transporte en los vehículos esté expresamente prohibido. Esta sanción se puede establecer en forma autónoma o accesoria o multa. La sentencia que así lo establezca debe consignar expresamente los bienes a decomisar y el destino de los mismos, con intervención de la Oficina Municipal de Bromatología. –

ARTÍCULO 19°.- Afectación, subasta y compactación. Los vehículos retenidos y/o bienes que se encuentren en depósitos municipales a causa de: A) infracciones de tránsito o falta cuya aplicación correspondiera dentro del Ejido Municipal de acuerdo con la legislación de tránsito vigente. B) que se encontrare en estado de deterioro, inmovilidad o abandono, que implique un peligro para la salud, el medio ambiente y la circulación – vehicular, y/o abandonados en espacio de dominio público. Y cuyos titulares de dominio no se presentaran a estar derecho dentro del plazo de 1 (un) año realizada la infracción, y/o retención del bien, podrán ser previos los tramites registrales de rigor. A) Desguazados B) subastados C) afectados a instituciones gubernamentales como no gubernamentales D) compactados, previa disposición del Juzgado Municipal. Los montos del producido por la compactación, subasta, desguace, etc. Deberán ser depositados en la misma cuenta donde se depositan los importes de las multas.

Queda expresamente excluidos de la presente ley, los vehículos involucrados en causas penales o cuyo motor o chasis, se encuentren adulterados. La afectación, subasta o compactación, no dejará sin efecto la infracción, ni los efectos de la misma, debido a la naturaleza jurídica diferente a la retención.

A los fines del presente, se entiende por vehículo: todo automóvil, camioneta, camión, ómnibus, carretón, motocicleta, ciclomotor,

cuadriciclo, conforme a las prescripciones de la ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y sus complementarias y modificaciones. –

ARTÍCULO 19 BIS°.- Reparación de daño causado. Cuando la falta hubiere causado un perjuicio a una persona determinada y no resultaren afectados el interés público o de terceros, el juez puede ordenar la reparación del daño a cargo del contraventor o de su responsable civil. La reparación dispuesta en el fuero contravencional es sin perjuicio del derecho de la víctima a demandar la indemnización en el fuero pertinente. –

ARTÍCULO 20°.- Instrucciones Especiales. La capacitación de curso educativo y el trabajo comunitario son sanciones que se establecen cuando la Norma así lo determine.

La capacitación de curso educativo, en caso de tratarse de menores de edad, deberá consistir en tratamiento o taller de Psicoeducación, el cual se realizará en las Instituciones que determine el Departamento Ejecutivo Municipal. El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará su implementación. No obstante ello, la Autoridad de Aplicación del presente Código podrá, luego de receptar un informe socioeconómico que acredite una severa dificultad para afrontar el pago de la multa, ordenar en sustitución esta sanción. Asimismo, esta sanción podrá ser impuesta de manera complementaria a cualquier otra cuando el Juez lo estime pertinente.

El cumplimiento de tratamiento terapéutico que se disponga previo informe médico, atento a la gravedad del hecho y reincidencia en las infracciones de la misma especie, no podrá demandar más de 4 horas de sesiones semanales y podrá ser atendido por instituciones públicas o privadas.

REGLAMENTO DE LA CAPACITACIÓN Y EL TRABAJO COMUNITARIO

- d) CUANTIFICACIÓN:** A los fines de la cuantificación de la hora de capacitación y trabajo comunitario, cada U.E.M será equivalente a una (1) hora.
- e) MODALIDAD Y ALCANCE:** El Juzgado de Faltas podrá sustituir la sanción de multa por Capacitación y/o Trabajo Comunitario o aplicarla de manera complementaria. La sustitución podrá ser total o parcial. En el caso de aplicación complementaria, fijará la cantidad de horas a realizar. La resolución que disponga el alcance de la sustitución o el rechazo de la misma no será apelable.
- f) INFORME SOCIOECONÓMICO:** Para la implementación de la Capacitación y el Trabajo Comunitario por sustitución, el infractor deberá solicitarlo dentro de los 5 días hábiles de notificada la resolución de la sanción. Para ello, juntamente con la solicitud

deberá presentar una Declaración Jurada y elementos que acrediten la severa dificultad socioeconómica para afrontar el pago de la multa, como:

- Constancia de Negativa de ANSES.
- Recibo de sueldo/haber jubilatorio/pensión.
- Informe de otra dependencia Estatal de donde surja la capacidad económica
- Constancia de procedimiento preventivo de crisis, concurso, quiebra.

k) PERSONAS JURÍDICAS: Tratándose de una persona jurídica, la Capacitación y el Trabajo Comunitario deberá ser cumplido por sus máximas autoridades, entendiéndose por las mismas Socios, Directores, Comisión Administrativa, etc. según corresponda.

l) REGISTRO: La Administración General de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas creará un registro con los programas que cuenten las Dependencias Municipales aptos para la Capacitación y el Trabajo Comunitario e Instituciones Privadas de Bien Público, detallando las actividades que se pueden realizar en las mismas. Para ello, solicitará anualmente a las Secretarías Municipales que informen las Dependencias que cuenten con programas aptos para desarrollar la Capacitación y el Trabajo Comunitario, a los fines de ser registrados. Además, podrá incorporar Instituciones Privadas de Bien Público mediante la celebración de convenios de cooperación.

m) ELECCIÓN: La Administración General presentará, al Juzgado que lo requiera, un listado de Dependencias Municipales e Instituciones disponibles para la realización de la Capacitación y el Trabajo Comunitario y respectivamente. La elección deberá realizarse teniendo en cuenta la correspondencia entre la actividad a realizar en la Institución y la infracción cometida. Luego de que la resolución haya quedado firme, el Juzgado de Faltas interviniente notificará la elección a la Dependencia Municipal o, en su caso, a la Institución Privada de Bien Público escogida para la ejecución de la Capacitación o el Trabajo Comunitario.

n) MODALIDAD Y HORARIO DE EJECUCIÓN: La Dependencia Municipal o la Institución Privada de Bien Público acordará con el infractor el horario y la modalidad en que deberá ejecutarse la Capacitación y el Trabajo Comunitario.

El trabajo comunitario se aplicará a la conservación, funcionamiento o mejoras de establecimientos asistenciales, de enseñanza, parques, paseos, dependencias oficiales y otras instituciones de bien público, estatales o privadas, salvo juzgados y dependencias policiales, atendiendo a sus circunstancias personales y el modo de controlar su cumplimiento.

Asimismo, será la encargada de proporcionar, al infractor, los elementos e instrumentos necesarios para la realización de las actividades, incluyendo algún distintivo que lo identifique como prestador del Trabajo Comunitario

en favor del Municipio. No podrán prolongarse más de cuatro (4) meses o cuatrocientas ochenta (480) horas. Si no estuviere expresamente reglamentado, la autoridad de aplicación establecerá un control conveniente al caso.

o) CERTIFICADO: Luego de concluida la Capacitación y el Trabajo Comunitario, el infractor sancionado presentará un Certificado de Cumplimiento ante el Juzgado de Faltas, emitido por la Secretaría (o quien ésta designe) del cual depende la repartición o la Institución Privada de Bien Público encargada de la ejecución, el que contendrá un reporte que informe las actividades, el número de horas realizados y los resultados obtenidos por el infractor.

p) CUMPLIMIENTO: Sólo con la ejecución total de la Capacitación o el Trabajo Comunitario ordenado se tendrá por cumplida la sanción impuesta. Cuando el infractor no iniciare o no cumplimentare íntegramente las mismas, la Dependencia Municipal o la Institución Privada de Bien Público seleccionada, comunicará al Juzgado de Faltas tal situación en el Certificado del apartado “h” de la presente, a los fines que considere.

ARTÍCULO 21°.- Publicidad. Personas de existencia ideal.

En caso de que una falta se hubiera cometido en ocasión del desarrollo de actividades realizadas en nombre, al amparo o beneficio de una persona de existencia ideal, el juez puede ordenar, a cargo de ésta, la publicación de la parte dispositiva de la sentencia condenatoria en el Boletín Oficial y en un medio gráfico. –

TÍTULO III - EXTINCIÓN DE LAS ACCIONES Y LAS SANCIONES

ARTÍCULO 22°.- Extinción. La extinción de acciones y sanciones se opera:

- a) Por muerte del imputado o sancionado;
- b) Por conmutación de sanciones;
- c) Por prescripción;
- d) Por cumplimiento de la sanción o de la conducta sustitutiva de ella. –

ARTÍCULO 23°.- Prescripción de la acción. La acción prescribe a los dos años de que fuere cometida la falta o la cesación de la misma si fuera permanente. –

ARTÍCULO 24°.- Prescripción de la sanción. La sanción prescribe a los cinco años de la fecha en que la sentencia quedó firme o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiera empezado a cumplirse. –

ARTÍCULO 25°.- Extinción por pago. La acción contravencional por falta reprimida con multa se extinguirá en cualquier estado del procedimiento, por el pago voluntario de la multa correspondiente a la falta. –

ARTÍCULO 26°.- Condena. Las sanciones por infracciones a esta ley son de cumplimiento efectivo. –

TÍTULO IV - ANTECEDENTES

ARTÍCULO 27°.- Solicitud de antecedentes Antes de dictar sentencia el juez debe requerir al Registro Provincial de Transito y Antecedentes de Infractores, Nacional y Municipal de antecedentes de transito sobre la existencia de condenas y rebeldías del imputado. –

ARTÍCULO 28°.- Cancelación de registros. Las registros se cancelan a solicitud de parte interesada, a partir de los cinco (5) años de la fecha de la condena si el infractor no ha cometido una nueva falta. –

ARTÍCULO 29°.- Edad mínima. Quien conduzca vehículos en la vía pública, sin tener cumplida la edad reglamentaria para hacerlo, serán sancionados solidariamente el menor de 14 a 18 años con su representante legal con multa de 100 U.E.M hasta 300 U.E.M y los representantes legales de los menores de 14 años con multas de 300 U.E.M hasta 500 U.E.M. –

ARTÍCULO 30°.- Órdenes y Controles. El titular de una licencia de conducir que no acatare los controles y órdenes que importa la autoridad de tránsito referida a cualquier aspecto y en el ejercicio de sus funciones será sancionado con multa de 100 U.E.M hasta 500 U.E.M.
El que violare las Normas que rigen la detención de vehículos, será sancionado con multa de 50 U.E.M hasta 100 U.E.M. –

ARTÍCULO 31°.- Otorgamiento de Licencia. Quien otorgare o aceptare una licencia para conducir otorgada en infracción a la ley o reglamentación en sus aspectos formales o sustanciales formales será sancionado con multa

de 200 U.E.M hasta 1.000 U.E.M, sin perjuicio de iniciar los procesos administrativos y judiciales que pudieran corresponder.

En estos casos no resulta aplicable el beneficio de pago voluntario previsto en el artículo 16 inciso a) del presente Código. –

ARTÍCULO 32°.- Señalamiento. Quien no cumpla con el señalamiento o demarcación de la vía pública en los casos que corresponda en la forma, manera o modalidad que establece la legislación o reglamentación vigente; o colocare señales no realizadas o autorizadas por el organismo competente, será sancionado con multa de 100 U.E.M. hasta 500 U.E.M –

ARTÍCULO 33°.- Intervenciones en la infraestructura vial. Quien ejecute o sea responsable de la realización de obras nuevas o reparaciones en caminos, rutas autopistas, provinciales o nacionales, y no contemple en sus distintas etapas la realización de auditorías técnicas de seguridad vial de conformidad a lo establecido en la legislación o reglamentación vigente o lo disponga la autoridad competente, será sancionado con una multa de 500 U.E.M a 5.000 U.E.M, sin perjuicio de sanciones de otra índole que pudieran corresponder. –

ARTÍCULO 34°.- Concesionarios Viales y estaciones de peaje. Las empresas u organismos concesionarios viales que no permitan a la autoridad de aplicación la utilización de infraestructuras de las estaciones de peaje ni brinden información u otros medios necesarios para la realización de controles preventivos, serán sancionados con multa de 1000 U.E.M a 3000 U.E.M. –

ARTÍCULO 35°.- Las empresas u organismos concesionarios viales que no permitan el aprovechamiento de zonas de las estaciones de peaje o aledañas para el estacionamiento de vehículos cuya circulación sea suspendida por la autoridad competente, serán sancionadas con multa de 1000 U.E.M a 3000 U.E.M. –

ARTÍCULO 36°.- Las empresas u organismos concesionarios viales que no pongan en conocimiento de la autoridad de aplicación, los casos de **vehículos que circulen en evidente falta de condiciones de seguridad,** serán sancionados con multa de 1000 U.E.M a 3000 U.E.M. –

ARTÍCULO 37°.- Las empresas u organismos concesionarios viales que no comuniquen a la autoridad de aplicación la existencia de **condiciones climáticas adversas, humo o cualquier otro obstáculo en la vía pública**, de conformidad a lo que determine la reglamentación y/o lo disponga la autoridad competente, serán sancionadas con multa de 1500 U.E.M. a 5000 U.E.M. –

ARTÍCULO 38°.- Obras en la vía pública. Quien realizare en cualquier carácter o sea responsable de la realización de una obra o generación de obstáculos en la vía pública, cualquiera fuese su destino, que no contare con su aprobación del organismo competente, será sancionado con multa de 100 U.E.M. hasta 500 U.E.M. Por no efectuar los señalamientos, desvíos o reparaciones en los plazos convenidos, será sancionado con multa de 200 U.E.M hasta 500 U.E.M. –

ARTÍCULO 39°.- Señalamiento de Obras y Obstáculos. Quien realizare o fuera responsable de la existencia o realización de obras y generación de obstáculos de cualquier especie, sobre la vía pública o que afecte la seguridad de ésta o de la circulación, y no advirtiere de los riesgos a los usuarios o no coordinare su accionar para permitir la eliminación de los riesgos y la continuidad del tránsito, o no colocare los dispositivos de señalamiento que exige la legislación o reglamentación vigente, o no provea de paso supletorio que garantice el tránsito de personas y vehículos sin riesgo alguno, o no garantice el acceso a lugares solo accesibles a través de ese paso, en el plazo, forma y modo que establezca la legislación vigente o la autoridad competente será sancionada con multa de 100 U.E.M hasta 500 U.E.M.-

ARTÍCULO 40°.- Restricciones al dominio. El propietario, poseedor o responsable de un inmueble lindante con la vía pública de cualquier tipo, que no permitiere la colocación de placas, señales, indicadores necesarios del tránsito, que colocare luces o carteles que puedan ser confundidos con indicadores del tránsito o que puedan perturbarlo, o que no mantenga las condiciones de seguridad adecuado de toldos, cornisa o balcones, o salientes sobre la vía pública, o evacuar a la vía pública aguas servidas, o dejare cosas o desperdicios en lugares no autorizados, o no colocare en las salidas del inmueble a la vía pública balizas de luz amarilla intermitente para anunciar sus egresos, o colocare sin autorización inscripciones o anuncios visibles desde vía murales o autopistas; o no tenga alambrado que

impidan el ingreso de animales a la vía pública, será sancionado con multa de 200 U.E.M hasta 1000 U.E.M.

Quema de pastizales o humo en la vía pública. El propietario, poseedor o responsable de un inmueble lindante con la vía pública de cualquier tipo, generare humo o gases que pudieran ocasionar riesgo al tránsito en las rutas provinciales y nacionales y en vías ferroviarias que atraviesan la Provincia, será sancionado con multa de 500 U.E.M hasta 3000 U.E.M.

Si se tratare de un establecimiento industrial o comercial, se podrá aplicar además la clausura del local o establecimiento por el término de 10 días. En caso de reincidencia la multa podrá elevarse de 3000 U.E.M a 5000 U.E.M y la clausura del local o establecimiento hasta 180 días.

ARTÍCULO 41°.- Publicidad en la vía pública. Quien realizare publicidad o colocare luces, obras, leyendas o efectuar anuncios de cualquier tipo sobre la vía pública o en lugares linderos a esta y el propietario del bien donde se ubica o genera dicha publicidad, luz, obra o leyenda, o anuncio sin autorización del organismo competente, o que se ubicare en lugares no permitidos por la autoridad competente o la legislación o reglamentación vigente o se utilizaran soportes no autorizados expresamente serán sancionados con multa de 200 U.E.M hasta 500 U.E.M. Por realizar publicidad en la vía pública sin permiso de la autoridad competente, será sancionado con multa de 200 U.E.M hasta 500 U.E.M. –

ARTÍCULO 42°.- Anuncio y Publicidad de Bebidas Alcohólicas. Quien realizare de cualquier modo anuncios o publicidad de cualquier tipo o especie, directa o indirectamente sobre bebidas alcohólicas de cualquier aspecto, o el titular, propietario o responsable de la bebida o marca de la misma, o el propietario o poseedor del bien donde se genera o coloca el anuncio o publicidad, en zonas linderas a caminos, rutas, autopista, semi-autopista o cualquier vía pública de circulación que no haya sido expresamente autorizado por el organismo competente o que no contenga leyenda relativas a la seguridad vial, será sancionado con multa de 200 U.E.M hasta 1.000 U.E.M. –

ARTÍCULO 43°.- Venta de bebidas alcohólicas. Quien infringiere las disposiciones del artículo 26 bis de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y sus modificatorias será sancionado con multa de 500 U.E.M hasta 2.000 U.E.M y con la clausura del local o establecimiento por el término de diez días. En caso de reincidencia la multa podrá elevarse de 2000 U.E.M a

5000 U.E.M y la clausura del local o establecimiento hasta ciento ochenta días. –

ARTÍCULO 44°.- Construcciones. Quien realizare o fuere responsable de la realización de construcciones permanentes o transitorias en la zona de caminos, sin autorización de la autoridad competente, será sancionado con multa de 1500 U.E.M hasta 5000 U.E.M. –

ARTÍCULO 45°.- Condiciones de Seguridad. Quien fabricare, o importare o comercializare de cualquier modo, vehículos para ser utilizados en el tránsito o circulación en la vía pública sin que estos cumplan con las condiciones de seguridad activas y pasivas conforme lo establece la legislación o reglamentación vigente o lo disponga el organismo competente será sancionado con multa de 500 U.E.M hasta 3000 U.E.M. –

ARTÍCULO 46°.- Inscripción en registros oficiales. Quienes fabrican, importan, distribuyen o comercializan de cualquier modo, vehículos o autopartes para ser utilizados en la vía pública o que puedan ser usados en ella y que no se encuentren inscriptos en los registros oficiales respectivos para dicha actividad, serán sancionados con multa de 300 U.E.M hasta 1000 U.E.M. –

ARTÍCULO 47°.- Sistemas de iluminación. Quien fabricare, importare o comercializare de cualquier modo, vehículos para ser librados al tránsito en la vía pública sin contar el mismo con el sistema de iluminación o con las luces adicionales exigidas por la legislación o reglamentación vigente o dispuesta por el organismo competente, será sancionado con multa de 100 U.E.M hasta 1000 U.E.M Quien circular sin contar el automotor para el último supuesto, procederá la sanción accesoria de realizar cursos especiales que disponga el juez. SISTEMA DE ILUMINACION. Los automotores para personas y carga deben tener los siguientes sistemas y elementos de iluminación:

- a) Faros delanteros: de luz blanca o amarilla en no más de dos pares, con alta y baja, ésta de proyección asimétrica;
- b) Luces de posición: que indican junto con las anteriores, dimensión y sentido de marcha desde los puntos de observación reglamentados:
 - 1. Delanteras de color blanco o amarillo;
 - 2. Traseras de color rojo
 - 3. Laterales de color amarillo a cada costado, en los cuales por su largo las exija la reglamentación;

4. Indicadores diferenciales de color blanco, en los vehículos en los cuales por su ancho los exija la reglamentación;
- c) Luces de giro: intermitentes de color amarillo, delante y atrás. En los vehículos que indique la reglamentación llevarán otras a los costados;
- d) Luces de freno traseras: de color rojo, encenderán al accionarse el mando de frenos antes de actuar éste;
- e) Luz para la patente trasera;
- f) Luz de retroceso blanca;
- g) Luces intermitentes de emergencia, que incluye a todos los indicadores de giro;
- h) Sistema de destello de luces frontales;
- i) Los vehículos de otro tipo se ajustarán a lo precedente, en lo que corresponda y;
1. Los de tracción animal llevarán un artefacto luminoso en cada costado, que proyecten luz blanca hacia adelante y roja hacia atrás;
2. Los velocípedos llevarán una luz blanca hacia adelante y otra roja hacia atrás.
3. Las motocicletas cumplirán en lo pertinente con los incs. a) al e) y g);
4. Los acoplados cumplirán en lo pertinente con lo dispuesto en los inc. b), c), d), e), f) y g);
5. La maquinaria especial de conformidad a lo que establece el artículo 61 y la reglamentación correspondiente. –

ARTÍCULO 48°.- Emisión de contaminantes. Quien fabricare o importare o comercializare de cualquier modo vehículos sin ajustarse a los límites sobre ruidos o radiaciones parásitas establecidas por la legislación o reglamentación vigentes o dispuestas por el organismo competente, será sancionado con multa de 100 U.E.M hasta 1000 U.F.M Quien circular con un vehículo excediendo los límites sobre emisión de contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas, será sancionado con multa de 100 U.E.M hasta 300 U.F.M. –

ARTÍCULO 49°.- **Grabado de Identificación.** Quien fabricare o importare o comercializare o circular con un vehículo que carezca de grabado de sus caracteres identificatorios, en el lugar y modo que establezca la legislación o reglamentación vigente o lo disponga la autoridad competente, será sancionado con multa de 300 U.E.M hasta 1000 U.F.M. –

ARTÍCULO 50°.- **Centros de Revisión Técnica - Habilitación.** El titular o propietario o responsable de un taller de revisión técnica obligatoria o de reparación, que no cuente con habilitación de la autoridad competente para

actuar como tal, será sancionado con clausura y una multa complementaria de 1500 U.E.M hasta 5000 U.E.M. –

ARTÍCULO 51°.- Centros de Revisión Técnica - Requisitos. El titular o propietario o responsable de un Centro de Revisión Técnica obligatoria o de reparación, que no cuente con el director técnico exigido, o con el libro rubricado con los datos de los vehículos revisados o de arreglos realizados y demás registros que exija la legislación o reglamentación vigente o que disponga la autoridad competente, será sancionado con multa de 1500 U.E.M hasta 5000 U.E.M –

ARTÍCULO 52°.- El o los titulares o responsables de los Centros de Revisión Técnica Vehicular Obligatoria que omitieren o cumplieren de manera defectuosa una o alguna de las etapas previstas para realizar la Revisión Técnica Vehicular acorde la normativa vigente, serán sancionados con la pena de multa de (trescientas) 300 U.F. a 1.000 (mil) U.F. y con la clausura por cinco (5) días del establecimiento. –

ARTÍCULO 53°.- Los titulares o responsables de los Centros de Revisión Técnica Vehicular Obligatoria que por su conducta negligente en la gestión y administración del sistema generen demoras o molestias innecesarias a los usuarios del servicio o a terceros será sancionado con la pena de multa de trescientas 300 U.F. a 1.000 U.F. y con la clausura de 5 días del establecimiento. –

ARTÍCULO 54°.- Los titulares o responsables de los Centros de Revisión Técnica que omitieren suministrar la información exigida en tiempo y forma a la autoridad de aplicación, o lo hicieren de manera defectuosa o incompleta, serán sancionado con la pena de multa de trescientas 300 U.F. a 1.000 U.F. –

ARTÍCULO 55°.- La autoridad de aplicación procederá a la clausura definitiva del Centro de Revisión Vehicular cuando se expidiesen Certificados de Revisión Técnica (CRT) y/o identificaciones autoadhesivas (obleas) sin haberse cumplimentado previamente la Revisión Técnica, o cuando se encontrasen en el Centro certificados de Revisión Técnica (CRT), firmados en Técnica sin perjuicio de la aplicación de las multas contractuales por incumplimiento del servicio que pudieran corresponder. –

ARTÍCULO 56°.- Revisión Técnica - circulación. El titular, o propietario o poseedor de un vehículo que circulare por la vía pública sin haber realizado la revisión técnica periódica obligatoria que determine la legislación o reglamentación vigente o haya sido dispuesta por el organismo competente, será sancionado con multa de 100 U.E.M hasta 500 U.E.M –

ARTÍCULO 57°.- Revisión Técnica - periodicidad. El titular o propietario y/o poseedor de un vehículo que circulare sin portar la documentación que acredite haber realizado la revisión técnica periódica obligatoria, será sancionado con multa de 100 U.E.M hasta 500 U.E.M Podrá aplicarse en este caso la sanción accesoria de cursos especiales, ordenados por el juez. –

ARTÍCULO 58°.-Documentación. Exhibición. Quien circulare por la vía pública, en un vehículo y ante el requerimiento de una autoridad competente se negare a exhibir la licencia de conductor o cualquier otra documentación exigible conforme a la legislación o reglamentación vigente, será sancionada con multa de 100 U.E.M hasta 500 U.F. En este caso no resulta aplicable el beneficio de pago voluntario previsto en el artículo 16, inciso "a" del presente Código. –

ARTÍCULO 59°.- Condiciones para conducir. Los conductores de vehículos que no se encuentren en condiciones para conducir, o que el vehículo no posea las condiciones de seguridad adecuadas, o que no conserven en todo momento el pleno dominio efectivo del vehículo, o que no circulen con cuidado y prevención, o que realicen maniobras sin precaución o sin advertirlas, o que no circulen únicamente por la calzada sobre la derecha en el sentido de la señalización, o que no respeten las vías o carriles exclusivos y los horarios de tránsito establecidos, serán sancionados con multa de 100 U.E.M hasta 500 U.E.M. –

ARTÍCULO 60°- Condiciones para conducir. Profesionales. Los conductores profesionales que no circulen con cuidado y prevención, o que realicen maniobras sin precaución, o que no circulen únicamente por la calzada sobre la derecha en el sentido de la señalización, o no respeten las vías o carriles exclusivos o los horarios de tránsito establecidos, serán sancionados con multa de 300 U.E.M. hasta 1000 U.E.M En estos casos no

resulta aplicable el beneficio de pago voluntario previsto en el artículo 16 inciso a) del presente Código. –

ARTÍCULO 61°.- Requisitos para Circular. Quién circular con automotor, acoplados, semiacoplados, ciclomotor, motocicletas, cuatriciclos autorizados a ser librados al tránsito público, bajo las siguientes circunstancias:

Licencia de Conducir:

- a) Sin haber obtenido la Licencia de Conducir respectiva, será sancionado con multa de (50) hasta (100) (U.E.M.), y no podrá continuar conduciendo el vehículo.
- b) Sin portar o exhibir Licencia de Conductor vigente cuando le fuere requerida, será sancionado con multa de (25) hasta (50) (U.E.M.), y no podrá continuar conduciendo el vehículo.
- c) El que condujere sin lentes u otros elementos correctivos cuando su utilización estuviere reglamentariamente dispuesta, será sancionado con multa de (5) hasta (10) (U.E.M.). En todos los casos, si no fuese posible en forma inmediata hacer cesar la infracción, el vehículo será removido del lugar por la Autoridad. –

Circular

- 1. Estando legalmente inhabilitado para ello, será sancionado con multa de 300 U.E.M. hasta 1000 U.E.M En este caso no resulta aplicable el beneficio de pago voluntario previsto en el presente Código.
- 2. Sin haber sido habilitado, será sancionado con multa de 300 U.E.M hasta 1000 U.E.M En este caso no resulta aplicable el beneficio de pago voluntario previsto en el presente Código.
- 3. Teniendo suspendida su habilitación, será sancionado con multa de 300 U.E.M hasta 1000 U.E.M En este caso no resulta aplicable el beneficio de pago voluntario previsto en el presente Código.
- 4. Sin estar habilitado para conducir ese tipo de vehículo, será sancionado con multa de 100 U.E.M. hasta 1000 U.E.M.
- 5. Con licencia de conducir vencida, por no más de 6 meses, será sancionado con multa de 100 U.E.M hasta 300 U.E.M. Superado dicho plazo se aplicará la sanción prevista por el inciso 2 del presente artículo. Con licencia de conducir caduca por cambio de datos no denunciados oportunamente, con multa de 100 U.E.M hasta 300 U.E.M Con licencia de conducir que se le haya desconocido validez o posea restricciones de circulación para el tránsito interprovincial dictada por la autoridad nacional

de aplicación, por no cumplir los requisitos mínimos establecidos en la ley Nacional N° 24.449, con multa de 100 U.E.M hasta 300 U.E.M

6. Sin portar su licencia estando habilitado, será sancionado con multa de 50 U.E.M hasta 100 U.E.M.

7. Con la cédula de identificación del vehículo vencida, no siendo el titular será sancionado con multa de 50 U.F. hasta 100 U.F. y en incumplimiento de las normas de transferencia del vehículo, será sancionado con multa de 300 U.E.M hasta 1000 U.E.M

8. Sin portar el comprobante del seguro obligatorio, será sancionado con multa de 50 U.E.M hasta 100 U.E.M

9. Sin tener cobertura de seguro obligatorio vigente, será sancionado con multa de 300 U.E.M hasta 1000 U.E.M En este caso no resulta aplicable el beneficio de pago voluntario previsto en el presente Código.

10. Sin las placas de identificación de dominio correspondientes, será sancionado con multa de 100 U.E.M hasta 500 U.E.M.

11. Con placas de identificación de dominio no correspondientes, con aditamentos no reglamentarios, cubiertas o cualquier otra alteración que genere confusión en la lectura del dominio que realmente corresponda, será sancionado con multa de 300 U.E.M hasta 1000 U.E.M En este caso no resulta aplicable el beneficio de pago voluntario previsto en el presente Código.

12. Faltando la placa de identificación de dominio delantera o por no tenerla en el lugar reglamentario, será sancionado con multa de 50 U.E.M hasta 100 U.E.M.

13. Faltando la placa de identificación de dominio trasera o por no tenerla en el lugar reglamentario, será sancionado con multa de 50 U.E.M hasta 100 U.E.M

14. Sin portar, excepto las motocicletas, un matafuego y balizas portátiles de acuerdo a la reglamentación, será sancionado con multa de 50 U.E.M hasta 100 U.E.M

15. Sin que el número de ocupantes guarde relación con la capacidad para la que el vehículo fue construido, o por viajar los menores de diez (10) años en el asiento delantero, será sancionado con multa de 100 U.E.M hasta 500 U.E.M.

16. Por no ajustarse el vehículo y lo que transporta a las dimensiones, peso y potencia adecuados a la vía transitada y las restricciones establecidas por la autoridad competente, para determinados sectores del camino, será sancionado con multa de hasta 1000 U.E.M

17. Por no poseer los sistemas de seguridad originales en buen estado de funcionamiento, será sancionado con multa de 100 U.E.M hasta 500 U.E.M, sin perjuicio de que pueda proceder la retención preventiva del vehículo, en el caso que corresponda y bajo las condiciones que se establecen en la presente ley.

18. En motocicleta, ciclomotor o cuatriciclo autorizados para ser librados al tránsito público, sin llevar el conductor y acompañante, debidamente colocado y sujetado el casco reglamentario o el chaleco o bandolera reflectante, será sancionado con multa de 50 U.E.M hasta 500 U.E.M o inhabilitación para conducir de 15 días a 6 meses.

19. En motocicleta, ciclomotor, o cuatriciclo autorizados para ser librados al tránsito público sin parabrisas, el conductor que no use anteojos de seguridad normalizados, será sancionado con multa de 50 U.E.M hasta 100 U.E.M.

20. Por no usar los ocupantes los correaes de seguridad reglamentarios. Será sancionado con multa de 100 U.E.M hasta 300 U.E.M

ARTÍCULO 62°.- Prioridad de Paso. Derecha. El conductor que no cede el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha y sin que éste por los motivos o causas legalmente establecidos haya perdido esa prioridad, será sancionado con multa de 150 U.E.M hasta 500 U.E.M. –

ARTÍCULO 63°.- Prioridades especiales. El conductor que no respetare las prioridades indicadas en el señalamiento vial, será sancionado con multa de 50 U.E.M hasta 300 U.E.M. –

ARTÍCULO 64°.- Adelantamiento. El conductor de un vehículo que pretenda adelantarse o sobrepasar a otro sin hacerlo por la izquierda o sin respetar las pautas y requisitos legales establecidos para hacerlo que impone la legislación o reglamentación vigente, y salvo los casos de excepción legalmente establecidos, será sancionado con multa de 100 U.E.M hasta 500 U.E.M. –

ARTÍCULO 65°.- Giros y rotondas. El conductor de un vehículo, que realizare o pretenda realizar un giro o circular en una rotonda sin respetar la señalización, y las reglas pertinentes a la circulación en giros y rotondas, será sancionado con multa de 100 U.E.M hasta 300 U.E.M. –

ARTÍCULO 66°.- Vías SemafORIZADAS. El conductor de un vehículo que circular, avanzar o se detuviere sin respetar las indicaciones derivadas de las luces de los semáforos, o el descenso de barreras en un paso a nivel, será sancionado con multa de 100 U.E.M hasta 1000 U.E.M. –

ARTÍCULO 67°.- Vías SemafORIZADAS. Giro a la Izquierda. El conductor de un vehículo que gire o pretenda girar a la izquierda en vías de doble mano reguladas por semáforos sin señal que lo permita, será sancionado con multa de 100 U.E.M hasta 300 U.E.M. –

ARTÍCULO 68°.- Luces. El conductor de un vehículo que circular por cualquier vía pública sin tener encendidas las luces según lo establece la legislación y la reglamentación vigente para cada caso, será sancionado con multa de 150 U.E.M hasta 500 U.E.M. –

ARTÍCULO 69°.- Conducción. Impedimentos. El conductor de un vehículo que circular por cualquier vía pública con impedimentos físicos o psíquicos y sin autorización para hacerlo, o sin la licencia especial correspondiente o habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir, será sancionado con multa de 100 U.E.M hasta 1000 U.E.M, con más inhabilitación accesoria para conducir de 15 días a 2 años. –

ARTÍCULO 70°.- Alcoholemia. Queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículo con una alcoholemia superior a 0,0 miligramos por litro de sangre; el conductor que infrinja lo dispuesto será sancionado con multa de 300 U.E.M a 1000 U.E.M, más inhabilitación accesoria para conducir entre 15 días a 2 años. En igual sentido, la misma prohibición y las sanciones dispuestas precedentemente se aplicarán a los conductores de moto vehículos, ciclomotores o cuatriciclos autorizados para ser librados al tránsito público, y a los conductores de vehículos destinados al transporte de pasajeros, de menores y de carga. En estos casos no resulta aplicable el beneficio de pago voluntario previsto en el presente Código. –

ARTÍCULO 71°.- RETENCION PREVENTIVA. La autoridad de comprobación o aplicación debe retener, dando inmediato conocimiento a la autoridad de juzgamiento:

a) A los conductores cuando:

1. Sean sorprendidos in-fraganti en estado de intoxicación alcohólica, estupefacientes u otra sustancia que disminuya las condiciones psicofísicas normales o en su defecto ante a presunción de alguno de los estados anteriormente enumerados, se requiere al tiempo de la retención, comprobante médico o de dispositivo aprobado que acredite tal estado, por el tiempo necesario para recuperar el estado normal. Esta retención no deberá exceder de doce horas;
2. Fuguen habiendo participado en un accidente, por el tiempo necesario para librar las actuaciones policiales correspondientes; el que no podrá exceder el tiempo establecido en el apartado anterior.

b) A las licencias habilitantes, cuando:

1. Estuvieren vencidas;
2. Hubieren caducado por cambio de datos no denunciados oportunamente;
3. No se ajusten a los límites de edad correspondientes;
4. Hayan sido adulteradas o surja una evidente violación a los requisitos exigidos en esta ley;
5. Sea evidente la disminución de las condiciones psicofísicas del titular, con relación a la exigible al serle otorgada, excepto a los discapacitados debidamente habilitados.
6. El titular se encuentre inhabilitado o suspendido para conducir.

c) A los vehículos:

1. Que no cumplan con las exigencias de seguridad reglamentaria, labrando un acta provisional la que, salvo en los casos de vehículos afectados al transporte por automotor de pasajeros o carga, presentada dentro de los tres días ante la autoridad competente, acreditando haber subsanado la falta, quedará anulada. El incumplimiento del procedimiento precedente convertirá el acta en definitiva.

La retención durará el tiempo necesario para labrar el acta excepto si el requisito faltante es tal que pone en peligro cierto la seguridad del tránsito o implique inobservancia de las condiciones de ejecución que para los servicios de transporte por automotor de pasajeros o de carga, establece la autoridad competente.

En tales casos la retención durará hasta que se repare el defecto o se regularicen las condiciones de ejecución del servicio indicado.

2. Si son conducidos por personas no habilitadas para el tipo de vehículos que conducen, inhabilitadas o que no cumplan con las edades reglamentarias para cada tipo de vehículo.

En tal caso, luego de labrada el acta, el vehículo podrá ser liberado bajo la conducción de otra persona habilitada, la que prestara conformidad en el acta labrada y asumirá la responsabilidad del traslado del rodado; caso contrario el vehículo será removido y trasladado a los depósitos que indique la autoridad de comprobación donde será entregado a quienes

acrediten su propiedad o tenencia legítima, previo pago de los gastos que haya demandado el traslado.

3. Cuando se comprobare que estuviere o circulare excedido en peso o en sus dimensiones o en infracción a la normativa vigente sobre transporte de carga en general o de sustancias peligrosas, ordenando la desafectación y verificación técnica del vehículo utilizado en la comisión de la falta.

4. Cuando estén prestando un servicio de transporte de pasajeros o de carga, careciendo del permiso, autorización, concesión, habilitación o inscripción exigidos o en excesos de los mismos, sin perjuicio de la sanción pertinente, la autoridad de aplicación dispondrá la paralización preventiva del servicio en infracción, en el tiempo y lugar de verificación, ordenando la desafectación e inspección técnica del vehículo utilizado en la comisión de la falta, siendo responsable el transportista transgresor respecto de los pasajeros y terceros damnificados.

5. Que estando mal estacionados obstruyan la circulación o la visibilidad, los que ocupen lugares destinados a vehículos de emergencias o de servicio público de pasajeros; los abandonados en la vía pública y los que por haber sufrido deterioros no pueden circular y no fueren reparados o retirados de inmediato, serán remitidos a depósitos que indique la autoridad de comprobación, donde serán entregados a quienes acrediten la propiedad o tenencia, fijando la reglamentación el plazo máximo de permanencia y el destino a darles una vez vencido el mismo. Los gastos que demande el procedimiento serán con cargo a los propietarios y abonados previo a su retiro.

6. Que transporten valores bancarios o postales por el tiempo necesario para su acreditación y el labrado del acta respectiva si así correspondiera debiendo subsanar las deficiencias detectadas en el lugar de destino y por el tiempo necesario para labrar el acta de comprobación y aclarar las anomalías constatadas.

7. Que sean conducidos en las condiciones enunciadas en el inciso p) del artículo 33 de la ley 23363 (*p) La conducción de vehículos transportando un número de ocupantes superior a la capacidad para la cual fue construido el vehículo*). En dicho caso, luego de labrada el acta, el vehículo podrá circular, siempre y cuando descendan del mismo las personas que sean necesarias para adecuar el número de ocupantes a la capacidad para la cual fue construido.

8. Que sean conducidos en las condiciones enunciadas en el inciso r) del artículo 33 de la ley 26363. En dicho caso, luego de labrada el acta, el vehículo será removido y remitido al depósito que indique la Autoridad de Comprobación donde será entregado a quien acredite su propiedad o tenencia legítima, previo pago de los gastos que haya demandado el traslado.

d) **Las cosas que crean riesgos en la vía pública** o se encuentren abandonadas. Si se trata de vehículos u otros elementos que pudieran tener

valor, serán remitidos a los depósitos que indique la autoridad de comprobación, dándose inmediato conocimiento al propietario si fuere habido;

e) La documentación de los vehículos particulares, de transporte de pasajeros público o privado o de carga, cuando;

1. No cumpla con los requisitos exigidos por la normativa vigente.
2. Esté adulterada o no haya verosimilitud entre lo declarado en la reglamentación y las condiciones fácticas verificadas.
3. Se infrinjan normas referidas especialmente a la circulación de los mismos o su habilitación.
4. Cuando estén prestando un servicio de transporte por automotor de pasajeros careciendo de permiso, autorización, concesión, habilitación o inscripción exigidos en la normativa vigente sin perjuicio de la sanción pertinente.

ARTÍCULO 72°.- Prohibiciones. El conductor, propietario de un vehículo o el propietario de un inmueble o de otros bienes o el peatón que infrinja las prohibiciones que se detallan a continuación, será sancionado con las multas que a continuación se establecen o inhabilitación para conducir de 15 días a 4 meses.

1. Por ceder o **permitir la conducción a personas sin habilitación** para ello multa de 100 U.E.M a 300 U.E.M.
2. Por circular **a contramano**, sobre los separadores de tránsito o fuera de la calzada, salvo sobre la banquina en caso de emergencia, multa de 200 U.E.M a 3000 U.E.M
3. El que trasladare personas en lugares no aptos para ello o en un número superior a la capacidad permitida para el vehículo, será sancionado con multa de (50) a (200) (U.E.M.).
4. Por **disminuir arbitraria y bruscamente la velocidad, realizar movimientos zigzagueantes o maniobras caprichosas** e intempestivas, dificultar, obstaculizar o impedir el tránsito o circulación de cualquier forma, multa de 100 U.E.M a 1000 U.E.M;
5. Por **obstruir el paso legítimo de peatones** u otros vehículos en una bocacalle, avanzando sobre ella, aun con derecho a hacerlo, si del otro lado de la encrucijada no hay espacio suficiente que permita su despeje, multa de 50 U.E.M a 100 U.E.M;
6. Por **conducir a una distancia del vehículo que lo precede, menor de la prudente** de acuerdo a la velocidad de marcha, conforme los parámetros establecidos por la ley y la reglamentación, multa de 100 U.E.M a 500 U.E.M;

7. Por **circular marcha atrás, excepto para estacionar**, egresar de un garaje o de una calle sin salida, multa de 50 U.E.M a 100 U.E.M;
8. Por la **detención irregular sobre la calzada**, el estacionamiento sobre la banquina y la detención en ella sin ocurrir emergencia, multa de 50 U.E.M. a 300 U.E.M;
9. En curvas, encrucijadas y otras zonas peligrosas, **por cambiar de carril o fila, adelantarse, no respetar la velocidad precautoria y detenerse**, multa de 150 U.E.M a 500 U.E.M;
10. Por cruzar un **paso a nivel si se percibiera la proximidad de un vehículo ferroviario**, o si desde el cruce se estuvieran haciendo señales de advertencia o si las barreras estuviesen bajas o en movimiento, o la salida no estuviere expedita. También está prohibido detenerse sobre los rieles o a menos de cinco metros de ellos cuando no hubiere barreras, o quedarse en posición que pudiere obstaculizar el libre movimiento de las barreras, multa de 150 U.E.M a 500 U.E.M;
11. Por circular con **cubiertas con fallas o sin la profundidad legal** de los canales en su banda de rodamiento, multa de 150 U.E.M a 500 U.E.M;
12. A los conductores de bicicletas, de ciclomotores y motocicletas, por circular **asidos de otros vehículos** o enfilados inmediatamente tras otros automotores, multa de 100 U.E.M a 300 U.E.M;
13. **A los ómnibus y camiones** por transitar en los caminos manteniendo entre sí una distancia menor a cien metros, salvo cuando tengan más de dos carriles por mano o para realizar una maniobra de adelantamiento, multa de 100 U.E.M a 300 U.E.M;
14. **Por remolcar automotores**, salvo para los vehículos destinados a tal fin, multa de 100 U.E.M a 300 U.E.M. Los demás vehículos podrán hacerlo en caso de fuerza mayor utilizando elementos rígidos de acople y con la debida precaución.
15. **Por circular con un tren de vehículos** integrado con más de un acoplado, salvo lo dispuesto para la maquinaria especial y agrícola, multa de 150 U.E.M a 500 U.E.M;
16. **Por transportar residuos**, escombros, tierra, arena, grava, aserrín, otra carga a granel, polvorientas, que difunda olor desagradable, emanaciones nocivas o sean insalubre en vehículos o continentes no destinados a ese fin, multa de 150 U.E.M a 500 U.E.M Las unidades para transporte de animales o sustancias nauseabundas deben ser lavadas en el lugar de descarga y en cada ocasión, salvo las excepciones reglamentarias para la zona rural;
17. **Por transportar cualquier carga o elemento que perturbe la visibilidad**, afecte peligrosamente las condiciones aerodinámicas del

vehículo, oculte luces o indicadores o sobresalga de los límites permitidos, multa de 150 U.E.M a 500 U.E.M;

18. Por efectuar reparaciones en zonas urbanas, salvo arreglos de circunstancia, en cualquier tipo de vehículo, multa de 50 U.E.M a 500 U.E.M;

19. Por arrear hacienda en caminos o rutas, salvo por caminos de tierra y fuera de la calzada, multa de 100 U.E.M a 300 U.E.M. Por dejar animales sueltos en caminos o rutas, la multa será de 500 U.E.M a 1000 U.E.M;

20. Por estorbar u obstaculizar de cualquier forma la calzada o la banquina y hacer construcciones, instalarse o realizar venta de productos en zona alguna del camino, multa de 100 U.E.M a 500 U.E.M;

21. Con multa de 150 U.E.M a 500 U.E.M por circular en vehículos con bandas de rodamiento metálicas o con grapas, tetones, cadenas, uñas, u otro elemento que dañe la calzada salvo sobre el barro, nieve o hielo y también los de tracción animal en caminos de tierra. Tampoco por éstos podrán hacerlo los microbús, ómnibus, camiones o maquinaria especial, mientras estén enlodados. En este último caso, la autoridad local podrá permitir la circulación siempre que asegure la transitabilidad de la vía;

22. Por usar la bocina o señales acústicas; salvo en caso de peligro o en zona rural, y tener el vehículo sirena o bocina no autorizadas, multa de 100 U.E.M a 300 U.E.M;

23. Por circular con vehículos que emitan gases, humos, ruidos, radiaciones u otras emanaciones contaminantes del ambiente, que excedan los límites reglamentarios, multa de 150 U.E.M a 500 U.E.M;

24. Por circular con vehículos que posean defensas delanteras o traseras, enganches sobresalientes, o cualquier otro elemento que, excediendo los límites de los paragolpes o laterales de la carrocería, pueden ser potencialmente peligrosos para el resto de los usuarios de la vía pública, multa de 150 U.E.M a 500 U.E.M;

25. Por circular con los vidrios parabrisas, laterales y lunetas de los rodados con láminas adhesivas de tipo polarizadas o cualquier otro aditamento destinado a reducir la transmisión de luz hacia el interior del vehículo, que no fueran aprobados para su utilización por los organismos competentes, multa de 100 U.E.M a 300 U.E.M

ARTÍCULO 73°.- Estacionamiento. El conductor de un vehículo que no observare las siguientes reglas de estacionamiento será sancionado con multa de 50 U.E.M hasta 100 U.E.M: a) En zonas urbanas: el estacionamiento se efectuará paralelamente al cordón dejando entre

vehículos un espacio no inferior a 50 cm.

b) En zonas rurales: se estacionará lo más lejos posible de la calzada y banquina, en las zonas adyacentes y siempre que no afecte la visibilidad. –

ARTÍCULO 74°.- Estacionamiento. Prohibiciones. El conductor de un vehículo que estacionare en los lugares o modos que a continuación se detallan, será sancionado con multa de 100 U.E.M y hasta 300 U.E.M

1. En todo lugar donde se pueda afectar la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito o se oculte la señalización.

2. En las esquinas, entre su vértice ideal y la línea imaginaria que resulte de prolongar la ochava y en cualquier lugar peligroso.

3. EL que violare las Normas sobre estacionamiento medido, tarifado o pago,

4. Sobre la senda para peatones o bicicletas, aceras, rieles, sobre la calzada, y en los diez metros anteriores y posteriores a la parada del transporte de pasajeros.

Tampoco se admite la detención voluntaria. No obstante se puede autorizar, señal mediante, a estacionar en la parte externa de la vereda cuando su ancho sea mayor a 2.00 metros y la intensidad de tráfico peatonal así lo permita.

5. Frente a la puerta de hospitales, escuelas y otros servicios públicos, hasta diez metros a cada lado de ellos, salvo los vehículos relacionados a la función del establecimiento;

6. Frente a la salida de cines, teatros y similares, durante su funcionamiento;

7. En los accesos de garajes en uso y de estacionamiento con ingreso habitual de vehículos, siempre que tengan la señal pertinente, con el respectivo horario de prohibición o restricción;

8. Por un período mayor de cinco días o del lapso que fije la autoridad local;

9. Ningún ómnibus, microbús, casa rodante, camión, acoplado, semiacoplado o maquinaria especial, excepto en los lugares que habilite a tal fin mediante la señalización pertinente.

10. No habrá en la vía espacios reservados para vehículos determinados, salvo disposición fundada de la autoridad y previa delimitación y señalamiento en que conste el permiso otorgado.

En zona rural se estacionará lo más lejos posible de la calzada y banquina, en las zonas adyacentes y siempre que no se afecte la visibilidad.

11. La autoridad de tránsito en sus disposiciones de ordenamiento urbano deberá incluir normas que tornen obligatoria la delimitación de espacios para el estacionamiento o guarda de bicicletas y similares en todos los establecimientos con gran concurrencia de público. Igualmente se deberán tomar las previsiones antes indicadas en los garajes, parques y playas destinados al estacionamiento de vehículos automotores.

ARTÍCULO 75°.- El que estacionare en lugares prohibidos o en forma indebida o antirreglamentaria, será sancionado con una multa de cinco (5) a quince (15) (U.E.M).

Cuando la falta mencionada en el párrafo anterior fuera cometida haciendo uso indebido de un permiso de libre estacionamiento y/o circulación, o estacionare en espacios verdes, canteros centrales, reservas para personas con discapacidad, reservas para servicios de emergencia, paradas de transporte de pasajeros, carriles exclusivos de transporte, sobre sendas o veredas peatonales, bisisendas o ciclovías, se aplicará una multa de (20) a (50) (U.E.M).

Cuando la falta fuera cometida por estacionar vehículos que obstruyan o de cualquier modo obstaculicen el acceso a rampas para personas con discapacidad o movilidad reducida, se aplicará una multa de (40) a (100) (U.E.M.).

En el supuesto de que se produjera una falta concurrente de obstruir rampa de acceso ubicada sobre una senda peatonal, la sanción prevista en el párrafo anterior se elevará en un cincuenta por ciento (50%) en su mínimo y máximo.

En caso de reincidencia en los supuestos establecidos en el párrafo tercero y cuarto, el Juez podrá disponer, además, la inhabilitación para conducir de hasta un (1) año.

Como sanción complementaria, el infractor/a tendrá la obligación de realizar el curso de capacitación en educación, concientización y sensibilización vial con las características que determine el Departamento Ejecutivo Municipal por vía reglamentaria.

Cuando el vehículo estacionado se tratare de transporte de pasajeros de media y larga distancia, se aplicará una multa de doscientos (200) a quinientos (500) (U.E.M.). –

ARTÍCULO 76°.- Velocidad. El conductor de un vehículo que circulara por la vía pública a una velocidad que le impida el total dominio del

vehículo o entorpezca la circulación o que no respete los límites máximos y mínimos que establecen la leyes y reglamentación vigentes serán sancionado con multas de U.E.M 200 a U.E.M 1000. –

ARTÍCULO 77°.- Vehículos de Transporte. El propietario o responsable o quién explote el servicio de transporte o el conductor de vehículos destinados al transporte de pasajeros o de carga, será sancionado:

1. Por circular con vehículos cuya antigüedad supere la establecida para la categoría siempre que no se encontrase en alguna de las excepciones previstas en la reglamentación, será sancionado con multa hasta 2000 U.E.M

2. Por circular con vehículos cuyas dimensiones máximas superen las establecidas en la legislación y reglamentación vigente, será sancionado con multa hasta 2000 U.E.M

Quedan exceptuados de la aplicación de la multa aquellos que lo hagan con los permisos otorgados por los organismos competentes.

3. Por circular con vehículos cuyos pesos máximos transmitidos a la calzada superen los establecidos en la legislación y reglamentación vigente, será sancionado con multa hasta 2000 U.E.M Quedan exceptuados de la aplicación de la multa aquellos que circulen con el permiso otorgado por los organismos competentes.

4. Por no contar con la habilitación técnica de cada unidad o con un sistema o elemento de control aplicable al registro de las operaciones (velocidad, tiempo, distancia y otras variables exigidas por la legislación o reglamentación vigentes), será sancionado con multa de 300 U.E.M hasta 1000 U.E.M

5. Por no contar con el círculo reflectivo en la parte trasera indicativo de la velocidad máxima, con los requisitos establecidos por la reglamentación vigente, será sancionado con multa de 100 U.E.M hasta 300 U.E.M

6. Por no permitir el traslado de los no videntes y demás discapacitados con el animal guía o aparato de asistencia de que se valgan, será sancionado con multa de 100 U.E.M hasta 300 U.E.M

7. Por no impartir a los usuarios las instrucciones necesarias para casos de siniestro, será sancionado con multa de 30 U.E.M hasta 100 U.E.M

8. Sin perjuicio de las demás sanciones que resulten aplicables, por circular sin permiso, concesión, habilitación o inscripción del servicio, emanado de autoridad competente, será sancionado con multa de hasta 2000 U.E.M

ARTÍCULO 77° BIS.- Transporte de Pasajeros Urbanos. El que prestare Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros sin la correspondiente habilitación, permiso o autorización otorgada por la Autoridad Municipal y sin cumplir lo dispuesto por la ordenanza vigente N° 289/24 sobre control vehicular, será sancionado con multa de 100 a 500 (U.E.M.), y quedara inhabilitado definitivamente para ser permisionario o concesionario de todo Servicio Público o Privado Municipal, controlado o relacionado con el Transporte de Pasajeros, debiendo disponerse la suspensión del Certificado de Habilitación por el Órgano con Competencia Especifica en el Servicio, en caso de corresponder El vehículo será retirado de la vía pública y trasladado al Depósito Municipal. Los vehículos trasladados estarán a disposición de sus propietarios o de quienes resulten responsables, previo a cumplimentar:

- a) Libre deuda del impuesto automotor.
- b) El pago de gastos de traslado y estadía.

En todos estos casos no resulta aplicable el beneficio de pago voluntario previsto en el presente Código.

ARTÍCULO 78°.- Transporte Escolar. El propietario o responsable de la explotación de servicio de transporte de escolares, será responsable de la circulación imprudente del vehículo o por llevar más pasajeros que las plazas disponibles o por no poseer asientos fijos o por no poseer elementos de seguridad y estructurales necesarios o no estar dotado el vehículo de condiciones de salubridad e higiene o no poseer de cinturones de seguridad e inerciales en todos los asientos, o en infracción a las normas reglamentarias, será sancionado con multa de 300 U.E.M hasta 1000 U.E.M, con más inhabilitación para conducir de 15 días a 4 meses. En estos casos no resulta aplicable el beneficio de pago voluntario previsto en el presente Código.

ARTÍCULO 78° BIS.- El que prestare Servicio de Transporte Privado, Especial o Escolar sin la correspondiente habilitación, permiso o autorización otorgada por la Autoridad Municipal, será sancionado con multa de 100 a 500 (U.E.M.), y el vehículo será removido de la vía pública por la Autoridad. –

ARTÍCULO 79°.- Transporte de Carga. Los propietarios o responsables de la explotación de un transporte de carga o de vehículos afectados a dicho transporte, serán sancionados:

1. Por circular sin portar el comprobante de inscripción en el Registro Provincial de Transporte de Carga, será sancionado con multa de 100 U.E.M hasta 300 U.E.M. Por circular sin tener la inscripción vigente en el Registro Provincial de Transporte de Carga, será sancionado con multa de 150 U.E.M hasta 500 U.E.M
 2. Por no realizar la inscripción conforme a lo establecido en la reglamentación, será sancionado con multa de 100 U.E.M hasta 300 U.E.M
 3. Por no portar la carta de porte correspondiente a cada tipo de servicio de transporte, será sancionado con multa de 100 U.E.M hasta 300 U.E.M
 4. Por no proveer la pertinente acreditación para tripular cualquiera de sus unidades, será sancionado con multa de 100 U.E.M hasta 300 U.E.M
 5. Por sobresalir la carga de los límites del vehículo, sin observar lo dispuesto en la legislación o reglamentación vigente, será sancionado con multa de hasta 5000 U.E.M
 6. Por transportar contenedores normalizados en vehículos no adaptados, será sancionado con multa de hasta 5000 U.E.M. Por transportar cargas en camiones playos, excepto los contenedores, sin estar aseguradas mediante sistemas de cintas o cables de fijación conforme a lo establecido en la legislación y/o reglamentación vigente, será sancionado con multa de hasta 5000 U.E.M. En estos casos no resulta aplicable el beneficio de pago voluntario previsto en el presente Código.
 7. Por no cumplir con las disposiciones legales o reglamentarias para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, será sancionado con multa de 500 U.F. hasta 5000 U.F. En este caso no resulta aplicable el beneficio de pago voluntario previsto en el presente Código.
 8. El que transportare alimentos, bebidas o sus materias primas, en vehículos que carecieran de la pertinente habilitación municipal, sin perjuicio de lo reglado en materia de condiciones de higiene y/o bromatológicas a que se refiere el Art. 56° del Código de Convivencia y Civismo, y concordantes del presente Código, será sancionado con multa de 100 a 500 (U.E.M.).
- El Juez podrá disponer, además, la inhabilitación hasta noventa (90) días y/o el decomiso de la mercadería transportada, conforme a la naturaleza y condiciones de las mismas.
- El que introdujere a la Ciudad alimentos, bebidas o sus materias primas, sin someterse a control sanitario u omitiere su concentración obligatoria de conformidad a la reglamentación vigente, será sancionado con multa de (150) a (500) U.E.M.
- El juez podrá disponer además el decomiso de la mercadería. –

ARTÍCULO 80°.- Revisores de carga. El propietario o responsable del transporte o el conductor del vehículo de transporte, que impida la actuación de los revisores de carga prevista en la legislación o reglamentación vigente, será sancionado con multa de 300 U.E.M hasta 1000 U.E.M En este caso no resulta aplicable el beneficio de pago voluntario previsto en el presente Código.

ARTÍCULO 81°.- Obstáculos. El conductor de un vehículo o responsable de un vehículo detenido u objeto presente en la calzada o banquina, debido a caso fortuito o fuerza mayor que no advierta con balizas reglamentarias la existencia del mismo será sancionado con multa de 150 U.E.M hasta 500 U.E.M. –

ARTÍCULO 82°.- Uso Especial de la Vía Pública. Quien usare la vía pública para fines extraños al tránsito sin estar previamente autorizados por la autoridad competente o sin garantizar vías alternativas de tránsito o sin la medida de seguridad para personas o cosas o sin contratar un seguro para cubrir daños y responsabilidades, será sancionado con multa de 100 U.E.M hasta 1000 U.E.M -

ARTÍCULO 83°.- Vehículos de Emergencia. Quien circular con vehículos de emergencias en infracción a las normas legales y reglamentarias, será sancionado con multa de 150 U.E.M hasta 500 U.E.M. –

ARTÍCULO 84°.- Maquinarias Especiales. Quien circular con maquinarias especiales en infracción a las normas legales o reglamentarias, será sancionado con multa de 300 U.E.M hasta 1000 U.E.M. –

ARTÍCULO 85°.- Franquicias Especiales para Conducir. Quienes utilizaren franquicias especiales de tránsito otorgadas irregularmente o sin usar el distintivo reglamentario o la placa de identificación correspondiente, será sancionado con multa de 100 U.E.M hasta 300 U.E.M. En estos casos no resulta aplicable el beneficio de pago voluntario previsto en el presente Código. –

ARTÍCULO 86°.- Accidentes. Quien de cualquier forma o modo hubiere participado en un accidente de tránsito, será sancionado con multa de 200

U.E.M hasta 1000 U.E.M, si no cumple con algunas de las siguientes obligaciones:

- a) Detenerse inmediatamente;
- b) Suministrar los datos de su licencia de conductor, del rodado que conducía y del seguro obligatorio a la otra parte y a la autoridad interviniente. Si los mismos no estuviesen presentes, debe adjuntar tales datos adhiriéndolos eficazmente al vehículo dañado;
- c) Denunciar el hecho ante cualquier autoridad de aplicación;
- d) Comparecer y declarar ante la autoridad de juzgamiento o de investigación administrativa cuando sean citados.

El conductor que se diere a la fuga, luego de haber estado involucrado en un accidente, además de la pena de multa, será sancionado con la pena accesoria de inhabilitación para circular de hasta 2 años.

En estos casos no resulta aplicable el beneficio de pago voluntario previsto en el presente Código.

ARTÍCULO 87°.- Controles. Alcholemia. El conductor de un vehículo **que se negará someterse a las pruebas expresamente autorizadas** y destinadas a determinar su estado de intoxicación alcohólica, por estupefacientes, u otras sustancias que disminuya las condiciones psicofísicas normales, será sancionado con multa de 300 U.E.M hasta 1.000 U.E.M e inhabilitación para conducir de 3 meses a 2 años. En este caso no resulta aplicable el beneficio de pago voluntario previsto en el presente Código. –

ARTÍCULO 88°.- Responsabilidad médica. Los profesionales médicos que no cumplan con lo establecido por el artículo 73 de la ley Nacional N° 24.449 serán sancionados con multa de 50 U.E.M hasta 150 U.E.M. –

ARTÍCULO 89°.- Personas jurídicas. Informes. Las personas jurídicas que no respondieren al pedido de informe sobre individualización de sus dependientes presuntos infractores dentro del término reglamentario o por no individualizar fehacientemente a los mismos, será sancionado con multa de 500 U.E.M hasta 1000 U.E.M. –

ARTÍCULO 90°.- Auriculares. Teléfonos. Quien condujere vehículos utilizando teléfonos celulares, auriculares o sistema de comunicación manual continua o de pantalla, o monitores de video VHF; DVD u otros elementos similares será sancionado con multa de 100 U. F. hasta 500 U.F.

–

ARTÍCULO 91°.- Participar, disputar u organizar competencias de velocidad o destreza en vía pública. Quien participa, disputa u organiza competencias de destreza o velocidad con vehículos motorizados en la vía pública, violando las normas reglamentarias de tránsito, será sancionado con, multa de 200 U.E.M a 5000 U.E.M La sanción se eleva al doble cuando la conducta descripta precedentemente se realiza mediante el empleo de un vehículo modificado o preparado especialmente para dicho tipo de competencias. Se aplicará sanción accesoria de inhabilitación para circular de 3 meses a 2 años. En ninguno de estos supuestos resulta aplicable el beneficio de pago voluntario previsto en el presente Código. –

ARTÍCULO 92°.- Remoción o inutilización de señales. El que removiere inutilizare, desviare o apagare las señales puestas como guías indicadoras del tránsito o que señalen un peligro, siempre que el hecho no constituya delito, será reprimido con multa de 100 U.E.M hasta 500 U.E.M. –

ARTÍCULO 93°.- Documento de Acreditación. Todo conductor de vehículo pesado de carga tipo camión con o sin acoplado que circule por las rutas nacionales o provinciales con destino a una terminal situada en la Provincia y con fines de descarga, que no acredite de manera fehaciente y conforme los medios documentales que establezca la reglamentación o disponga la autoridad de aplicación la autorización de ingreso y permanencia en las playas o en los establecimientos privados involucrados en las operaciones de descarga, será sancionado con multa de 300 U.E.M a 1000 U.E.M, sin perjuicio de aplicar las medidas precautorias que pudieran corresponder. –

ARTÍCULO 94°.- Asignación de espacio físico. Deber de información. Las terminales portuarias, operadores de playa, y empresas relacionadas situadas en el Ejido Municipal, que no informaren diariamente y por el medio más idóneo a la autoridad de aplicación, los permisos otorgados a los acopiadores o transportistas, de conformidad a lo previsto en la reglamentación, serán sancionadas con multa de 5000 U.E.M a 2500 U.E.M y clausura de hasta 10 días del establecimiento. –

ARTÍCULO 95°.- Incumplimiento de restricciones al tránsito. Todo conductor de vehículo pesado de carga tipo camión con o sin acoplado que circule por las rutas nacionales o provinciales con destino a una terminal

situada en el Ejido Municipal con fines de descarga que se negare a cumplimentar las medidas de ordenamiento, restricción y desvío de la circulación impuestas por la autoridad de aplicación, o que estacionaren en espera de espacio físico en las terminales, sobre banquetas o calzadas de rutas o caminos transitables, serán sancionados con multa de 300 U.E.M a 1000 U.E.M sin perjuicio de aplicar las medidas precautorias que pudieran corresponder. En estos casos no resulta aplicable el beneficio de pago voluntario previsto en el presente Código.

ARTÍCULO 96°.- Medidas. El juez en su sentencia podrá establecer las medidas complementarias que sean necesarias para el cumplimiento de la sanción impuesta cuando fuere necesario y de acuerdo a las circunstancias subjetivas y objetivas del caso.

ARTÍCULO 97°.- Sanción de Inhabilitación. En todas las infracciones el juez competente podrá aplicar accesoriamente la pena de inhabilitación para conducir de 15 días a 2 años, según la gravedad de la falta o la reincidencia. El Juez deberá comunicar a la autoridad de aplicación del sistema de licencias de conducir, el nombre, apellido y demás datos relevantes de los inhabilitados. –

ARTÍCULO 98°.- Protección al Peatón. En los casos en que se compruebe que el conductor de un vehículo realice una maniobra que implique poner en peligro la integridad física de un peatón, será penado con multa de 100 U.E.M a 500 U.E.M e inhabilitación de 15 días a 3 meses, según la gravedad del hecho y los antecedentes personales del infractor. Esta sanción es independiente de la que corresponda por la falta de tránsito que hubiere cometido tipificada por las reglamentaciones vigentes. La sanción se agravará si se pusiera en peligro la integridad física de menores o personas con alguna discapacidad, siendo en este caso la multa de 500 U.E.M a 1000 U.E.M, con más la inhabilitación para conducir de 15 a 6 meses. –

ARTÍCULO 99°.- Protección al Ciclista. Cuando la infracción sea cometida por el conductor de un automotor que, por su conducción peligrosa o riesgosa, haya obstaculizado la normal circulación o seguridad del ciclista o genere riesgo en su integridad física, será penado con multa de entre 100 U.E.M a 500 U.E.M e inhabilitación de 15 días a 3 meses según la gravedad del hecho y los antecedentes del infractor. La sanción se

agravará si se pusiere en peligro la integridad física de menores o personas con alguna discapacidad, siendo en este caso la multa de entre 500 U.E.M a 1000 U.E.M e inhabilitación de 15 días a 6 meses. –

ARTÍCULO 100°.- El que atravessare la calzada sin utilizar la senda peatonal, será sancionado con acta de apercibimiento. En caso de reincidencia se aplicará multa de 10 a 20 (U.E.M.).

El que no respetare las señales de los semáforos o las indicaciones de los agentes encargados de dirigir el tránsito, será sancionado con multa 10 a 20 (U.E.M.).

El conductor que permita el ascenso y/o descenso de un tercero a un vehículo en movimiento, será sancionado con multa de 10 a 20 (U.E.M.). En caso de que se trate de Transporte Público la sanción se duplicará. –

LIBRO II - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE FALTAS

TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 101°.- **Ámbito de Aplicación.** Lo dispuesto en el presente Título se aplica al procedimiento por el cual los organismos competentes que controlan o comprueban faltas en ejercicio del poder de policía verifiquen la comisión de una infracción contemplada en el Código de Faltas de Tránsito de la Ciudad de Loreto. –

ARTÍCULO 102°.- **Principios Básicos.** El procedimiento administrativo para aplicar esta ley debe respetar y aplicar los siguientes principios:

- a) Brindar explicación clara y precisa sobre la actividad de comprobación realizada y la infracción en cuestión.
- b) Asegurar un procedimiento de comprobación simple, preciso, seguro y con respeto de las garantías constitucionales del ciudadano;
- c) Reconocer validez plena a los actos de las demás jurisdicciones, nacionales, provinciales y municipales, sin necesidad de que exista reciprocidad;
- d) Tener por válidas las notificaciones efectuadas con constancia de ella, en el domicilio fijado en la licencia habilitante del presunto infractor;
- e) Prohibir el otorgamiento de gratificaciones del Estado a quienes constaten infracciones, sea por la cantidad que se comprueben o por las

recaudaciones que se realicen;

f) Conferir a la constancia de recepción de la copia del acta de comprobación, carácter de documento válido y suficiente, para proceder a efectuar el pago o descargo, ante la autoridad o dependencia administrativa que corresponda.

ARTÍCULO 103°.- Deberes. Las autoridades pertinentes deben observar las siguientes reglas:

1. Actuar de oficio o por denuncia;
2. Investigar la posible comisión de faltas en todo accidente de tránsito;
3. Utilizar el formulario de acta reglamentario, entregando copia al presunto infractor, salvo que no se identificare, se diere a la fuga, o en caso de infracciones detectadas mediante sistemas de control inteligente de infracción, circunstancia que se hará constar en ella;
4. Aplicar esta ley con prioridad sobre cualquier otra norma que pretenda regular la misma materia;
5. Evaluar el acta de comprobación de infracción con sujeción a las reglas de la sana crítica razonada;
6. Hacer traer por la fuerza pública a los incomparecientes debidamente citados, rebeldes o prófugos. –

ARTÍCULO 104°.- Investigación accidentalológica. Atendiendo a que los accidentes del tránsito serán estudiados y analizados a los fines estadísticos, para establecer su causalidad y obtener conclusiones que permitan aconsejar medidas para su prevención, se establecen a continuación, pautas procedimentales que deben ser cumplidas por la autoridad de comprobación, siendo los datos, de carácter reservados.

En tal sentido se instrumentarán los siguientes pasos:

- a) En todos los accidentes no comprendidos en los incisos siguientes, la autoridad u organismo encargado de recibir las denuncias confeccionará una planilla de relevamiento del siniestro con fines estadísticos, con los datos que compruebe y denuncien las partes, entregando a éstas las copias correspondientes;
- b) En los accidentes con víctimas, la autoridad de aplicación en base a los datos de su conocimiento, confeccionará una planilla de relevamiento del siniestro con fines estadísticos, que remitirá al organismo encargado de su análisis y procesamiento. Este organismo está facultado para inspeccionar vehículos, investigar piezas y documentos y requerir la colaboración de

personas involucradas, pudiendo solicitar, si correspondiere, el auxilio de la fuerza pública e informes de otros organismos oficiales o privados. –

TÍTULO II - ACTAS DE INFRACCIÓN

FACULTADES DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 105°.- Requisitos del acta de infracción. El funcionario que compruebe la comisión de una falta debe labrar un acta que contenga:

- a.- Lugar, fecha y hora de la comisión de la acción u omisión que da lugar al labrado del acta.
- b.- Descripción de la acción u omisión del presunto infractor que determina el labrado del acta.
- c.- La norma que a juicio del funcionario se estime infringida, sin que esta mención implique la calificación definitiva de la acción u omisión que da lugar al labrado del acta.
- d.- Nombre, apellido y domicilio del presunto infractor, si hubiese sido posible determinarlo.
- e.- La identificación del vehículo utilizado en caso de infracciones de tránsito.
- f.- Si los hubiere, identificación de las personas que hubieran presenciado la acción u omisión que da lugar al labrado del acta o que pudieran aportar datos de interés para la comprobación de la falta.
- g.- Identificación, cargo y firma del funcionario que verificó la infracción.
- h.- Cuando se imponga una medida precautoria debe hacerse constar la medida impuesta, el bien sobre el cual recae y los motivos de su imposición. –

ARTÍCULO 106°.- Entrega de copia. El funcionario que compruebe la infracción estando presente el presunto infractor debe hacerle entrega de una copia del acta, excepto en el caso de las infracciones de tránsito detectadas a través del sistema de control inteligente de infracciones, o cuando el presunto infractor se dé a la fuga, en cuyo caso proseguirá con el procedimiento establecido, sin entrega de la copia del acta. –

ARTÍCULO 107°.- Valor probatorio del acta. El acta de comprobación de faltas que reúna los requisitos establecidos en la presente ley se considera, salvo prueba en contrario, prueba suficiente de la comisión de las mismas. –

ARTÍCULO 108º: El Juez de Faltas Municipal conocerá y resolverá en única instancia con apelación ante el Juez de Falta de la Provincia de Santiago del Estero. **La apelación será concedida en todos los casos con efecto devolutivo.** –

ARTÍCULO 109º.- Gestión de Infracciones. El procedimiento y gestión de las infracciones que se detecten en rutas y caminos provinciales y nacionales, incluidos los cometidos en los ejidos urbanos de la Provincia bajo convenio, estará integrado a un sistema de administración de infracciones de tránsito provincial que funcionará dentro del Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito. –

ARTÍCULO 110º.- Delegación de Juzgamiento Administrativo.

El Poder Ejecutivo podrá delegar transitoriamente la función de juzgamiento administrativo de las conductas presuntamente infractoras a las leyes de tránsito y seguridad vial ocurridas en rutas y caminos provinciales y nacionales de la Provincia, y en los ejidos municipales; en juzgados de faltas municipales o comunales si existieran, hasta tanto aquélla cuente con la cantidad adecuada de juzgados administrativos provinciales. La intervención de estos Juzgados locales podrá extenderse a las infracciones ocurridas fuera de la jurisdicción a la cual pertenecen. –

ARTÍCULO 111º.- Bases y principios del procedimiento.

El procedimiento a seguir para el juzgamiento y ejecución de las conductas presuntamente infractoras a las leyes de tránsito se realizarán según las siguientes bases y principios de actuación siguientes:

- 1.-Cuando las autoridades de comprobación constataren una infracción a la presente ley, labrarán de inmediato la respectiva acta de comprobación.
2. Constatada la presunta conducta infractora y labrada el acta de comprobación, se notificará al presunto infractor, de ser posible, en el lugar de comisión de la infracción, el que tendrá 10 (diez) días para realizar el descargo o realizar el pago voluntario, a tal efecto, se le entregará el recibo de pago. Solo para los demás casos, identificado el titular registral, se enviará copia del acta labrada, notificando el beneficio del pago voluntario, si correspondiere según el tipo de conducta infringida. Esta notificación deberá ser despachada dentro de las 48 horas de la comisión de la infracción, bajo pena de nulidad.

3.- El original de la infracción labrada deberá encontrarse en el asiento del órgano de juzgamiento del lugar de comisión de la infracción, en el término que establezca la reglamentación,

4.- Se tendrá por domicilio constituido el denunciado en el acta de comprobación. Si el infractor no denunciare domicilio alguno, o se desconociese el mismo, se tendrá por constituido el de la Licencia de Conducir o el que surja del Registro Nacional de Propiedad del Automotor; siendo válida la notificación en cualquiera de ellos indistintamente.

5.-Todas las notificaciones se harán personalmente, por cédula o por otros medios fehacientes. A los efectos del diligenciamiento de las cédulas, podrán designarse funcionarios "ad hoc" entre los empleados de los Municipios y Comunas, y de la Provincia, o de la Policía de la Provincia según corresponda. En ningún caso se podrá utilizar cartas simples o similares, requiriéndose constancia de recepción.

6.- La documentación, vehículos u objetos incautados en actuación preventiva por los agentes de fiscalización, serán puestos de inmediato a disposición de los jueces competentes, debiendo constar tal circunstancia en las actas de comprobación labradas.

7.-La audiencia será pública y el procedimiento oral. El Juez dará a conocer al imputado los antecedentes, actuaciones y le oirá personalmente o por apoderado, invitándole a que haga su defensa en el acto. Todo ello bajo el apercibimiento de ser declarado rebelde y dictarse resolución sin más trámite. El procedimiento administrativo de faltas, consta de las siguientes opciones.

El infractor y/o titular dominial podrá:

- a) Hacer el pago voluntariamente, se cierra expediente y se archiva;
- b) Realizar el descargo, se emite dictamen sobre la validez del mismo y se dicta sentencia, se notifica;
- c) No paga, ni realiza el descargo, se notifica, se emite dictamen legal, se dicta sentencia, se notifica. El contraventor o infractor tendrá 60 días corridos para cumplir con el pago de sentencia. En caso de incumplimiento de la sentencia el expediente se remitirá a Fiscalía de Estado Provincial, a los efectos de proceder a la ejecución de la sentencia oportunamente dictada. Notificándose al infractor que la intervención de fiscalía de estado, las costas y honorarios de los Letrados corren por cuenta del contraventor o infractor.

8.- Los hechos serán valorados por el órgano de juzgamiento de acuerdo a las reglas de la sana crítica, previa consulta al Registro Provincial y Nacional de Antecedentes de Tránsito.

9.-La sentencia dictada por el juez administrativo municipal tendrá carácter ejecutorio, deberá ser notificada al infractor en el acto de la audiencia y, en caso de establecerse una pena pecuniaria constituirá junto con el certificado de deuda, título suficiente para iniciarse el cobro de la multa por la vía de apremio.

10.- La resolución será definitiva en sede administrativa y habilitará la impugnación judicial, con efecto devolutivo, sujetándose su trámite a lo dispuesto en el presente, aplicándose en forma supletoria lo dispuesto por el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia. Son inapelables las sanciones que imponen penas de multas iguales o inferiores a 100 UEM.

ARTÍCULO 112°.- El Poder Ejecutivo en la reglamentación, designará a las autoridades administrativas de aplicación y dispondrá los recursos materiales y personales necesarios para la implementación efectiva del presente Código. –

ARTÍCULO 113°.- Vigencia. Esta reglamentación entrara en vigencia a partir de los sesenta (60) días de su publicación. –

ARTÍCULO 114°.- Comuníquese, publíquese, una vez cumplido, archívese. –

Redactado: Dr. Nelson Edgardo Coronel – Comisario Inspector R.(Retirado) Rafael Valentín Carballo – Profesor César Alejandro Carballo.

Colaboración y Asesoramiento: Juez de Faltas de la Provincia de Santiago del Estero Dr. Matías Balmaceda.

Aprobado por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Loreto: Presidente (Nicolás Verón) – Vicepresidente 1° (Prof Alejandro Carballo) – Vicepresidente 2° (Prof. Germán Fernández) – Concejal (Srta. Romina Lizardo) – Concejal (Tec. Daniela Morales) – Concejal (Sr. Gerardo Corvalán) – Concejal (Sr. Lucas Antón) – Concejal (Lic. Máximo Rojas) – Concejal (Prof. Fabiana Córdoba)

Promulgado: Intendente de la Ciudad de Loreto Profesor Ramón Rosa González